



Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 7 rajeb 1427 – 1er août 2006

149^{ème} année

N° 61

Sommaire

Lois

Loi n° 2006-54 du 28 juillet 2006, modifiant et complétant le code de la route.....	1989
Loi n° 2006-55 du 28 juillet 2006, modifiant la loi n° 2004-33 du 19 avril 2004 portant organisation des transports terrestres	1990
Loi n° 2006-56 du 28 juillet 2006, portant règlement du budget de l'Etat de la gestion 2004.....	1990

Conseil Constitutionnel

Avis n° 20-2006 du conseil constitutionnel, sur un projet de loi modifiant et complétant le code de la route.....	2004
Avis n° 21-2006 du conseil constitutionnel, sur un projet de loi modifiant la loi n° 2004-33 du 19 avril 2004 portant organisation des transports terrestres	2008

Décrets et Arrêtés

Ministère de l'Intérieur et du Développement Local

Mouvement dans le corps des gouverneurs	2011
Liste de promotion au grade de technicien au titre de l'année 2005	2011
Liste de titularisation au choix au grade de secrétaire d'administration au titre de l'année 2005	2011
Listes de promotion et de titularisation au choix au grade de commis d'administration au titre des années 2005 et 2006	2011
Listes de titularisation au choix au grade d'agent d'accueil au titre de l'année 2005 ...	2011

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Attribution de la qualité d'honneur	2011
---	------

Ministère des Affaires Etrangères

Décret n° 2006-2066 du 24 juillet 2006, portant ratification d'un programme exécutif de coopération dans le domaine de l'emploi entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe Syrienne pour les années 2006/2008.....	2012
Nomination d'un chargé de mission	2012

Ministère de la Défense Nationale

Nomination de membres à la commission nationale de plongée	2012
--	------

Ministère de la Communication et des Relations avec la Chambre des Députés et la Chambre des Conseillers

Décret n° 2006-2068 du 24 juillet 2006, portant création d'une radio annexe à Tunis dénommée «Radio Tunisie Culture».....	2012
---	------

Ministère des Finances

Décret n° 2006-2069 du 24 juillet 2006, fixant les taux des contributions au financement du Fonds de Garantie des Victimes des Accidents de la Circulation et leur mode de calcul.....	2013
Décrets n° 2006-2070 et n° 2006-2071 du 24 juillet 2006, accordant deux primes d'investissement pour la réalisation de deux foyers universitaires privés.....	2013
Arrêté du ministre des finances du 22 juillet 2006, portant augmentation des prévisions des crédits d'engagement et de paiement couverts par des ressources extérieures affectées aux projets de développement de l'Etat pour l'année 2005.....	2014
Arrêté du ministre des finances du 22 juillet 2006, relatif aux modalités de tenue des registres de comptabilité matière par les personnes physiques ou morales qui procèdent à titre habituel à l'achat, à la vente ou à la fabrication des métaux précieux ou leur réception à titre de dépôt ou pour réparation ou à la collecte des ouvrages en métaux précieux destinés à la casse à l'exception de l'argent.....	2015
Arrêté du ministre des finances du 22 juillet 2006, fixant le tarif de rémunération des officiers des services financiers.....	2017
Création d'une recette pour l'enregistrement des actes de sociétés	2017
Listes de promotion au choix aux grades d'inspecteur des services financiers et d'adjoint technique au titre de l'année 2005	2018

Ministère du Développement et de la Coopération Internationale

Décret n° 2006-2072 du 24 juillet 2006, portant ratification de la convention de prêt conclue le 3 avril 2006 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le fonds arabe pour le développement économique et social pour la contribution au financement du projet du réseau régional routier classé et des pistes rurales.....	2018
Décret n° 2006-2073 du 24 juillet 2006, portant ratification de la convention de prêt conclue le 3 avril 2006 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le fonds arabe pour le développement économique et social pour la contribution au financement du projet du barrage Oued El Kébir dans le gouvernorat de Gafsa.....	2018
Décret n° 2006-2074 du 24 juillet 2006, portant ratification du contrat de garantie conclu le 1er décembre 2005 entre la République Tunisienne et la Banque Européenne d'Investissement, relatif au prêt accordé aux institutions tunisiennes de crédit pour la contribution au financement des investissements des PME dans les secteurs de l'industrie et des services(prêt global IV).....	2018
Décret n° 2006-2075 du 24 juillet 2006, portant ratification du contrat de garantie conclu le 1er décembre 2005 entre la République Tunisienne et la Banque Européenne d'Investissement, relatif à la ligne de crédit accordée aux institutions tunisiennes de crédit pour la contribution au financement des projets dans les secteurs innovants et à haute valeur ajoutée (prêt global Technopoles).....	2019
Décret n° 2006-2076 du 24 juillet 2006, portant ratification de l'accord de prêt conclu le 21 mars 2006 entre la République Tunisienne et le fonds OPEP pour le développement international et relatif à la contribution au financement du projet de développement de la distribution du gaz naturel.....	2019

Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques

Nomination d'un directeur d'unité de gestion par objectifs.....	2019
Nomination d'un sous-directeur	2020
Nomination de chefs de service	2020

Nomination d'un chef d'arrondissement	2020
Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 22 juillet 2006, portant confirmation de laboratoires de recherche à l'institut de la recherche agronomique de Tunisie.....	2020
Nomination des experts en diagnostic (auditeurs) technique, périodique et obligatoire des équipements, des travaux et des unités de production liés à l'utilisation des eaux	2021

Ministère de l'Équipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire

Arrêté de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 22 juillet 2006, portant délimitation des zones requérant l'établissement d'un plan d'aménagement urbain de Riwaq, de la délégation de Dgach, gouvernorat de Tozeur.....	2021
---	------

Ministère du Transport

Arrêté du ministre du transport du 24 juillet 2006, fixant le modèle et les conditions d'obtention du certificat de qualification de base à la sécurité exigé des gens de mer employés à bord des navires de mer astreints à tenir un registre d'équipage.....	2022
Arrêté du ministre du transport du 24 juillet 2006, fixant le modèle et les conditions d'obtention du certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides exigé des gens de mer employés à bord des navires de mer astreints à tenir un registre d'équipage.....	2029
Arrêté du ministre du transport du 24 juillet 2006, fixant le modèle et les conditions d'obtention du certificat de qualification aux techniques avancées de lutte contre l'incendie exigé des gens de mer employés à bord des navires de mer astreints à tenir un registre d'équipage.....	2034
Arrêté du ministre du transport du 24 juillet 2006, fixant le modèle et les conditions d'obtention du certificat de qualification en matière de soins médicaux d'urgence à bord du navire exigé des gens de mer employés à bord des navires de mer astreints à tenir un registre d'équipage.....	2039
Arrêté du ministre du transport du 24 juillet 2006, fixant le modèle et les conditions d'obtention du certificat de qualification des gens de mer responsables des soins médicaux à bord du navire exigé des gens de mer employés à bord des navires de mer astreints à tenir un registre d'équipage.....	2045
Arrêté du ministre du transport du 24 juillet 2006, fixant le modèle et les conditions d'obtention du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations de sauvetage et des canots de secours autres que les canots de secours rapides exigé des gens de mer employés à bord des navires de mer astreints à tenir un registre d'équipage.....	2050
Arrêté du ministre du transport du 24 juillet 2006, fixant le modèle et les conditions d'obtention du certificat général d'opérateur (C.G.O) du système mondial de détresse et de sécurité en mer et du certificat restreint d'opérateur (C.R.O) du système mondial de détresse et de sécurité en mer exigé des gens de mer employés à bord des navires de mer astreints à tenir un registre d'équipage.....	2057
Arrêté du ministre du transport du 24 juillet 2006, fixant le modèle et les conditions d'obtention du certificat de qualification à l'utilisation des radars et des aides de pointage radar automatique (APRA) exigé des gens de mer employés à bord des navires de mer astreints à tenir un registre d'équipage.....	2065

Ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité et des Tunisiens à l'Etranger

Arrêté du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger du 26 juillet 2006, portant ouverture d'un concours externe sur titres, travaux, études et recherches pour le recrutement de médecins inspecteurs du travail.....	2074
Arrêté du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger du 26 juillet 2006, portant ouverture du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'inspecteurs du travail.....	2074
Arrêté du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger du 26 juillet 2006, complétant l'arrêté du 28 septembre 2000, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques.....	2074
Arrêté du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger du 26 juillet 2006, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux du corps commun des ingénieurs des administrations publiques.....	2076

Arrêté du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger du 26 juillet 2006, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de psychologues.....	2076
Arrêté du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger du 26 juillet 2006, portant ouverture d'un concours externe sur dossiers pour le recrutement d'administrateurs du service social.....	2076
Arrêté du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger du 26 juillet 2006, portant ouverture du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens supérieurs de la santé publique.....	2077
Arrêté du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger du 26 juillet 2006, complétant l'arrêté du 3 juillet 2002, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens	2077
Arrêté du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger du 26 juillet 2006, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens.....	2078
Arrêté du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger du 26 juillet 2006, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «B» dans le grade de secrétaire d'administration du corps administratif commun des administrations publiques au ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger	2078
Arrêté du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger du 26 juillet 2006, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie « B » dans le grade d'assistant social.....	2078
Arrêté du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger du 26 juillet 2006, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «B» dans le grade de secrétaire dactylographe du corps administratif commun des administrations publiques au ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger.....	2079
Arrêté du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger du 26 juillet 2006, portant approbation des calendriers des délais de convention des documents spécifiques à la CNSS.....	2079

Ministère de l'Education et de la Formation

Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 22 juillet 2006, portant homologation et renouvellement d'homologation de diplômes de formation professionnelle.....	2081
--	------

Ministère de l'Enseignement Supérieur

Nomination d'un directeur adjoint, directeur des études et des stages.....	2084
Nomination d'un secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche.....	2084
Nomination d'un secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche.....	2084
Nomination d'un directeur d'établissement des œuvres universitaires de catégorie « B ».....	2084
Maintien en activité dans le secteur public.....	2084
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 22 juillet 2006, portant approbation du cahier des charges relatif aux services de l'intermédiation dans le domaine de l'enseignement supérieur.....	2085

Loi n° 2006-54 du 28 juillet 2006, modifiant et complétant le code de la route (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - sont abrogées, les dispositions du 2^{ème} paragraphe de l'article 83, du premier paragraphe de l'article 84, du numéro 5 de l'article 87, du numéro 4 de l'article 92, du deuxième paragraphe de l'article 93, du numéro 5 de l'article 105, du premier paragraphe de l'article 110 et des articles 111, 112 et 114 du code de la route et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 83 (paragraphe 2 nouveau) :

Les infractions ordinaires se divisent en trois catégories et tout contrevenant est puni d'une amende égale à :

- 6 dinars pour les infractions de la première catégorie.
- 10 dinars pour les infractions de la deuxième catégorie.
- 20 dinars pour les infractions de la troisième catégorie.

Article 84 (paragraphe 1 nouveau) :

Est punie d'une amende allant de 21 à 60 dinars, toute personne ayant commis une infraction grave.

Article 87 (numéro 5 nouveau) :

5- refus de se soumettre à la procédure relative à la preuve de l'état alcoolique.

Article 92 (numéro 4 nouveau) :

4- conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou refus de se soumettre à la procédure relative à la preuve de l'état alcoolique.

Article 93 (paragraphe 2 nouveau) :

Dans ces cas, le procès-verbal est transmis dans un délai de sept jours à la commission technique compétente qui l'examine dans un délai d'un mois à compter de la date de l'infraction.

Article 105 (numéro 5 nouveau) :

5- conduite avec un permis de conduire dont la validité est suspendue.

Article 110 (paragraphe 1 nouveau) :

Le recouvrement des amendes relatives aux infractions ordinaires est effectué auprès de l'une des recettes des finances.

Article 111 (nouveau) : En cas de refus du contrevenant de payer le montant de l'amende à titre de recouvrement définitif, un délai de sept jours à compter de la date de l'infraction lui est accordé pour présenter ce qui atteste de la consignation du montant de l'amende auprès d'une recette des finances.

Article 112 (nouveau) : Si le contrevenant présente ce qui atteste de la consignation du montant de l'amende dans le délai prévu par l'article 111 du présent code, le chef du poste de police ou de la garde nationale, auquel est rattaché l'agent ayant constaté l'infraction, se charge de transmettre le procès-verbal au juge cantonal compétent.

S'il ne procède pas à la consignation dans le délai indiqué, le contrevenant est considéré comme ayant renoncé à son droit de transmission du procès-verbal au juge cantonal et le règlement à titre définitif de l'amende devient exigible.

Si le contrevenant ne présente pas dans le délai indiqué ce qui atteste de la consignation effectuée, celle-ci est considérée comme ayant été liquidée à titre de recouvrement définitif du montant de l'amende.

Article 114 (nouveau) : Le montant de l'amende est doublé s'il n'est pas réglé dans un délai de 15 jours à compter de la date de l'infraction.

Passé le délai d'un mois à compter de la date de l'infraction sans que le montant de l'amende ne soit payé, le receveur des finances se charge d'informer le fichier national des infractions à la circulation.

A partir de cette date, le permis de conduire est considéré comme ayant sa validité suspendue et non valable pour la conduite, et ce, jusqu'au paiement de l'amende ou la régularisation de la situation.

Les sanctions pénales découlant des infractions mentionnées à l'article 83 du présent code sont prescrites dans un délai de cinq ans à compter de la date de l'infraction.

Art. 2. - Sont ajoutés, les numéros 12, 13 et 14 à l'article 84, le numéro 12 à l'article 85, l'article 94 bis ainsi qu'un 2^{ème} et un 3^{ème} paragraphes à l'article 101 du code de la route comme suit :

Article 84 :

12- circulation dans le sens interdit.

13- changement de direction d'un véhicule sans s'assurer au préalable de la possibilité de le faire sans danger ou sans aviser les autres usagers de la route au moment opportun.

14- conduite avec un permis de conduire dont la validité est suspendue.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 18 juillet 2006.

Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 27 juillet 2006.

Article 85 :

12- conduite en dépit du retrait du permis prévu à l'article 94 bis du présent code.

Article 94 bis :

Les agents cités au premier paragraphe de l'article 100 du présent code peuvent procéder au retrait immédiat du permis de conduire dans les cas suivants :

- conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou refus de se soumettre à la procédure relative à la preuve de l'état alcoolique.

- s'il résulte de l'accident un homicide ou des blessures graves.

- conduite avec un permis de conduire dont la validité est suspendue.

La mesure de retrait est portée à la connaissance du procureur de la République.

Le procès-verbal est transmis à la justice et une copie accompagnée du permis de conduire en est adressée, en cas de retrait, à la commission technique compétente dans les premier et second cas et aux services spécialisés du ministère chargé des transports dans le troisième cas.

Dans ce troisième cas, le permis de conduire ne sera récupéré par son titulaire que s'il est établi que celui-ci n'est redevable d'aucune amende suite à une infraction à la circulation et à condition que la validité du permis n'ait pas expiré et que le permis de conduire ne soit pas sous le coup d'une décision de retrait.

En aucun cas, la suspension de la validité du permis de conduire au sens du présent code, ne peut être invoquée comme étant l'un des motifs d'exclusion de la garantie, en application de l'article 118 du code des assurances.

Article 101 (2^{ème} et 3^{ème} paragraphe) :

Lors du constat des infractions ordinaires prévues à l'article 83 du présent code et de ses textes d'application l'agent dresse un procès-verbal mentionnant que le contrevenant a été informé que le procès-verbal n'est pas transmis au juge cantonal compétent lorsque l'amende est payée à titre définitif auprès de l'une des recettes des finances.

L'agent remet au contrevenant une copie du procès-verbal pour servir au paiement de l'amende auprès de l'une des recettes des finances. Si le contrevenant refuse de signer le procès-verbal, mention en est faite dans celui-ci. Une copie du procès-verbal est envoyée au receveur des finances du même arrondissement territorial.

Art. 3. - Les dispositions du dernier paragraphe de l'article 94 et de l'article 115 du présent code sont abrogées.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 28 juillet 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 2006-55 du 28 juillet 2006, modifiant la loi n° 2004-33 du 19 avril 2004 portant organisation des transports terrestres (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique - Les dispositions de l'article 48 de la loi n° 2004-33 du 19 avril 2004 portant organisation des transports terrestres sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 48 (nouveau) : Les agents visés à l'article 45 de la présente loi peuvent mettre le véhicule en fourrière en cas de constatation de l'une des infractions 1-b, 1-c ou 6 lorsque l'infraction est relative à l'organisation du travail des transporteurs dans les gares de transport terrestre ou 7, 10, 12, 13 ou 14 prévues à l'article 46 de la présente loi, et ce, jusqu'à ce que le contrevenant apporte la preuve qu'il a conclu une transaction et en a payé le montant ou qu'il a déposé une caution pécuniaire auprès de l'une des recettes des finances.

Sont exclus de la mesure de saisie, les véhicules transportant des animaux ou chargés de produits dangereux, périssables ou susceptibles de détérioration.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 28 juillet 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 18 juillet 2006.

Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 27 juillet 2006.

Loi n° 2006-56 du 28 juillet 2006, portant règlement du budget de l'Etat de la gestion 2004.

Au nom du peuple,

La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - Les recettes budgétaires provenant des impôts, taxes, redevances, contributions, divers revenus et prêts se sont élevées durant la gestion 2004 d'un montant total de 13.091.507.297,287 Dinars répartis comme suit :

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 18 juillet 2006.

Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 27 juillet 2006.

- Recettes du titre I : 7.980.920.733,124 Dinars.
- Recettes du titre II : 4.054.732.317,288 Dinars.
- Recettes des fonds du trésor : 1.055.854.246,875 Dinars.

Recettes des fonds spéciaux : 934.678.154,498 Dinars.

Recettes des fonds de concours : 121.176.092,377 Dinars.

Ces recettes sont réparties conformément au tableau n° 1 ci-joint.

Art. 2. - Le montant des dépenses ordonnancées durant la gestion 2004 a atteint 12.841.211.693,377 D répartis par parties comme suit :

- Première partie : Rémunérations publiques : 4.252.724.942,744 Dinars.

- Deuxième partie : Moyens des services : 552.760.343,081 Dinars.

- Troisième partie : Interventions publiques : 978.069.586,042 Dinars.

- Quatrième partie : Dépenses de gestion imprévues : -

- Cinquième partie : Intérêts de la dette publique : 990.733.976,442 Dinars.

- Sixième partie : Investissements directs : 926.849.915,445 Dinars.

- Septième partie : Financement public : 553.999.269,744 Dinars.

- Huitième partie : Dépenses de développement imprévues : -.

- Neuvième partie : Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées : 475.365.753,708 Dinars.

- Dixième partie : Remboursement du principal de la dette publique : 3.400.214.263,435 Dinars.

- Onzième partie : Dépenses des fonds spéciaux du trésor : 664.089.720,924 Dinars.

- Douzième partie : Dépenses des fonds de concours : 46.403.921,812 Dinars.

Ces dépenses sont réparties conformément au tableau n° 2 ci-joint.

Art. 3. - L'exécution du budget de l'Etat a entraîné :

- Crédits non employés s'élevant à : 286.754.253,359 Dinars à annuler conformément au tableau n°2 ci-joint.

- Excédent des dépenses sur les recettes des titres premier et deux d'un montant de 95.065.000,229 Dinars à prélever du compte permanent des découverts du trésor.

- Excédent des recettes sur les dépenses des fonds du trésor d'un montant de 345.360.604,139 Dinars à reporter à l'année 2005 conformément au tableau n° 3 ci-joint .

Art. 4. - Le montant des recettes des fonds spéciaux pour l'année 2004 est arrêté à 914.335.897,952 Dinars dont un solde de 672.349.133,560 Dinars de la gestion 2003 . Cependant le montant des dépenses est arrêté à 742.358.176,934 Dinars ce qui a entraîné un solde de 171.977.721,018 Dinars conformément au tableau n° 4 ci-joint .

Art. 5. - Le montant des recettes du titre premier des postes diplomatiques et consulaires à l'étranger est arrêté à 60.310.482,696 Dinars.

- Le montant des dépenses du même titre est arrêté à 58.307.787,702 Dinars ce qui a entraîné un excédent des recettes sur les dépenses d'un montant de 2.002.694,994 Dinars à reverser au compte permanent des découverts du trésor conformément au tableau n° 5 ci-joint.

Art. 6. -Le montant des recettes du titre premier des établissements publics dont les budgets sont rattachés pour ordre au budget de l'Etat durant l'année 2004 est arrêté à 616.760.233,302 Dinars.

- Le montant total des dépenses du titre premier ordonnancées est arrêté à 521.416.720,410 Dinars, ce qui a entraîné un excédent des recettes sur les dépenses d'un montant de 95.343.512,892 Dinars.

Les crédits non employés et arrêtés à un montant total de 170.883.954,531 Dinars sont annulés conformément au tableau n° 6 ci-joint.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 28 juillet 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

TABLEAU N° 1

RECETTES DU BUDGET DE L'ETAT POUR L'ANNEE 2004

Intitulé	Prévisions Initiales	Modifications au cours de la gestion	Prévisions définitives	Réalizations	Comparaison entre	
					réalisations et prévisions	
- Titre Premier	7.807.000.000,000	44.000.000,000	7.851.000.000,000	7.980.920.733,124	129.920.733,124	-
- Titre Deux	4.433.000.000,000	133.472.304,000	4.566.472.304,000	4.054.732.317,288		511.739.986,712
Total	12.240.000.000,000	177.472.304,000	12.417.472.304,000	12.035.653.050,412	129.920.733,124	511.739.986,712
Fonds du Trésor						
- Fonds Spéciaux						
du Trésor	490.000.000,000	193.534.823,000	683.534.823,000	934.678.154,498	251.143.331,498	
- Fonds de Concours		121.176.092,377	121.176.092,377	121.176.092,377		
Total	490.000.000,000	314.710.915,377	804.710.915,377	1.055.854.246,875	251.143.331,498	
Total Général	12.730.000.000,000	492.183.219,377	13.222.183.219,377	13.091.507.297,287	381.064.064,622	511.739.986,712

TABLEAU N° 2

DEPENSES DU BUDGET DE L'ETAT POUR L'ANNEE 2004

Intitulé	Prévisions Initiales	Modifications intervenues au cours de la gestion	Prévisions définitives	Dépenses effectuées	En dinars	
					Crédits sans emploi	
- Titre Premier	6.635.000.000,000	218.000.000, 000	6.853.000.000,000	6.774.288.848,309	78.711.151,691	
- Titre Deux	5.605.000.000,000	40.527.696,000	5.564.472.304,000	5.356.429.202,332	208.043.101,668	
Total	12.240.000.000,000	177.472.304,000	12.417.472.304,000	12.130.718.050,641	286.754.253,359	
Fonds du Trésor						
- Fonds Spéciaux du Trésor	490.000.000,000	193.534.823,000	683.534.823,000	664.089.720,924	19.445.102,076	
- Fonds de Concours		121.176.092,377	121.176.092,377	46.403.921,812	74.772.170,565	
Total	490.000.000,000	314.710.915,377	804.710.915,377	710.493.642,736	94.217.272,641	
Total Général	12.730.000.000,000	492.183.219,377	13.222.183.219,377	12.841.211.693,377	380.971.526,000	

TABLEAU N° 2-1

TITRE PREMIER

DEPENSES DU BUDGET DE L'ETAT POUR L'ANNEE 2004 PAR CHAPITRE ET PAR PARTIE En dinars

DESIGNATION DES CHAPITRES	SECTION UNE : Dépenses de gestion				SECTION DEUX	TOTAL
	PREMIERE PARTIE : Rémunérations publiques	DEUXIEME PARTIE : Moyens des services	TROISIEME PARTIE: Interventions publiques	QUATRIEME PARTIE Dépenses de gestion imprévues	CINQUIEME PARTIE: Intérêts de la dette publique	TITRE PREMIER
1 - Chambre des députés	8.735.365,069	1.765.746,687	437.354,845			10.938.466,601
2 - Présidence de la République	26.948.979,931	20.418.500,507	3.550.285,500			50.917.765,938
3 - Premier Ministère	47.104.720,741	15.188.471,120	15.750.921,198			78.044.113,059
4 - Ministère de l'Intérieur et de Développement Local	469.491.507,402	76.382.360,418	147.345.026,699			693.218.894,519
5 - Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme	102.563.715,796	23.377.925,912	1.974.613,539			127.916.255,247
6 - Ministère des Affaires Etrangères	46.196.941,547	29.704.474,677	5.398.643,511			81.300.059,735
7 - Ministère de la Défense Nationale	351.613.915,417	77.393.004,673	11.224.118,056			440.231.038,146
8 - Ministère des Affaires Religieuses	25.619.896,693	5.125.186,540	4.054.402,097			34.799.485,330
9 - Ministère des Finances	119.783.150,900	15.451.840,814	691.649,940			135.926.641,654
10 - Ministère du Développement et de la Coopération Internationale	18.441.483,209	4.070.129,961	228.000,000			22.739.613,170
11- Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	12.533.656,080	2.570.626,956	29.872,824			15.134.155,860

TABLEAU N° 2-1

TITRE PREMIER

DEPENSES DU BUDGET DE L'ETAT POUR L'ANNEE 2004 PAR CHAPITRE ET PAR PARTIE						En dinars
DESIGNATION DES CHAPITRES	SECTION UNE : Dépenses de gestion			SECTION DEUX		TOTAL TITRE PREMIER
	PREMIERE PARTIE : Rémunérations publiques	DEUXIEME PARTIE : Moyens des services	TROISIEME PARTIE: Interventions publiques	QUATRIEME PARTIE Dépenses de gestion imprévues	CINQUIEME PARTIE: Intérêts de la dette publique	
12- Ministère de l'Agriculture , de l'Environnement et des Ressources Hydrauliques	173.308.774,600	24.051.181,007	2.447.249,000			199.807.204,607
13- Ministère de l'Industrie et de l'Energie	12.839.229,990	4.257.109,565	203.198.999,961			220.295.339,516
14- Ministère de l'Equipement de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire	46.809.864,655	33.253.573,833	69.488,714			80.132.927,202
15- Ministère du Tourisme du Commerce et de l'Artisanat	40.164.568,734	13.102.266,119	212.098.692,790			265.365.527,643
16- Ministère des Technologies de la Communication et du Transport	13.078.163,664	3.709.750,118	120.232.234,863			137.020.148,645
17 - Ministère des Affaires de la Femme de la Famille et de l'Enfance	18.997.317,666	4.061.430,182	2.927.254,175			25.986.002,023

TABLEAU N° 2-1

TITRE PREMIER

DEPENSES DU BUDGET DE L'ETAT POUR L'ANNEE 2004 PAR CHAPITRE ET PAR PARTIE

En dinars

DESIGNATION DES CHAPITRES	SECTION UNE : Dépenses de gestion				SECTION DEUX		TOTAL TITRE PREMIER
	PREMIERE PARTIE : Rémunérations publiques	DEUXIEME PARTIE : Moyens des services	TROISIEME PARTIE: Interventions publiques	QUATRIEME PARTIE Dépenses de gestion imprévues	CINQUIEME PARTIE: Intérêts de la dette publique		
18- Ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Loisirs 19- Ministère des Sports 20 - Ministère de la Santé Publique 21- Ministère des Affaires Sociales et de la Solidarité 22- Ministère de l'Education et de la Formation 23- Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 24- Ministère de l'Emploi 25- Dépenses Imprévues et non réparties	41.900.430,335	5.955.360,686	24.054.071,634			71.909.862,655	
	92.649.031,580	6.174.150,569	18.861.152,565			117.684.334,714	
	516.656.187,386	62.916.827,988	2.808.978,108			582.381.993,482	
	44.274.262,759	7.155.654,334	92.896.995,194			144.326.912,287	
	1.650.271.970,542	51.707.646,223	18.346.358,024			1.720.325.974,789	
	354.490.187,852	60.676.988,671	89.428.222,805			504.595.399,328	
18.251.620,196	4.290.135,521	15.000,000			22.556.755,717		
26- Intérêts de la Dette Publique					990.733.976,442	990.733.976,442	
TOTAL	4 252 724 942,744	552.760.343,081	978.069.586,042		990.733.976,442	6.774.288.848,309	

TABLEAU N° 2-2

TITRE DEUX

DEPENSES DU BUDGET DE L'ETAT POUR L'ANNEE 2004 PAR CHAPITRE ET PAR PARTIE						En dinars
DESIGNATION DES CHAPITRES	SECTION TROIS : Dépenses de développement			SECTION QUATRE		TOTAL
	SIXIEME PARTIE : Investissements directs	SEPTIEME PARTIE : Financement public	HUITIEME PARTIE : Dépenses de déve- loppement imprévues	NEUVIEME PARTIE : Dép.de dévelop. sur res.exté.affect	DIXIEME PARTIE : remb.du principal de la dette publi.	TITRE deux
1 - Chambre des Députés	2.379.405,767					2.379.405,767
2 - Présidence de la République	8.303.123,507	190.000,000				8.493.123,507
3 - Premier Ministère	13.034.907,592	242.100,000		562.189,498		13.839.197,090
4 - Ministère de l'Intérieur et de Déve- loppement Local	33.511.795,404	17.991.000,000		21.957.308,731		73.460.104,135
5 - Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme	19.945.062,396	100.000,000				20.045.062,396
6 - Ministère des Affaires Etrangères	4.802.041,210	2.100.000,000		1.193.401,174		8.095.442,384
7 - Ministère de la Défense Nationale	86.990.033,941	3.000.000,000				89.990.033,941
8 - Ministère des Affaires Religieuses	921.614,000					921.614,000
9 - Minstère des Finances	8.688.751,259	16.900.000,000		2.552.398,550		28.141.149,809
10 - Ministère du Développement et de la Coopération Internationale	407.599,852	92.273.281,520		1.564.017,940		94.244.899,312
11- Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	4.508.821,062					4.508.821,062

TABLEAU N° 2-2

TITRE DEUX

DEPENSES DU BUDGET DE L'ETAT POUR L'ANNEE 2004 PAR CHAPITRE ET PAR PARTIE							En dinars
DESIGNATION DES CHAPITRES	SECTION TROIS : Dépenses de développement			SECTION QUATRE		TOTAL TITRE deux	
	SIXIEME PARTIE : Investissements directs	SEPTIEME PARTIE : Financement public	HUITIEME PARTIE : Dépenses de déve- loppement imprévues	NEUVIEME PARTIE : Dép.de dévellop. sur res.exté.affect	DIXIEME PARTIE : remb.du principal de la dette publi.		
12- Ministère de l'Agriculture , de l'Environnement et des Ressources Hydrauliques	175.106.322,000	205.616.414,224		185 256 600,074		565 979 336,298	
13- Ministère de l'Industrie et de l'Energie	247.357,630	46.293.400,000		14.258.786,762		60.799.544,392	
14- Ministère de l'Equipement de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire	200.059.987,681	2.466.000,000		113.881.683,805		316.407.671,486	
15- Ministère du Tourisme du Commerce et de l'Artisanat	1.299.140,555	67.070.758,000		9.352.076,402		77.721.974,957	
16- Ministère des Technologies de la Communication et du Transport	5.401.594,255	46.555.016,000		18.327.929,239		70.284.539,494	
17 - Ministère des Affaires de la Femme de la Famille et de l'Enfance	6.415.458,229	202.000,000				6.617.458,229	

TABLEAU N° 2-2

TITRE DEUX

DEPENSES DU BUDGET DE L'ETAT POUR L'ANNEE 2004 PAR CHAPITRE ET PAR PARTIE

En dinars

DESIGNATION DES CHAPITRES	SECTION TROIS : Dépenses de développement				SECTION QUATRE		TOTAL TITRE deux
	SIXIEME PARTIE : Investissements directs	SEPTIEME PARTIE : Financement public	HUITIEME PARTIE : Dépenses de déve- loppement imprévues	NEUVIEME PARTIE : Dép.de dévelop. sur res.exté.affect	DIXIME PARTIE : remb.du principal de la dette publi.		
18- Ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Loisirs 19- Ministère des Sports 20 - Ministère de la Santé Publique 21- Ministère des Affaires Sociales et de la Solidarité	28.474.783,138	2.061.000,000		2.009.277,439		32.545.060,577	
	38.985.399,350	325.000,000		15.202.127,431		54.512.526,781	
	48.312.624,890	1.870.000,000		10.907.906,247		61.090.531,137	
	5.608.395,396	13.028.000,000				18.636.395,396	
22- Ministère de l'Education et de la Formation	102.396.252,053	2.665.000,000		35.428.844,827		140.490.096,880	
23- Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique	130.826.340,356	8.785.900,000		39.417.462,524		179.029.702,880	
24- Ministère de l'Emploi	223.103,922	24.264.400,000		3.493.743,065		27.981.246,987	
26- Principal de la Dette Publique					3.400.214.263,435	3.400.214.263,435	
TOTAL	926 849 915,445	553 999 269,744		475 365 753,708	3.400.214.263,435	5 356 429 202,332	

TABEAU N° 3
RECAPITULATION DE L'EXECUTION DU BUDGET DE L'ETAT
POUR L' ANNEE 2004

DESIGNATION	En dinars				
	PREVISIONS INITIALES	MODIFICATIONS INTERVENUES AU COURS de l'ANNEE	PREVISIONS DEFINITIVES	RECETTES REALISEES	DEPENSES ORDONNANCEES
- RECETTES ET DEPENSES DES TITRES PREMIER ET DEUX.....	12.240.000.000,000	177.472.304,000	12.417.472.304,000	12.035.653.050,412	12.130.718.050,641
- RECETTES ET DEPENSES DES FONDS DU TRESOR.....	490.000.000,000	314.710.915,377	804.710.915,377	1.055.854.246,875	710.493.642,736
TOTAL	12.730.000.000,000	492.183.219,377	13.222.183.219,377	13.091.507.297,287	12.841.211.693,377
(1) à prélever du compte permanent des découverts du trésor.					250.295.603,910
					(, 1) - 95.065.000,229

TABEAU N°4
LES FONDS SPECIAUX
LES RECETTES ET LES DEPENSES DE L'ANNEE 2004

Le solde au 31/12/2003	Subvention de l'Etat sur			Autres ressources		Total des recettes	Dépenses effectuées	Le solde au 31/12/2004
	Les ressources du budget de l'Etat	Les ressources d'emprunt extérieur affectées	Les fonds spéciaux du Trésor	Recouvrement	Recettes			
672.349.133,560	119.989.636,000	2.110.477,000	—	1.052.763,908	118.833.887,484	914.335.897,952	742.358.176,934	171.977.721,018

TABLEAU N° 5
POSTES DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES A L'ETRANGER
TITRE PREMIER
POUR L'ANNEE 2004

En dinars					
PREVISIONS INITIALES	MODIFICATIONS	PREVISIONS DEFINITIVES	RECETTES REALISEES	DEPENSES	EXCEDENTS
55.705.908,351	4.604.574,345	60.310.482,696	60.310.482,696	58.307.787,702	(1) , 2.002.694,994

(1) à reverser au compte permanent des découverts du trésor.

TABLEAU N° 6

BUDGETS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS RATTACHES POUR ORDRE AU BUDGET DE L'ETAT

TITRE PREMIER

POR L'ANNEE 2004

DESIGNATION	PREVISIONS INITIALES	MODIFICATIONS AU COURS DE L'ANNEE	PREVISIONS DEFINITIVES	REALISATIONS	DIFFERENCE ENTRE RECETTES ET PREVISIONS	En dinars	
						CREDITS NON CONSONMES	
- RECETTES	549.284.000,000	143.016.674,941	692.300.674,941	616.760.233,302	- 75.540.441,639		
- DEPENSES	549.284.000,000	143.016.674,941	692.300.674,941	521.416.720,410		170.883.954,531	
- EXCEDENTS DES RECETTES SUR LES DEPENSES				95.343.512,892			
- CREDITS NON CONSONMES						170.883.954,531	

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Avis n° 20-2006 du Conseil constitutionnel sur un projet de loi modifiant et complétant le code de la route

Le Conseil constitutionnel ,

Vu la lettre du Président de la République en date du 10 mars 2006, parvenue au Conseil constitutionnel le 11 mars 2006 et lui soumettant un projet de loi modifiant et complétant le code de la route ,

Vu la Constitution et notamment ses articles 5,12,34,35 et 72 ,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au Conseil constitutionnel ,

Vu le projet de loi modifiant et complétant le code de la route,

Vu sa décision de proroger le délai de consultation , en application de l'article 21 de la loi organique n°2004-52 précitée ,

Où le rapport relatif au projet soumis ,

Après délibération ,

Sur la saisine du Conseil :

Considérant que le projet de loi soumis vise à modifier et compléter le code de la route promulgué par la loi n°99-71 du 26 juillet 1999 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la Constitution , le Conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la Constitution et la saisine du Conseil est obligatoire pour les projets de loi relatifs à la détermination des infractions et des peines qui leur sont applicables ainsi qu'à la procédure devant les différents ordres de juridictions ;

Considérant que ces modifications et les dispositions complétant le code en question contiennent des règles relatives à la détermination des délits et des peines qui leur sont applicables ainsi qu'à la procédure devant les tribunaux ;

Considérant que le projet soumis s'insère , eu égard à son objet , dans le cadre de la saisine obligatoire ;

Sur le fond :

Considérant que le projet a pour objet l'abrogation des dispositions du deuxième paragraphe de l'article 83, le premier paragraphe de l'article 84, le numéro 5 de l'article 87, le numéro 4 de l'article 92 , le deuxième

paragraphe de l'article 93 , le numéro 5 de l'article 105 , le premier paragraphe de l'article 110 et les articles 111 ,112et 114 du code de la route , ainsi que leur remplacement par de nouvelles dispositions ; que le projet soumis comprend, également , des dispositions complétant le code de la route , en ajoutant les numéros 12 ,13et 14 à l'article 84 , le numéro 12 à l'article 85 , l'article 94 bis et un deuxième ainsi qu'un troisième paragraphes à l'article 10i du code de la route ;

En ce qui concerne le deuxième paragraphe (nouveau) de l'article 83 et le premier paragraphe (nouveau) de l'article 84 du code de la route contenus dans le projet soumis :

Considérant que le deuxième paragraphe (nouveau) de l'article 83 du code de la route fixe les montants des amendes exigées pour les contraventions ordinaires ; que le premier paragraphe (nouveau) de l'article 84 du même code fixe , de son côté ,les montants des amendes exigées pour les contraventions graves ;

Considérant qu'au vu de la législation en vigueur , les montants des amendes en question demeurent en deçà de ceux correspondant aux délits ; que les infractions concernées par les articles 83 et 84 font ,ainsi, partie des contraventions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution , sont pris sous forme de lois les textes relatifs à la détermination des crimes , des délits et des peines qui leur sont applicables , ainsi que des contraventions pénales sanctionnées par une peine privative de liberté ;

Considérant que les articles 83 et 84 du code de la route prévoient des amendes pour les contraventions et ne contiennent pas des peines privatives de liberté ;

Considérant qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 35 de la Constitution « les matières , autres que celles qui sont du domaine de la loi , relèvent du pouvoir réglementaire général ... » ;

Considérant que les contraventions visées par les articles en question font partie , par conséquent , du domaine du pouvoir réglementaire général ;

Considérant qu'il ressort , également , du premier paragraphe de l'article 35 de la Constitution que les textes ayant la forme de loi et relatifs aux matières qui ne sont pas du domaine de la loi peuvent être modifiés par décret sur avis du Conseil constitutionnel ;

Considérant que la possibilité de modifier les textes ayant la forme de loi par décret sur avis du Conseil constitutionnel , du fait de leur intervention dans des matières revenant au pouvoir réglementaire général, constitue une habilitation non exclusive de leur modification par une loi , tant que les dispositions qu'il est projeté de modifier ont été

prises sous forme de loi , cette procédure ne faisant pas obstacle , du reste , à ce que lesdits textes soient , eu égard à leur nature réglementaire, déclassés par décret sur avis du Conseil constitutionnel ;

Considérant que les deux paragraphes précités des articles 83 et 84 sont, par conséquent , et dans la limite de ce qui a été exposé , compatibles avec la Constitution ;

En ce qui concerne le deuxième paragraphe (nouveau) de l'article 83 et le deuxième paragraphe (nouveau) de l'article 101 du code de la route et les articles 111(nouveau) et 112 (nouveau) dudit code contenus dans le projet soumis :

Considérant qu'il ressort du projet du deuxième paragraphe (nouveau) de l'article 101 du code de la route que l'agent habilité à constater les contraventions ordinaires prévues par l'article 83 du code de la route et ses textes d'application , dresse un procès -verbal indiquant que le contrevenant a été informé qu'en cas de paiement définitif de l'amende auprès d'une recette des finances , le procès -verbal ne sera pas transmis au juge cantonal ;

Considérant que le projet de l'article 111 (nouveau) du code de la route prévoit qu'en cas de refus du contrevenant de payer le montant de l'amende à titre de recouvrement définitif , un délai de sept jours à compter de la date de la contravention lui est accordé pour présenter ce qui atteste de la consignation du montant de l'amende auprès d'une recette des finances ;

Considérant qu'il ressort du projet de l'article 112 (nouveau) du code de la route que si le contrevenant ne procède pas à ladite consignation dans le délai indiqué , il sera considéré comme ayant renoncé à son droit de transmission du procès-verbal au juge cantonal et le règlement à titre définitif de l'amende devient exigible ;

Considérant qu'il ressort de l'ensemble de ces dispositions que le recouvrement des amendes afférentes aux contraventions ordinaires peut se faire , de façon définitive, auprès d'une recette des finances , ce qui aboutit , dans ce cas , à infliger, au contrevenant , une sanction pénale et à l'exécuter définitivement , sans le juger dans un procès lui offrant les garanties indispensables à sa défense ;

Considérant que le deuxième paragraphe de l'article 12 de la Constitution dispose que « tout prévenu est présumé innocent jusqu'à l'établissement de sa culpabilité à la suite d'une procédure lui offrant les garanties indispensables à sa défense » ;

Considérant qu'il découle de la présomption d'innocence consacrée par la Constitution , que le prévenu est dispensé de la charge de la preuve , cette charge incombant à l'autorité de poursuite ;

Considérant que l'article 5 de la Constitution prévoit la garantie de l'inviolabilité de la personne humaine ;

Considérant que le respect de la présomption d'innocence est à même d'assurer l'une des garanties de l'inviolabilité de la personne humaine ;

Considérant que , d'une part , il ressort de l'article 83(deuxième paragraphe nouveau) prévu dans le projet soumis que les contraventions ordinaires font partie de la catégorie des infractions sanctionnées par des amendes simples et non de celle des infractions sanctionnées par des peines privatives de liberté ou déshonorantes ou qui peuvent être inscrites au casier judiciaire du condamné ;

Considérant que , d'autre part , le fait d'infliger ces peines pécuniaires aux contrevenants et de les recouvrer définitivement ne porte pas atteinte à l'inviolabilité de la personne humaine , tant que l'auteur présumé de ces contraventions simples renonce , de son propre gré , à la présomption de son innocence ainsi qu'à son droit à être jugé , sous réserve de mentionner dans le procès-verbal que le contrevenant a été informé des droits auxquels il renonce ;

Considérant que le deuxième paragraphe (nouveau) de l'article 101 contenu dans le projet soumis prévoit que le procès-verbal dressé par l'agent qui constate la contravention ordinaire en question porte la mention que le contrevenant a été informé qu'en cas de paiement définitif de l'amende , ledit procès-verbal ne sera pas transmis au juge cantonal compétent ;

Considérant qu'il ressort de ces dispositions que lorsque le contrevenant, dans ce cas , procède au paiement définitif de l'amende, il le fait en pleine connaissance de ses droits et ne renonce à les exercer ni par contrainte , ni par ignorance ;

Considérant que les prescriptions du paragraphe 2 de l'article 12 de la Constitution ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative procède , par ailleurs , au recouvrement des amendes exigées à titre de consignation , tant que le projet de l'article 112 (nouveau) du code de la route offre , dans son premier paragraphe , la possibilité au contrevenant de se faire entendre par la justice en vue d'examiner l'infraction , contrôler la procédure de sa constatation et statuer sur le chef d'accusation retenu contre ledit contrevenant , dans le cadre d'un procès lui offrant les garanties indispensables à sa défense ;

Considérant que le recouvrement définitif des amendes ou la consignation de leur montant ne sont pas, eu égard aux garanties offertes au contrevenant dans les deux cas , contraires aux prescriptions du paragraphe 2 de l'article 12 de la Constitution ;

**Avis n° 21-2006 du Conseil constitutionnel sur un projet de loi
modifiant la loi n°2004-33 du 19 avril 2004 portant organisation des
transports terrestres**

Le Conseil constitutionnel ,

Vu la lettre du Président de la République en date du 10 mars 2005, parvenue au Conseil constitutionnel le 11 mars 2006 et lui soumettant un projet de loi modifiant la loi n°2004-33 du 19 avril 2004 portant organisation des transports terrestres ,

Vu la Constitution et notamment son préambule et ses articles 12,34et 72 ,

Vu la loi organique n°2004-52 du 12 juillet 2004 relative au Conseil constitutionnel ,

Vu le projet de loi modifiant la loi n°2004-33 du 19 avril 2004 portant organisation des transports terrestres ,

Vu sa décision de proroger le délai de consultation , en application de l'article 21 de la loi organique n° 2004-52 précitée ,

Où le rapport relatif au projet soumis ,

Après délibération ,

Sur la saisine du Conseil :

Considérant que le projet de loi examiné a pour objet d'abroger les dispositions de l'article 48 de la loi n°2004-33 du 19 avril 2004 portant organisation des transports terrestres et de les remplacer par de nouvelles dispositions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la Constitution , le Conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la Constitution et la saisine du Conseil est obligatoire pour les projets de loi relatifs à la détermination des infractions et des peines qui leur sont applicables ainsi qu'à la procédure devant les tribunaux ;

Considérant que les nouvelles dispositions contenues dans le projet de loi soumis ainsi que celles contenues dans la loi qu'il est projeté de modifier comprennent des dispositions ayant trait à la détermination des infractions et des peines qui leur sont applicables ainsi qu'à la procédure devant les tribunaux ;

Considérant que le projet de loi soumis s'insère , eu égard à son objet , dans le cadre de la saisine obligatoire ;

sur le fond :

Considérant que le projet de l'article 48 examiné contient , notamment , des dispositions concernant le dépôt du véhicule en fourrière, dans des cas déterminés , en cas de constatation de certaines infractions prévues à l'article 46 de la loi relative aux transports terrestres, par les agents habilités à cet effet , tel que cela ressort de l'article 45 de la loi en question ; que ledit projet de l'article 48 vise, également , à supprimer la procédure de saisine de la carte d'exploitation du véhicule , du certificat d'immatriculation du véhicule , de la carte professionnelle ou du permis de conduire ;

Considérant que le projet de l'article 48 ajoute , aux cas cités à l'article 46 de la loi relative aux transports terrestres , deux cas constituant chacun une infraction , le premier concernant le transport d'un nombre de personnes dépassant le nombre maximum légalement autorisé, le deuxième consistant à ne pas respecter la zone de circulation autorisée ;

Considérant que le projet soumis étend la possibilité de transiger , aux infractions en question qui représentent , au regard des peines encourues , des délits au sens de l'article 122 du code de procédure pénale ;

Considérant que l'article 47 de la loi relative aux transports terrestres prévoit que l'exécution de la transaction éteint l'action publique ;

Considérant que la Constitution consacre la règle de la séparation des pouvoirs , tel que cela ressort , notamment , de son préambule ;

Considérant que , s'il est loisible au législateur de prévoir l'extinction de l'action publique , dans certains cas , par l'effet de la transaction faite par l'administration avec les contrevenants , cette possibilité est cantonnée aux faits conduisant à des peines ayant un caractère indemnitaire , telles que les infractions fiscales , économiques et douanières ;

Considérant qu'en dehors de ces cas , la transaction en matière pénale ne peut être faite que par la justice qui détient cette compétence sur la base de la règle de la séparation des pouvoirs prévue par le préambule de la Constitution ;

Considérant qu'il apparaît des deux cas ajoutés aux infractions citées à l'article 46 de la loi relative aux transports terrestres et pour lesquels la transaction est possible , que les peines qui leur sont applicables ont un caractère indemnitaire ; que le fait , pour l'administration , de transiger à leur sujet est , de la sorte , compatible avec les dispositions de la Constitution ;

Considérant que le projet permet , également , à défaut de transaction au sujet des infractions en question , le dépôt d'une caution pécuniaire auprès de l'une des recettes des finances ;

Considérant qu'aux termes de l'article 45 de la loi relative aux transports terrestres , le gouverneur, dans la limite de ses compétences , et le ministre chargé du transport , dans les autres cas , transmettent, au procureur de la république territorialement compétent , les procès - verbaux n'ayant pas fait l'objet de transaction ;

Considérant que le paragraphe 2 de l'article 12 de la Constitution prévoit que « tout prévenu est présumé innocent jusqu'à l'établissement de sa culpabilité à la suite d'une procédure lui offrant les garanties indispensables à sa défense »;

Considérant que les prescriptions du paragraphe 2 de l'article 12 de la Constitution ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative procède au recouvrement des amendes exigées , sous forme de caution , tant que la loi offre au contrevenant la possibilité de se faire entendre par la justice en vue d'examiner l'infraction , contrôler la procédure de sa constatation et statuer à son sujet dans le cadre d'un procès offrant les garanties indispensables se rattachant aux droits de la défense ;

Considérant que le recouvrement préalable , sous forme de caution, n'est pas , eu égard aux garanties offertes au contrevenant , contraire aux prescriptions du paragraphe 2 de l'article 12 de la Constitution ;

Considérant qu'il apparaît de l'étude des dispositions du projet qu'elles ne sont pas contraires à la Constitution et sont compatibles avec celle-ci ;

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi modifiant la loi n°2004-33 du 19 avril 2004 portant organisation des transports terrestres ne soulève aucune inconstitutionnalité

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le lundi 24 avril 2006 sous la présidence de monsieur Fathi ABDENNADHER et en présence des membres madame Faïza KEFI, messieurs Abdelhakim BOURAOUI, Mabrouk BEN MOUSSA, Mohamed ZINE, Mohamed Ridha BEN HAMMED, Mohamed Kamel CHARFEDDINE , madame Jaouida GUIGA et monsieur Néjib BELAÏD .

Pour le Conseil constitutionnel
Le président
Fathi ABDENNADHER

décrets et arrêtés

MINISTÈRE DE L'INTERIEUR ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

Mouvement dans le corps des gouverneurs

Par arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 26 juillet 2006.

Monsieur Abdeljalil Zaddam, gouverneur de Ben Arous, est muté en ses mêmes fonctions au gouvernorat de l'Ariana à compter du 10 juillet 2006.

Par arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 26 juillet 2006.

Monsieur Faïez Ayad, gouverneur de l'Ariana, est muté en ses mêmes fonctions au gouvernorat de Ben Arous à compter du 10 juillet 2006.

Par arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 26 juillet 2006.

Monsieur Kamel Labbassi, gouverneur de Mahdia, est muté en ses mêmes fonctions au gouvernorat du Kef à compter du 10 juillet 2006.

Par arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 26 juillet 2006.

Monsieur Brahim Briki, gouverneur de Gabès, est muté en ses mêmes fonctions au gouvernorat de Kébili à compter du 10 juillet 2006.

Par arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 26 juillet 2006.

Monsieur Taïeb Ragoubi, gouverneur de Kébili, est muté en ses mêmes fonctions au gouvernorat de Sousse à compter du 10 juillet 2006.

Par arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 26 juillet 2006.

Monsieur Kamel Somaï gouverneur du Kef est muté en ses mêmes fonctions au gouvernorat de Sfax à compter du 10 juillet 2006.

Liste des agents à promouvoir au grade de technicien Au titre de l'année 2005

Madame Afifa Maghraoui.

Liste des agents temporaires catégorie « B » à la commune de Carthage à titulariser au choix au grade de secrétaire d'administration au corps commun des administrations publiques Au titre de l'année 2005

Madame Amel Nasralli.

Liste des agents temporaires catégorie « C » à la commune de Tunis à titulariser au choix au grade de commis d'administration au corps administratif commun des administrations publiques

Au titre de l'année 2005

Madame Hajer El Moaddeb.

Liste des agents à promouvoir au choix au grade de commis d'administration, ministère de l'intérieur et du développement local

Au titre de l'année 2005

Messieurs :

- Naceur El Adouani,
- Mohamed El Arbi Sghaïer,
- Turki Akrimi.

Liste des agents temporaires de la catégorie « C » à titulariser au choix dans le grade de commis d'administration

Au titre de l'année 2006

Madame Olfa Ben Zaakour.

Liste des agents temporaires catégorie « D » à la commune de Ghnada à titulariser au choix au grade d'agent d'accueil au corps administratif commun des administrations publiques Au titre de l'année 2005

Monsieur Lotfi El Fkih.

Liste des agents temporaires catégorie « D » à la commune de Tunis à titulariser au choix au grade d'agent d'accueil au corps administratif commun des administrations publiques Au titre de l'année 2005

Madame Asma Chafroud.

MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

LA QUALITE D'HONNEUR

Par décret n° 2006-2065 du 24 juillet 2006.

La qualité d'honneur est attribuée à Monsieur Mohamed Fatnassi, ex-procureur général de l'Etat près la cour de cassation.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Décret n° 2006-2066 du 24 juillet 2006, portant ratification d'un programme exécutif de coopération dans le domaine de l'emploi entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe Syrienne pour les années 2006/2008.

Le Président de la République,

Vu la Constitution et notamment son article 32,

Vu le programme exécutif de coopération dans le domaine de l'emploi entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe Syrienne pour les années 2006/2008, conclu à Tunis le 21 avril 2006.

Décète :

Article premier. - Est ratifié, le programme exécutif de coopération dans le domaine de l'emploi entre le gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement de la République Arabe Syrienne pour les années 2006/2008, conclu à Tunis le 21 avril 2006.

Art 2 : Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 juillet 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 2006-2067 du 24 juillet 2006.

Monsieur Mohamed Chagraoui, maître assistant de l'enseignement supérieur, est nommé chargé de mission auprès du cabinet du ministre des affaires étrangères.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

NOMINATIONS

Par arrêté du ministre de la défense nationale du 22 juillet 2006.

Les personnes sous-indiquées sont désignées membres de la commission nationale de plongée :

- Capitaine de vaisseau, Kamel Akrouf : spécialiste dans le domaine de la plongée : membre,

- Capitaine de vaisseau, Khaled Berriche : spécialiste dans le domaine de la plongée : membre,

- Capitaine de frégate, médecin Hatem Souissi : médecin spécialiste en médecine de plongée et hyperbare : membre,

- Capitaine de corvette, Slim Zouhaier Ben Chouikha : spécialiste dans le domaine de la plongée : membre,

- Capitaine de corvette, Abdellatif Haj Mtir : ingénieur qualifié dans les systèmes hyperbares : membre,

- Lieutenant de vaisseau, Maâmar Zayer : spécialiste des affaires maritimes : membre,

- Monsieur Kamel Lahmer, médecin du travail : membre,

- Monsieur Mohamed Trabelsi : spécialiste du droit du travail : membre,

- Monsieur Belgassem Ouechtati : représentant du syndicat interprofessionnel des armateurs de la plongée professionnelle : membre,

- Monsieur Hassen Bakouche : représentant de la fédération des activités subaquatiques de Tunisie : membre,

- Monsieur Salah Bejaoui : représentant de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche : membre.

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LA CHAMBRE DES DEPUTES ET LA CHAMBRE DES CONSEILLERS

Décret n° 2006-2068 du 24 juillet 2006, portant création d'une radio annexe à Tunis dénommée «Radio Tunisie Culture».

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre chargé de la communication et des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers,

Vu la loi n° 90-49 du 7 mai 1990, portant création de l'établissement de la radiodiffusion télévision tunisienne, telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-39 du 2 juin 1997 et notamment son article 5 (nouveau),

Vu le code de la communication promulgué par la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001, tel que complété par la loi n° 2002-46 du 7 mai 2002,

Vu le décret n° 2005- 2602 du 27 septembre 2005, fixant les attributions du ministère de la communication et des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers,

Vu l'avis du ministre des technologies de la communication,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est créée à Tunis une radio annexe à l'établissement de la radiodiffusion télévision tunisienne dénommée «radio Tunisie culture ».

Art. 2. - Le ministre chargé de la communication et des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers et le ministre des technologies de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 juillet 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-2069 du 24 juillet 2006, fixant les taux des contributions au financement du Fonds de Garantie des Victimes des Accidents de la Circulation et leur mode de calcul.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code des assurances promulgué par la loi n° 92-24 du 9 mars 1992, tel qu'il a été modifié et complété par la loi n° 2005-86 du 15 août 2005 et par la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour la gestion 2006, et notamment son article 176,

Vu le décret n° 65-25 du 22 janvier 1965, fixant les taux de contribution au financement du fonds de garantie des victimes des accidents d'automobiles,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, relatif à la fixation des attributions du ministère des finances,

Vu l'avis du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les taux des contributions au financement du fonds de garantie des victimes des accidents de la circulation sont fixés comme suit :

La contribution des entreprises d'assurances agréées à pratiquer l'assurance de la responsabilité civile résultant de l'usage des véhicules terrestres à moteur et leurs remorques : 10% des frais effectifs du Fonds de garantie des victimes des accidents de la circulation répartis au prorata de la part de chaque entreprise des primes ou cotisations d'assurances au titre de la branche de la responsabilité civile résultant de l'usage des véhicules terrestres à moteur et leurs remorques au cours de l'année écoulée.

Les frais effectifs du fonds sont constitués :

a) des sommes ordonnées au titre de l'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents de la circulation.

b) des sommes ordonnées au titre du paiement des honoraires des avocats qui représentent le chef du contentieux de l'Etat.

c) des sommes ordonnées au titre du paiement des honoraires des huissiers de justice qui font les assignations au profit du chef du contentieux de l'Etat.

La contribution des assurés : 2% des primes ou cotisations d'assurances émises au titre de la responsabilité civile, nettes d'annulations et de taxes.

Les sommes recouvrées des responsables des accidents conformément aux dispositions de l'article 175 du code des assurances.

Art. 2. - Sont abrogées, toutes les dispositions contraires à ce décret et notamment le décret n° 65-25 du 22 janvier 1965, fixant les taux de contribution au financement du fonds de garantie des victimes des accidents d'automobiles.

Art. 3. - Le ministre des finances et le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 juillet 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-2070 du 24 juillet 2006, accordant à la «société de promotion des foyers étudiants» une prime d'investissement pour la réalisation d'un foyer universitaire privé.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour l'année 2006,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 93-2542 du 27 décembre 1993, portant composition, organisation et modes de fonctionnement de la commission supérieure d'investissement,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre 2003, portant approbation du cahier des charges relatif à l'hébergement universitaire privé,

Vu l'avis de la commission supérieure d'investissement du 22 mai 2006,

Vu l'avis des ministres de l'enseignement supérieur, du commerce et de l'artisanat et du développement et de la coopération internationale,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - La «société de promotion des foyers étudiants» bénéficie d'une prime d'investissement dans la limite d'un montant maximum de 363 307 dinars pour la réalisation d'un foyer universitaire privé d'une capacité d'hébergement de 276 lits au minimum situé à Hiboun - Mahdia.

Art. 2. - La prime d'investissement visée à l'article premier du présent décret est débloquée en deux tranches comme suit :

- 50% lorsque les travaux auront atteint 50% du coût de l'investissement,

- 50% après l'achèvement total du foyer, soit 276 lits.

Cette prime est imputée sur les crédits inscrits au titre II du budget du ministère de l'enseignement supérieur.

Art. 3. - La «société de promotion des foyers étudiants» est tenue de respecter les délais de réalisation du foyer. Elle est tenue par ailleurs de se conformer aux clauses stipulées dans le cahier des charges approuvé par l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre 2003.

Art. 4. - Le loyer par lit ne doit pas dépasser un montant maximum fixé de commun accord avec le ministre de

l'enseignement supérieur et le ministre du commerce et de l'artisanat.

Art. 5 . - L'office des oeuvres universitaires pour le Centre est chargé d'assurer le contrôle et le suivi de la réalisation du foyer et de veiller à son exploitation conformément aux clauses stipulées dans le cahier des charges susvisé.

Art. 6. - La «société de promotion des foyers étudiants » est déchue de l'avantage prévu par l'article premier du présent décret conformément aux dispositions de l'article 65 du code d'incitation aux investissements en cas de non réalisation du projet conformément aux conditions susvisées ou en cas de détournement illégal de l'objet initial de l'investissement.

Art. 7. - Les ministres des finances, de l'enseignement supérieur, du commerce et de l'artisanat et du développement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis , le 24 juillet 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-2071 du 24 juillet 2006, accordant à Madame Om Heni Mejri, une prime d'investissement pour la réalisation d'un foyer universitaire privé.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour l'année 2006,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 93-2542 du 27 décembre 1993 portant composition, organisation et modes de fonctionnement de la commission supérieure d'investissement,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre 2003 portant approbation du cahier des charges relatif à l'hébergement universitaire privé,

Vu l'avis de la commission supérieure d'investissement du 22 mai 2006,

Vu l'avis des ministres de l'enseignement supérieur, du commerce et de l'artisanat et du développement et de la coopération internationale,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - Mme Om Heni Mejri bénéficie d'une prime d'investissement dans la limite d'un montant maximum de 70 125 dinars pour la réalisation d'un foyer universitaire privé d'une capacité d'hébergement de 51 lits au minimum situé à Hiboun - Mahdia.

Art. 2. - La prime d'investissement visée à l'article premier du présent décret est débloquée en deux tranches comme suit :

- 50% lorsque les travaux auront atteint 50% du coût de l'investissement,

- 50% après l'achèvement total du foyer, soit 51 lits.

Cette prime est imputée sur les crédits inscrits au titre II du budget du ministère de l'enseignement supérieur.

Art. 3. - Madame Om Heni Mejri est tenue de respecter les délais de réalisation du foyer. Elle est tenue par ailleurs de se conformer aux clauses stipulées dans le cahier des charges approuvé par l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre 2003.

Art. 4. - Le loyer par lit ne doit pas dépasser un montant maximum fixé de commun accord avec le ministre de l'enseignement supérieur et le ministre du commerce et de l'artisanat.

Art. 5. - L'office des oeuvres universitaires pour le Centre est chargé d'assurer le contrôle et le suivi de la réalisation du foyer et de veiller à son exploitation conformément aux clauses stipulées dans le cahier des charges susvisé.

Art. 6. - Madame Om Heni Mejri est déchue de l'avantage prévu par l'article premier du présent décret conformément aux dispositions de l'article 65 du code d'incitation aux investissements en cas de non réalisation du projet conformément aux conditions susvisées ou en cas de détournement illégal de l'objet initial de l'investissement.

Art. 7 . - Les ministres des finances, de l'enseignement supérieur, du commerce et de l'artisanat et du développement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis , le 24 juillet 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté du ministre des finances du 22 juillet 2006, portant augmentation des prévisions des crédits d'engagement et de paiement couverts par des ressources extérieures affectées aux projets de développement de l'Etat pour l'année 2005.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 89-112 du 26 décembre 1989,

Vu la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l'année 2005 telle qu'elle été modifiée par la loi n° 2005-103 du 15 décembre 2005 portant loi de finances complémentaire pour l'année 2005 et notamment ses articles 1,3 et 5 et les tableaux A, C et E annexés.

Arrête :

Article premier. - Sont augmentés, les montants des crédits d'engagement et de paiement couverts par des ressources extérieures affectées aux projets de développement de l'Etat pour l'année 2005 comme suit :

- crédits d'engagement de 1156.868.000 dinars à 1.227.090.427 dinars soit une augmentation de 70.222.427 dinars,

- crédits de paiement de 534.000.000 dinars à 581.576.059 dinars soit une augmentation de 47.576.059 dinars.

Ces augmentations sont réparties au niveau des chapitres de la manière suivante :

N° des chapitres	Désignation des chapitres	Neuvième partie : Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées	
		Crédits d'engagements	Crédits de paiements
3	Premier ministère	-	800 000
4	Ministère de l'intérieur et du développement local	18 042 000	18 042 000
6	Ministère des affaires étrangères	7 006 000	6 006 000
12	Ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques	6 142 100	-
13	Ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises	6 176 950	5 176 950
14	Ministère du commerce et de l'artisanat	392 662	508 424
15	Ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire	1 945 000	-
16	Ministère de l'environnement et du développement durable	12 901 500	4 371 500
18	Ministère des technologies de la communication	1 255 365	1 111 025
19	Ministère du transport	5 761 500	-
22	Ministère de la jeunesse, des sports et l'éducation physique	1 352 000	-
23	Ministère de la santé publique	1 267 500	-
25	Ministère de l'éducation et de la formation	5 206 750	8 604 560
26	Ministère de l'enseignement supérieur	1 499 000	1 681 500
28	Ministère de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes	1 274 100	1 274 100
Total		70 222 427	47 576 059

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 juillet 2006.

Le ministre des finances

Mohamed Rachid Kechiche

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des finances du 22 juillet 2006, relatif aux modalités de tenue des registres de comptabilité matière par les personnes physiques ou morales qui procèdent à titre habituel à l'achat, à la vente ou à la fabrication des métaux précieux ou leur réception à titre de dépôt ou pour réparation ou à la collecte des ouvrages en métaux précieux destinés à la casse à l'exception de l'argent.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 2005-17 du 1^{er} mars 2005, relative aux métaux précieux et notamment son article 6,

Vu le décret n° 2006-1247 du 2 mai 2006, relatif à l'application des dispositions de la loi n° 2005-17 du 1^{er} mars 2005 relative aux métaux précieux et notamment ses articles 5, 8, 16, 20 et 22.

Arrête :

Article premier. - L'artisan bijoutier doit tenir dans chaque local déclaré un registre de comptabilité matière selon un modèle établi par l'administration, côté et paraphé par le bureau de la garantie ou le bureau du contrôle des impôts dont il dépend, sur lequel sont inscrits au jour le jour sans blanc, ni rature, ni surcharge notamment :

1. Aux entrées :

- la date d'acquisition de la quantité de platine ou d'or fin,

- le poids du platine ou d'or fin,

- le numéro et la date du bon de livraison émis par la Coopérative Artisanale ou de la facture de la Banque Centrale de Tunisie, au titre de la quantité acquise de platine ou d'or fin,

- la désignation des ouvrages en métaux précieux provenant de l'or destiné à la casse, leur titre, leur poids et leur nombre et le numéro et la date de leur présentation au bureau de la garantie pour le poinçonnage.

2. Aux sorties :

- la date de vente des ouvrages en métaux précieux, leur type, leur titre et leur poids y compris les ouvrages provenant de l'or destiné à la casse,

- les nom, prénoms ou la raison sociale du client, son adresse et son matricule fiscal pour les professionnels.

En sus des mentions prévues par le paragraphe premier du présent article, l'artisan bijoutier qui procède à la fabrication des ouvrages en métaux précieux au profit des tiers doit mentionner au registre de comptabilité matière susvisé :

1. Aux entrées :

- la date de la réception du platine, de l'or, de l'or fin ou des ouvrages en métaux précieux objet de l'opération de sous-traitance,
- la désignation du type, poids et titre des ouvrages objet de l'opération de sous-traitance.

2. Aux sorties :

- la désignation des ouvrages en métaux précieux fabriqués dans le cadre de l'opération de sous-traitance,
- la date de restitution des ouvrages au commerçant ou à l'artisan.

Art. 2. - Le commerçant bijoutier doit tenir dans chaque local déclaré un registre de comptabilité matière selon un modèle établi par l'administration, côté et paraphé par le bureau de la garantie ou le bureau de contrôle des impôts dont il dépend. Sont inscrites audit registre au jour le jour sans blanc, ni rature, ni surcharge toutes les mentions relatives aux opérations effectuées sous forme d'achat et de vente et dont notamment :

1. Aux entrées :

- la date d'acquisition,
- le type des ouvrages en métaux précieux, leur titre, leur poids et le numéro du poinçon de maître qui y est apposé,
- les nom , prénoms ou la raison sociale et le matricule fiscal du vendeur ou le numéro de la carte d'identité nationale du vendeur pour les non professionnels,
- la désignation des ouvrages en métaux précieux provenant de l'or destiné à la casse, leur titre , leur poids et leur nombre et le numéro et la date de leur présentation au bureau de la garantie pour le poinçonnage,
- les nom, prénoms et le numéro du poinçon de maître de l'artisan pour les ouvrages provenant de l'or destiné à la casse.

2. Aux sorties :

- la date de la vente des ouvrages en métaux précieux, leur titre, poids et le numéro du poinçon de maître qui y est apposé y compris les ouvrages provenant de l'or destiné à la casse,
- les nom , prénoms ou la raison sociale du client et le matricule fiscal pour les professionnels.

Art. 3. - Au cas où l'artisan bijoutier procède aux opérations de vente des ouvrages en métaux précieux en plus de l'activité de fabrication, il doit reprendre au registre de comptabilité matière, en sus des mentions reprises à l'article premier du présent arrêté, les mentions relatives aux ouvrages achetés en vue de la revente, et ce, selon les dispositions de l'article 2 du présent arrêté.

Art. 4. - Les personnes physiques et les personnes morales qui exercent d'autres activités relatives aux métaux précieux tels que apprêteur, batteur, tireur, façonnier, graveur, polisseur, ciseleur, doreur, doivent tenir dans chaque local déclaré un registre de comptabilité matière

selon un modèle établi par l'administration, côté et paraphé par le bureau de la garantie ou le bureau de contrôle des impôts dont ils dépendent sur lequel sont inscrites, au jour le jour, sans blanc, ni rature, ni surcharge toutes les mentions relatives aux opérations effectuées au profit des tiers dont notamment :

1. Aux entrées :

- la date de réception des ouvrages en métaux précieux,
- le type des ouvrages en métaux précieux, leur titre, leur poids, et le numéro du poinçon de maître qui y est apposé,
- les nom, prénoms et le numéro de la carte d'identité nationale ou la raison sociale du propriétaire du platine ou de l'or ou des ouvrages en métaux précieux et le matricule fiscal pour les professionnels.

2. Aux sorties :

- la date de vente ou de restitution des ouvrages en métaux précieux,
- la désignation des ouvrages en métaux précieux , leur titre, leur poids, et le numéro du poinçon de maître qui y est apposé.

Art. 5. - L'amine des bijoutiers doit tenir le registre prévu par l'article 4 ci-haut sur lequel sont inscrites les ventes réalisées par son intermédiaire. Dans ce cas, l'amine des bijoutiers doit mentionner, notamment, la date de la vente des ouvrages en métaux précieux, les nom , prénoms ou la raison sociale de l'acheteur et son matricule fiscal pour les professionnels, ou la date de restitution des ouvrages en métaux précieux à son propriétaire.

Art. 6. - L'artisan ou le commerçant bijoutier qui procède à la collecte des ouvrages en métaux précieux destinés à la casse, doit tenir dans chaque local déclaré un registre de comptabilité matière selon un modèle établi par l'administration côté et paraphé par le bureau de la garantie ou le bureau de contrôle des impôts dont il dépend sur lequel sont inscrits au jour le jour sans blanc, ni rature, ni surcharge notamment :

1. Aux entrées :

- le numéro d'ordre de l'opération, selon une série régulière et ininterrompue, et ce, au titre de chaque année,
- la date de l'opération,
- la nature de l'opération (achat ou fabrication de nouveau),
- les nom, prénoms, l'adresse et le numéro de la carte d'identité nationale du propriétaire des ouvrages en métaux précieux et le matricule fiscal pour les professionnels,
- la désignation du nombre et des caractéristiques des ouvrages en métaux précieux destinés à la casse, leur titre et leur poids,
- la date de présentation des ouvrages collectés au bureau de la garantie,
- le poids des ouvrages,
- le numéro et la date de l'inscription des ouvrages au registre prévu à cet effet au bureau de la garantie.

2. Aux sorties :

- la date de la présentation des ouvrages en métaux précieux au laboratoire central d'analyses et d'essais ou à l'organisme habilité,

- le poids des ouvrages déterminé par le laboratoire central d'analyses et d'essais ou par l'organisme habilité,
- le numéro et le titre du lingot obtenu, son poids et la date de sa livraison,
- le poids et le titre de l'or fin obtenu,
- la date de la livraison par le laboratoire central d'analyses et d'essais ou l'organisme habilité au commerçant ou à l'artisan de l'or fin,
- les nom, prénoms et le numéro du poinçon de maître du fabricant pour le registre du commerçant,
- la désignation du nombre et des caractéristiques des ouvrages en métaux précieux provenant de l'or destiné à la casse, leur titre et leur poids,
- le numéro et la date de la présentation des ouvrages au bureau de la garantie pour le poinçonnage.

Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 juillet 2006.

Le ministre des finances

Mohamed Rachid Kechiche

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des finances du 22 juillet 2006, fixant le tarif de rémunération des officiers des services financiers.

Le ministre des finances,

Vu le code de procédure civile et commerciale promulgué par la loi n° 59-130 du 5 octobre 1959, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2002-82 du 3 août 2002,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003, et la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005, portant loi de finances pour l'année 2006,

Vu le code des droits et procédures fiscaux promulgué par la loi n° 2000-82 du 9 août 2000, notamment ses articles 10 et 58, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment l'article 73 de la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003, et la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005, portant loi de finances pour l'année 2006,

Vu le décret n° 70-572 du 20 novembre 1970, fixant la nomenclature des dépenses qui peuvent être payées par voie d'avance de trésorerie, tel que complété par le décret n° 83-180 du 24 février 1983,

Vu l'arrêté du ministre des finances du 19 février 2003, fixant le tarif de rémunération des officiers des services financiers.

Arrête :

Article premier. - La rémunération de l'officier des services financiers est composée :

1- d'un montant fixe au titre de la signification des avis simples et des avis recommandés ainsi que de la signification des actes des services du contrôle fiscal à raison de 0,800 dinar par signification,

2- d'un montant fixe au titre de la signification des titres de poursuites et des actes d'exécution ultérieurs, à raison de 2 dinars par signification ou acte d'exécution, exceptées les saisies de biens meubles autres que l'argent, les valeurs ou les parts sociales, qui donnent lieu à la perception d'un montant fixe égal à 25 dinars par saisie exécutée,

3- d'un montant variable calculé au taux de 1% du montant des recouvrements mensuels réalisés après la date de signification de l'avis recommandé avec un minimum de 0,500 dinar et un plafond de 100 dinars par opération de recouvrement.

Art. 2. - La rémunération fixe mensuelle brute liquidée sur la base des montants prévus aux paragraphes 1 et 2 de l'article premier du présent arrêté, ne peut dépasser 700 dinars. Cette rémunération couvre tous les frais y compris les frais de déplacement nécessités par la signification des actes de poursuites.

Art. 3. - La rémunération totale mensuelle brute liquidée sur les bases prévues à l'article premier du présent arrêté ne peut être inférieure à 300 dinars à condition de réaliser un minimum de deux cents significations, ni supérieure à 2000 dinars.

Art. 4. - La rémunération de l'officier des services financiers est payée par le comptable public, auprès duquel il est nommé, par voie d'avance de trésorerie à régulariser sur les crédits du budget du ministère des finances, conformément au décret n° 70-572 du 20 novembre 1970, tel que complété par le décret n° 83-180 du 24 février 1983.

Art. 5. - Sont abrogées, les dispositions de l'arrêté du ministre des finances du 19 février 2003.

Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 juillet 2006.

Le ministre des finances

Mohamed Rachid Kechiche

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

RECETTE D'ENREGISTREMENT DES ACTES DE SOCIÉTÉS

Par arrêté du ministre des finances du 22 juillet 2006.

Est créée, à compter du 1^{er} juillet 2006, une recette pour l'enregistrement des actes de sociétés auprès du guichet unique de l'agence de promotion de l'industrie à Sousse.

La recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sousse, aura pour attribution principale l'enregistrement des actes de sociétés.

La gestion de ladite recette, ainsi que sa caisse, sont classées dans la 1^{ère} catégorie.

**Liste des agents à promouvoir au choix au grade
d'inspecteur des services financiers à la régie nationale
des tabacs et des allumettes (ministère des finances)
Au titre de l'année 2005**

Monsieur Abdelaziz Bouadila.

**Liste des agents à promouvoir au choix au grade
d'adjoint technique à la régie nationale des tabacs et des
allumettes (ministère des finances)
Au titre de l'année 2005**

Mesdames et Messieurs :

- Mahmoud Askri,
- Mohamed Naceur Belhadj El Air,
- Mongi Ben Abderazek,
- Mohamed Hédi Ouerghi,
- Mustapha Hbes,
- Mohamed Ouerghi,
- Faouzi Laâdhari,
- Abdelhakim Chihi,
- Latifa Ben Brahim épouse Harzi,
- Hédia Labidi épouse Hosni.

**MINISTERE DU DEVELOPPEMENT
ET DE LA COOPERATION
INTERNATIONALE**

**Décret n° 2006-2072 du 24 juillet 2006, portant
ratification de la convention de prêt conclue le 3
avril 2006 entre le gouvernement de la République
Tunisienne et le fonds arabe pour le
développement économique et social pour la
contribution au financement du projet du réseau
régional routier classé et des pistes rurales.**

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la loi n° 2006-39 du 19 juin 2006, portant approbation de la convention de prêt conclue le 3 avril 2006 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le fonds arabe pour le développement économique et social pour la contribution au financement du projet du réseau régional routier classé et des pistes rurales,

Vu la convention de prêt conclue le 3 avril 2006 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le fonds arabe pour le développement économique et social pour la contribution au financement du projet du réseau régional routier classé et des pistes rurales.

Décrète :

Article premier. - Est ratifiée, la convention conclue à Tunis, le 3 avril 2006 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le fonds arabe pour le développement économique et social, relative à l'octroi à la République Tunisienne d'un prêt d'un montant de seize millions (16.000.000) de dinars Koweïtiens, pour la contribution au financement du projet du réseau régional routier classé et des pistes rurales.

Art. 2. - Le ministre du développement et de la coopération internationale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis , le 24 juillet 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

**Décret n° 2006-2073 du 24 juillet 2006, portant
ratification de la convention de prêt conclue le 3
avril 2006 entre le gouvernement de la République
Tunisienne et le fonds arabe pour le
développement économique et social pour la
contribution au financement du projet du barrage
Oued El Kébir dans le gouvernorat de Gafsa.**

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la loi n° 2006-38 du 19 juin 2006, portant approbation de la convention de prêt conclue le 3 avril 2006 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le fonds arabe pour le développement économique et social pour la contribution au financement du projet du barrage Oued El Kébir dans le gouvernorat de Gafsa,

Vu la convention de prêt conclue le 3 avril 2006 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le fonds arabe pour le développement économique et social pour la contribution au financement du projet du barrage Oued El Kébir dans le gouvernorat de Gafsa.

Décrète :

Article premier. - Est ratifiée, la convention conclue à Tunis, le 3 avril 2006 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le fonds arabe pour le développement économique et social, relative à l'octroi à la République Tunisienne d'un prêt d'un montant de trois millions (3.000.000) de dinars Koweïtiens, pour la contribution au financement du projet du barrage Oued El Kébir dans le gouvernorat de Gafsa.

Art. 2. - Le ministre du développement et de la coopération internationale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis , le 24 juillet 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

**Décret n° 2006-2074 du 24 juillet 2006, portant
ratification du contrat de garantie conclu le 1^{er}
décembre 2005 entre la République Tunisienne et
la Banque Européenne d'Investissement, relatif au
prêt accordé aux institutions tunisiennes de crédit
pour la contribution au financement des
investissements des PME dans les secteurs de
l'industrie et des services(prêt global IV).**

Le Président de la République,

Vu la Constitution et notamment son article 32 ,

Vu la loi n° 2006-40 du 19 juin 2006, portant approbation du contrat de garantie conclu le 1^{er} décembre 2005 entre la République Tunisienne et la Banque

Européenne d'Investissement, relatif au prêt accordé aux institutions tunisiennes de crédit pour la contribution au financement des investissements des PME dans les secteurs de l'industrie et des services (prêt global IV),

Vu le contrat de garantie conclu le 1^{er} décembre 2005 entre la République Tunisienne et la Banque Européenne d'Investissement, relatif au prêt accordé aux institutions tunisiennes de crédit pour la contribution au financement des investissements des PME dans les secteurs de l'industrie et des services (prêt global IV),

Décète :

Article premier. - Est ratifié, le contrat de garantie conclu à Tunis le 1^{er} décembre 2005 entre la République Tunisienne et la Banque Européenne d'Investissement, relatif au prêt d'un montant de cent vingt millions (120 000 000) d'euros accordé aux institutions tunisiennes de crédit pour la contribution au financement des investissements des PME dans les secteurs de l'industrie et des services (prêt global IV).

Art. 2. - Le ministre du développement et de la coopération internationale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis , le 24 juillet 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-2075 du 24 juillet 2006, portant ratification du contrat de garantie conclu le 1^{er} décembre 2005 entre la République Tunisienne et la Banque Européenne d'Investissement, relatif à la ligne de crédit accordée aux institutions tunisiennes de crédit pour la contribution au financement des projets dans les secteurs innovants et à haute valeur ajoutée (prêt global Technopoles).

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la loi n° 2006-41 du 19 juin 2006, portant approbation du contrat de garantie conclu le 1^{er} décembre 2005 entre la République Tunisienne et la Banque Européenne d'Investissement, relatif à la ligne de crédit accordée aux institutions tunisiennes de crédit pour la contribution au financement des projets dans les secteurs innovants et à haute valeur ajoutée (prêt global Technopoles),

Vu le contrat de garantie conclu le 1^{er} décembre 2005 entre la République Tunisienne et la Banque Européenne d'Investissement, relatif à la ligne de crédit accordée aux institutions tunisiennes de crédit pour la contribution au financement des projets dans les secteurs innovants et à haute valeur ajoutée (prêt global Technopoles).

Décète :

Article premier. - Est ratifié, le contrat de garantie conclu à Tunis le 1^{er} décembre 2005 entre la République Tunisienne et la Banque Européenne d'Investissement, relatif au prêt d'un montant de soixante millions (60.000.000) d'euros accordé aux institutions tunisiennes

de crédit pour la contribution au financement des projets dans les secteurs innovants et à haute valeur ajoutée (prêt global technopoles).

Art. 2. - Le ministre du développement et de la coopération internationale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis , le 24 juillet 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-2076 du 24 juillet 2006, portant ratification de l'accord de prêt conclu le 21 mars 2006 entre la République Tunisienne et le fonds OPEP pour le développement international et relatif à la contribution au financement du projet de développement de la distribution du gaz naturel.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la loi n° 2006-28 du 15 mai 2006, portant approbation de l'accord de prêt conclu le 21 mars 2006 entre la République Tunisienne et le fonds OPEP pour le développement international et relatif à la contribution au financement du projet de développement de la distribution du gaz naturel,

Vu l'accord de prêt conclu le 21 mars 2006 entre la République Tunisienne et le fonds OPEP pour le développement international et relatif à la contribution au financement du projet de développement de la distribution du gaz naturel.

Décète :

Article premier. - Est ratifié, l'accord de prêt conclu à Tunis, le 21 mars 2006, entre la République Tunisienne et le fonds OPEP pour le développement international et relatif à l'octroi à la République Tunisienne d'un prêt d'un montant de seize millions huit cent soixante dix mille (16.870.000) euros pour la contribution au financement du projet de développement de la distribution du gaz naturel.

Art. 2. - Le ministre du développement et de la coopération internationale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis , le 24 juillet 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
--

NOMINATIONS

Par décret n° 2006-2077 du 26 juillet 2006.

Monsieur Habib Tijani, ingénieur général, est chargé des fonctions de directeur de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de développement agricole intégré de Joumine et Ghzala du gouvernorat de Bizerte.

Par décret n° 2006-2078 du 26 juillet 2006.

Monsieur Hédi Boughanmi, ingénieur des travaux, est nommé en qualité de sous-directeur chargé de la programmation, du suivi et de l'évaluation à l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de développement agricole intégré de Joumine et Ghzala du gouvernorat de Bizerte.

Par décret n° 2006-2079 du 26 juillet 2006.

Madame Monia Baccouche épouse Ghanmi, ingénieur principal, est nommée en qualité de chef de service chargée du développement collectif et d'animation rurale à l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de développement agricole intégré de Joumine et Ghzala du gouvernorat de Bizerte.

Par décret n° 2006-2080 du 26 juillet 2006.

Madame Monia Guissouma, ingénieur des travaux, est nommée en qualité de chef de service chargée de l'infrastructure à l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de développement agricole intégré de Joumine et Ghzala du gouvernorat de Bizerte.

Par décret n° 2006-2081 du 26 juillet 2006.

Monsieur Mongi Lammouchi, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service de programmation des études des barrages à la direction des grands barrages relevant de la direction générale des barrages et des grands travaux hydrauliques au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques.

Par décret n° 2006-2082 du 26 juillet 2006.

Monsieur Lazhar Gammoudi, ingénieur des travaux, est nommé en qualité de chef de service chargé du suivi et de l'évaluation à l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de développement agricole intégré de Joumine et Ghzala du gouvernorat de Bizerte.

Par décret n° 2006-2083 du 26 juillet 2006.

Monsieur Mondher Kaddour, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement des sols au commissariat régional au développement agricole de Zaghouan.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un chef de service d'administration centrale.

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 22 juillet 2006, portant confirmation de laboratoires de recherche à l'institut de la recherche agronomique de Tunisie.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi d'orientation n° 96-6 du 31 janvier 1996, relative à la recherche scientifique et au développement technologique telle que modifiée par la loi n° 2000-68 du 17 juillet 2000 et la loi n° 2002-53 du 3 juin 2002,

Vu le décret n° 91-104 du 21 janvier 1991, portant organisation et attributions de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles tel que modifié par le décret n° 95-1000 du 5 juin 1995, le décret n° 98-1144 du 18 mai 1998 et le décret n° 2003-1678 du 4 août 2003,

Vu le décret n° 97-938 du 19 mai 1997, portant organisation scientifique, administrative et financière des établissements publics de recherche scientifique et les modalités de leur fonctionnement,

Vu le décret n° 97-939 du 19 mai 1997, fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement des laboratoires et des unités de recherche tel que complété par le décret n° 2001-2777 du 6 décembre 2001 et notamment son article 9,

Vu le décret n° 97-941 du 19 mai 1997, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité national d'évaluation des activités de recherche scientifique,

Vu le décret n° 97-942 du 19 mai 1997, relatif aux contrats passés avec les personnels de recherche,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 11 juin 1998, fixant les critères d'éligibilité au statut de laboratoire de recherche,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 1^{er} septembre 2000, portant création de laboratoires de recherche à l'institut national de la recherche agronomique de Tunisie,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 25 avril 2001, portant création de laboratoires de recherche à l'institut national de la recherche agronomique de Tunisie.

Arrête :

Article unique. - Les laboratoires de recherche ci-après mentionnés créés au sein de l'institut national de la recherche agronomique de Tunisie par les arrêtés du ministre de l'agriculture susvisés du 1^{er} septembre 2000 et du 25 avril 2001 continuent à effectuer leurs programmes de recherche, et ce, pour une nouvelle période de quatre années à compter de l'année 2004 jusqu'à l'année 2007 :

- laboratoire de grandes cultures,
- laboratoire de biotechnologie et de physiologie végétale,
- laboratoire de la protection des végétaux,
- laboratoire d'économie rurale,
- laboratoire d'agronomie,
- laboratoire d'horticulture,
- laboratoire de la production animale et fourragère.

Tunis, le 22 juillet 2006.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

NOMINATIONS

Par arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 22 juillet 2006.

Les personnes physiques indiquées ci-après sont désignées des experts en diagnostic (auditeurs) technique, périodique et obligatoire des équipements, des travaux et des modes de production liés à l'utilisation des eaux :

- Rafla Fakhar épouse Echick.
- Mourad Chouikh.
- Anouar El Ktiti.
- Mohamed Ettahar Gouider.
- Abdellah Baba.
- Mohamed Ali Badreddine.
- Habib Gazzouni.
- Habib Trabelsi.
- Sami Ghrab.
- Yassine Jmel.
- Riadh Ouesslati.
- Amira Khélili.
- Chaker Aouadi.
- Anis Chkioua.
- Fethi Ayari.
- Najeh Bougherra.
- Abdellahmid Trechla.
- Sadok Ben Jmiaa.
- Slahedine Ellouze.
- Khadija Hédhli.
- Leila Méjri.
- Ziad Marzouki.
- Omar Bayouli.
- Fakher Omar.
- Amine Abid.
- Khanes Boukadi.
- Hayet Zaara.

Les personnes morales indiquées ci-après sont également désignées des experts en diagnostic (auditeurs) technique, périodique et obligatoire des équipements, des travaux et des modes de production liés à l'utilisation des eaux :

- La société Transtac.
- La société du génie rural, urbain et sanitaire.
- La société tunisienne des études et de formation.

Sont abrogés, tous les arrêtés antérieures à ce présent arrêté et notamment celui du 7 avril 2003 portant désignation des experts en diagnostic (auditeurs) technique, périodique et obligatoire des équipements, des travaux et des modes de production liés à l'utilisation des eaux tel que complété par l'arrêté du 28 mars 2005 et par l'arrêté du 8 mars 2006.

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Arrêté de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 22 juillet 2006, portant délimitation des zones requérant l'établissement d'un plan d'aménagement urbain de Riwak, de la délégation de Dgach, gouvernorat de Tozeur,

La ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Sur proposition du gouverneur de Tozeur,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 95-68 du 24 juillet 1995,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2003-78 du 29 décembre 2003 et modifié par la loi n° 2005-71 du 4 août 2005 et notamment son article 14,

Vu la délibération du conseil régional de Tozeur réuni le 1^{er} octobre 2005.

Arrête :

Article premier. - Les zones requérant l'établissement d'un plan d'aménagement urbain au croisement des deux routes nationales n° 3 et 16 de Riwak, de la délégation, de Dgach, gouvernorat de Tozeur, sont délimitées par la ligne fermée (A,B,C,D,E,F), indiquées par la couleur rouge sur le plan annexé au présent arrêté et conformément aux dispositions insérées dans le tableau suivant :

Points	X : en mètres	Y : en mètres
A	79875	158933
B	80098	158746
C	80210	158886
D	80110	158981
E	80636	159520
F	80528	159626

Art. 2. -Le gouverneur de Tozeur est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 juillet 2006.

La ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire

Samira Khayech Belhaj

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre du transport du 24 juillet 2006, fixant le modèle et les conditions d'obtention du certificat de qualification de base à la sécurité exigé des gens de mer employés à bord des navires de mer astreints à tenir un registre d'équipage.

Le ministre du transport,

Vu la convention internationale du travail n° 108 concernant les pièces d'identité nationales des gens de mer ratifiée par la loi n° 59-126 du 7 octobre 1959,

Vu la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille conclue à Londres le 7 juillet 1978, dont la République Tunisienne a été autorisée d'y adhérer par la loi n° 94-46 du 9 mai 1994, notamment son chapitre VI, sa règle VI/1 et la section A-VI/1 de son code,

Vu la loi n° 98-109 du 28 décembre 1998, relative à l'office de la marine marchande et des ports,

Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986, fixant les attributions du ministère du transport,

Vu le décret n° 2002-1778 du 3 août 2002, fixant les conditions d'exercice des fonctions des gens de mer à bord des navires de mer astreints à tenir un registre d'équipage et aux contrôles y afférent, notamment son article 6,

Vu le décret n° 2004-398 du 24 février 2004, portant organisation de l'académie navale et fixant son système de formation,

Vu l'arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 13 novembre 2003, fixant les normes de qualité en matière de formation maritime et d'administration du système de délivrance des brevets des gens de mer ainsi que le modèle de l'attestation de conformité,

Vu l'arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 13 novembre 2003, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission d'évaluation périodique des établissements de formation maritime, des unités de formation des gens de mer et du service chargé d'administrer le système de délivrance des brevets des gens de mer,

Vu l'arrêté du ministre du transport du 2 mars 2005, fixant le modèle, la durée de validité et les conditions d'obtention des brevets et des visas exigés pour l'exercice des fonctions des gens de mer à bord des navires de mer astreints à tenir un registre d'équipage.

Arrête :

Article premier. - Pour obtenir le certificat de qualification de base à la sécurité l'intéressé doit satisfaire aux conditions suivantes :

1- être âgé de 18 ans au moins,

2- être titulaire d'une attestation de réussite à la formation prévue à l'article 2 du présent arrêté, délivrée par un

établissement de formation maritime ou une unité de formation des gens de mer ayant une attestation de conformité,

3- être titulaire d'une pièce d'identité des gens de mer en cours de validité.

Art. 2. - Le programme de formation théorique et pratique pour l'obtention du certificat de qualification de base à la sécurité est fixé à l'annexe 1 du présent arrêté.

Art. 3. - Les attestations de réussite délivrées par un établissement de formation maritime ou une unité de formation des gens de mer étranger peuvent être acceptées à condition que cet établissement ou cette unité figure sur la liste des établissements de formation arrêtée et mise à jour par décision du ministre du transport.

Art. 4. - L'obtention du certificat de qualification de base à la sécurité est effectué sur demande écrite de l'intéressé adressée à l'office de la marine marchande et des ports et accompagnée des pièces suivantes :

- une copie de la carte d'identité nationale,

- une copie certifiée conforme de l'attestation de réussite à la formation prévue à l'article 2 du présent arrêté,

- une copie de la pièce d'identité des gens de mer en cours de validité.

Art. 5. - En cas de perte ou de détérioration du certificat de qualification de base à la sécurité, un seul duplicata est délivré sur demande signée par l'intéressé, adressée à l'office de la marine marchande et des ports et accompagnée soit d'une attestation de perte délivrée par l'autorité compétente ou du certificat détérioré.

Art. 6. - Le certificat de qualification de base à la sécurité est constitué d'un papier renforcé de couleur blanche et d'un format 210 mm x 297mm.

Le certificat de qualification de base à la sécurité est conforme au modèle prévu à l'annexe 2 du présent arrêté et est rédigé en langues arabe et anglaise.

Le certificat est délivré par le président-directeur général de l'office de la marine marchande et des ports et porte le cachet de l'office.

Art. 7. - Toute délivrance d'un certificat est mentionnée dans un registre conçu à cet effet, côté et paraphé, tenu par l'office de la marine marchande et des ports.

Art. 8. - Les certificats de qualification de base à la sécurité, délivrés antérieurement à la publication du présent arrêté restent valables.

Art. 9. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 juillet 2006.

Le ministre du transport

Abderrahim Zouari

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Annexe I

Programme de formation théorique et pratique pour l'obtention du certificat de qualification de base à la sécurité

I- Familiarisation

- Savoir communiquer avec d'autres personnes se trouvant à bord en ce qui concerne les questions de sécurité élémentaires et comprendre les symboles, indications et signaux d'alarme ayant trait à la sécurité.
- Savoir quelles mesures prendre dans le cas où :
 - une personne tombe à la mer ;
 - un incendie ou de la fumée sont détectés ; ou
 - l'alarme d'incendie ou l'alarme pour l'abandon du navire retentit.
- Identifier les postes de rassemblement et d'embarquement ainsi que les échappées en cas d'urgence.
- Localiser et faire endosser les brassières de sauvetage ;
- Donner l'alarme et avoir une connaissance de base de l'utilisation des extincteurs d'incendie portatifs.
- Prendre immédiatement des mesures lors d'un accident ou autre urgence médicale avant de faire appel à une aide médicale complémentaire à bord.
- Fermer et ouvrir les portes d'incendie, les portes étanches aux intempéries et les portes étanches à l'eau installées à bord du navire particulier, autres que celles prévues pour les ouvertures de coque.

II- Formation de base

A) Techniques individuelles de survie

- Types de situations d'urgence pouvant survenir, telles qu'abordage, incendie et naufrage.
- Types d'engins de sauvetage normalement transportés à bord des navires.
- Armement des embarcations et radeaux de sauvetage .
- Emplacement des engins de sauvetage individuels.
- Principes concernant la survie.
- Nécessité d'être prêt à faire face à toute situation d'urgence.
- Mesures à prendre en cas d'appel aux postes des embarcations et radeaux de sauvetage.
- Mesures à prendre lorsqu'il faut abandonner le navire.
- Mesures à prendre dans l'eau.
- Mesures à prendre à bord d'une embarcation ou d'un radeau de sauvetage.
- Principaux dangers auxquels sont exposés les survivants.

B) Prévention de l'incendie et lutte contre l'incendie

1. Les trois éléments à la base de l'incendie et des explosions

- combustible ;
- oxygène ;
- source d'inflammation.

2. Sources d'inflammation

- chimiques ;
- biologiques ;
- physiques.

3. Matériaux inflammables

- inflammabilité ;
- point d'inflammation ;
- température de combustion ;
- vitesse de combustion ;
- valeur thermique ;
- limite inférieure d'inflammabilité ;
- limite supérieure d'inflammabilité ;
- gamme d'inflammabilité ;
- mise en atmosphère inerte ;
- électricité statique ;
- point d'éclairé ;
- inflammation spontanée.

4. Risques d'incendie et propagation de l'incendie

- par rayonnement ;
- par convection ;
- par conduction.

5. Réactivité

6. Classification des feux et agents d'extinction pouvant être utilisés

7. Causes principales d'incendie à bord des navires.

- fuites d'hydrocarbures dans la chambre des machines ;
- cigarettes ;
- surchauffe (paliers) ;
- équipement de cuisine (fourneaux, conduits d'évacuation, friteuses, plaques chauffantes, etc...)
- inflammation spontanée (cargaison, déchets, etc.) ;
- travail à chaud (soudage, oxycoupage, etc.) ;
- appareils électriques (court-circuit, réparations non professionnelles) ;
- réaction, auto-échauffement et inflammation spontanée, incendie volontaire, électricité statique.

8. Prévention de l'incendie

- les dispositifs de détection d'incendie et de fumée ;
- les avertisseurs automatiques d'incendie

9. Matériel de lutte contre l'incendie

a) Installations fixes à bord et leur emplacement

- collecteurs d'incendie, bouches d'incendie ;
- raccord international de jonction avec la terre ;
- installations d'extinction par étouffement, gaz carbonique (CO₂) mousse ;
- hydrocarbures halogénés ;
- système d'extinction par projection d'eau diffusée sous pression dans les locaux de catégorie spéciale, etc...
- dispositif automatique d'extinction par eau diffusée ;
- pompe d'incendie de secours, génératrice de secours ;
- diffuseurs de poudre chimique ;
- notions générales sur les appareils portatifs requis et disponibles ;
- diffuseur de brouillard sous haute pression ;
- mousse à haut foisonnement.

b) Equipement de pompier et équipement individuel, emplacement à bord

- appareil respiratoire ;
- appareil de réanimation ;
- casque ou masque protégeant de la fumée ;
- ceinture et ligne de sécurité résistant au feu.

c) Equipement général

- manches d'incendie, ajutages, raccords, haches d'incendie ;
- extincteurs d'incendie portatifs ;
- couvertures d'incendie.

10. Structure et dispositifs

- échappées ;
- dispositifs de dégazage des citernes ;
- cloisonnements des types A, B et C ;
- dispositifs de mise sous atmosphère inerte.

11. Organisation de la lutte contre l'incendie à bord du navire

- alarme générale ;
- plans de la lutte contre l'incendie, postes de rassemblement et fonctions à remplir par chaque membre de l'équipage ;
- communications, y compris entre le navire et la terre lorsque le navire est au port ;
- consignes de sécurité que doit suivre le personnel ;
- exercices périodiques à bord du navire ;
- systèmes de rondes.

12. Connaissance pratique des méthodes de réanimation

13. Méthodes de lutte contre l'incendie

- déclenchement de l'alarme ;
- localisation et circonscription
- rejet à la mer ;
- inhibition:
- refroidissement ;
- étouffement ;
- extinction ;
- veille en cas de reprises de l'incendie ;
- évacuation de la fumée.

14. Agents d'extinction de l'incendie

- eau en jet plein, eau pulvérisée, brouillard, noyage ;
- mousse à haut, moyen et bas foisonnement ;
- gaz carbonique (CO₂) ;
- halon ;
- mousse filmogène ;
- poudre chimique.

15. Formation pratique

- Utiliser divers types d'extincteurs d'incendie portatifs ;
- Utiliser les appareils respiratoires autonomes ;
- Eteindre les incendies peu importants, par exemple les incendies d'origine électrique, les incendies d'hydrocarbures ou de propane ;
- Eteindre les incendies graves avec de l'eau (eau pulvérisée ou jet) ;
- Eteindre les incendies avec de la mousse, de la poudre ou tout autre agent chimique approprié ;
- Pénétrer et traverser un compartiment dans lequel de la mousse à haute expansion a été injectée, en utilisant une ligne de sécurité mais sans porter d'appareil respiratoire ;
- Eteindre les incendies dans des espaces fermés remplis de fumée en portant un appareil respiratoire autonome ;
- Eteindre les incendies avec du brouillard d'eau ou tout autre agent approprié de lutte contre l'incendie en utilisant un local d'habitation ou une chambre des machines factice en feu et rempli de fumée épaisse
- Eteindre les incendies d'hydrocarbures en utilisant une canne à brouillard et un jet diffuseur de produits chimiques secs, de la poudre ou des cannes à mousse ; et
- Effectuer le sauvetage dans un espace rempli de fumée en portant un appareil respiratoire.

C) Premiers secours élémentaires

- Evaluation des besoins des blessés et des menaces pour sa propre sécurité .
- Connaissance de l'anatomie et des fonctions de l'organisme.
- Compréhension des mesures à prendre immédiatement en cas d'urgence, y compris l'aptitude à :
 - mettre le blessé dans la position voulue ;
 - utiliser les techniques de réanimation ;
 - maîtriser les hémorragies ;
 - appliquer les mesures appropriées de traitement élémentaire du choc ;
 - prendre les mesures appropriées en cas de brûlures, y compris celles dues à des liquides chauds et des accidents d'origine électrique ;
 - porter secours à un blessé et le transporter ;
 - improviser des bandages et utiliser le matériel de premiers secours.

D) Sécurité individuelle et responsabilités sociales

- Types de situations d'urgence pouvant survenir, telles qu'abordage, incendie et naufrage.
- Connaissance des plans d'urgence de bord destinés à faire face aux situations d'urgence.
- Signaux d'urgence et tâches spécifiques assignées aux membres de l'équipage dans le rôle d'appel. Postes de rassemblement. Utilisation correcte de l'équipement de protection individuel.
- Mesures à prendre lorsqu'une situation d'urgence potentielle est décelée, y compris un incendie, un abordage, un échouement et l'entrée d'eau dans le navire.
- Mesures à prendre lorsque les signaux d'alarme en cas de situation critique retentissent.
- Importance de la formation et des exercices.
- Connaissance des échappées et des systèmes de communication interne et d'alarme.
- Effets d'une pollution opérationnelle ou accidentelle sur le milieu marin.
- Procédures élémentaires de protection de l'environnement
- Importance de respecter à tout moment des pratiques de travail sûres.
- Dispositifs de sécurité et de protection disponibles contre les dangers potentiels à bord.
- Précautions à prendre avant de pénétrer dans des espaces clos.
- Familiarisation avec les mesures adoptées à l'échelon international concernant la prévention des accidents et l'hygiène du travail.
- Aptitude à comprendre les ordres et à communiquer avec les autres dans le cadres des tâches à accomplir à bord.
- Importance de maintenir de bonnes relations humaines et de travail à bord du navire.
- Responsabilités sociales, conditions d'emploi, droits et obligations des individus, dangers liés à l'utilisation des drogues et de l'alcool

REPUBLIC OF TUNISIA
MINISTRY OF TRANSPORT
MERCHANT MARINE AND PORTS OFFICE

الجمهورية التونسية
وزارة النقل
مديران البحرية التجارية و الموانئ

شهادة في التكوين الأساسي للسلاوة

BASIC SAFETY TRAINING CERTIFICATE

رقم الشهادة/BT/...

Taking into consideration the International Convention on Standards of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978, as amended, to which the Republic of Tunisia was authorized to accede by the law N°94-46 dated on may, 9th 1994, and the Order of the Minister of transport dated on concerning the conditions to obtain the basic safety training certificate and its form.

بعد الإطلاع على الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة و الحفارة للملاحين لسنة 1978 كما تم تنفيذها، المرخص للجمهورية التونسية في الانضمام إليها بالقانون عدد 46 لسنة 1994 المؤرخ في 9 ماي 1994، وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في و شروط الحصول على شهادة في التكوين الأساسي للسلاوة.

تشهد السلطة البحرية التونسية أن :

Mr.

السيد

Born on

المولود في

Registered under number

والمسجل تحت عدد

has been found duly qualified in accordance with the provisions of regulation VI/1 and section A-VI/1 paragraph 2 of the above mentioned international convention.

تتوفر فيه الكفاءة حسب ما تقتضيه أحكام اللائحة 1/VI و الفقرة 2 من القسم ألف - 1/VI من الاتفاقية الدولية المذكورة أعلاه.

Tunis on

تونس في

Official Seal الختم الرسمي

الرئيس المدير العام لموانئ البحرية التجارية و الموانئ

The President General Director of the Merchant Marine and Ports Office

إمضاء صاحب الشهادة

Signature of the holder

.....

Arrêté du ministre du transport du 24 juillet 2006, fixant le modèle et les conditions d'obtention du certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides exigé des gens de mer employés à bord des navires de mer astreints à tenir un registre d'équipage.

Le Ministre du transport

Vu la convention internationale du travail n° 108 concernant les pièces d'identité nationales des gens de mer ratifiée par la loi n° 59-126 du 07 octobre 1959 .

Vu la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille conclue à Londres le 07 Juillet 1978, dont la République Tunisienne a été autorisée d'y adhérer par la loi n° 94-46 du 09 mai 1994 , notamment son chapitre VI, sa règle VI/2 et les paragraphes 5 à 8 de la section A-VI/2 de son code.

Vu la loi n° 98-109 du 28 décembre 1998, relative à l'office de la marine marchande et des ports.

Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986 fixant les attributions du ministère du transport.

Vu le décret n° 2002-1778 du 03 août 2002 fixant les conditions d'exercice des fonctions des gens de mer à bord des navires de mer astreints à tenir un registre d'équipage et aux contrôles y afférent, notamment son article 6.

Vu le décret n° 2004-398 du 24 février 2004, portant organisation de l' académie navale et fixant son système de formation.

Vu l'arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 13 novembre 2003, fixant les normes de qualité en matière de formation maritime et d'administration du système de délivrance des brevets des gens de mer ainsi que le modèle de l'attestation de conformité.

Vu l'arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 13 novembre 2003, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission d'évaluation périodique des établissements de formation maritime, des unités de formation des gens de mer et du service chargé d'administrer le système de délivrance des brevets des gens de mer.

Vu l'arrêté du ministre du transport, du 2 mars 2005, fixant le modèle, la durée de validité et les conditions d'obtention des brevets et des visas exigés pour l'exercice des fonctions des gens de mer à bord des navires de mer astreints à tenir un registre d'équipage.

Arrête :

Article 1 : Pour obtenir le certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides, l'intéressé doit satisfaire aux conditions suivantes :

1. être âgé de 18 ans au moins ;
2. être titulaire de :
 - une attestation de réussite à la formation prévue à l'article 2 du présent arrêté, délivrée par un établissement de formation maritime ou une unité de formation des gens de mer ayant une attestation de conformité;
 - un certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations de sauvetage et des canots de secours autres que les canots de secours rapides en cours de validité ;
3. être titulaire d'une pièce d'identité des gens de mer en cours de validité.

Article 2 : Le programme de formation théorique et pratique pour l'obtention du certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides est fixé à l'annexe 1 du présent arrêté.

Article 3 : Les attestations de réussite délivrées par un établissement de formation maritime ou une unité de formation des gens de mer étranger peuvent être acceptées à condition que cet établissement ou cette unité figure sur la liste des établissements de formation arrêtée et mise à jour par décision du ministre du transport

Article 4 : L'obtention du certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides est effectué sur demande écrite de l'intéressé adressée à l'office de la marine marchande et des ports et accompagnée des pièces suivantes :

- une copie de la carte d'identité nationale ;
- une copie certifiée conforme de l' attestation de réussite à la formation prévue à l'article 2 du présent arrêté ;
- une copie de la pièce d'identité des gens de mer en cours de validité .
- une copie du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations de sauvetage et des canots de secours autres que les canots de secours rapides en cours de validité

Article 5 : La validité du certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides est de 5 années.

Article 6 : Les gens de mer qui veulent renouveler la validité du certificat qu'ils ont obtenu en vertu des dispositions du présent arrêté, en leur délivrant un nouveau certificat, doivent justifier d'un service en mer pendant une période totale d'au moins 12 mois au cours des cinq années précédant la date de la demande de renouvellement. A défaut, ils doivent suivre la formation prévue à l'article 2 du présent arrêté.

Le renouvellement est effectué sur demande écrite de l'intéressé adressée à l'office de la marine marchande et des ports et accompagnée des pièces suivantes :

- une copie de la carte d'identité nationale ;
- un relevé de navigation datant de moins de 3 mois ou une copie certifiée conforme de l'attestation de réussite à la formation prévue à l'article 2 du présent arrêté ;
- une copie de la pièce d'identité des gens de mer en cours de validité .

Article 7 : En cas de perte ou de détérioration du certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides, un seul duplicata est délivré sur demande signée par l'intéressé, adressée à l'office de la marine marchande et des ports et accompagnée soit d'une attestation de perte délivrée par l'autorité compétente ou du certificat détérioré.

Article 8 : Le certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides est constitué d'un papier renforcé de couleur blanche et d'un format 210 mm x 297 mm.

Le certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides est conforme au modèle prévu à l'annexe 2 du présent arrêté et est rédigé en langues arabe et anglaise.

Le certificat est délivré par le président directeur général de l'office de la marine marchande et des ports et porte le cachet de l'office.

Article 9 : Toute délivrance d'un certificat est mentionnée dans un registre conçu à cet effet, côté et paraphé tenu par l'office de la marine marchande et des ports.

Article 10 : Les certificats d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides, délivrés antérieurement à la publication du présent arrêté restent valables jusqu'à expiration de leurs validités.

Article 11 : Le présent arrêté est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 juillet 2006.

Le ministre du transport
Abderrahim Zouari

Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Annexe I

Programme de formation théorique et pratique pour l'obtention du certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides

1. Construction des canots de secours rapides et éléments faisant partie de son armement.
2. Caractéristiques particulières et équipement des canots de secours rapides.
3. Précautions à prendre pendant la mise à l'eau et la récupération des canots de secours rapides.
4. Méthodes de redressement d'un canot de secours rapide ayant chaviré.
5. Comment manœuvrer un canot de secours rapide dans les conditions régnantes et dans des conditions météorologiques et d'état de mer défavorables.
6. Matériel de navigation et de sécurité disponible dans un canot de secours rapide.
7. Circuits de recherche et facteurs environnementaux influant sur leur exécution.
8. Evaluation de la disponibilité immédiate des canots de secours rapides et de leur armement.
9. Connaissance de l'entretien, des réparations d'urgence, du gonflage et du dégonflage normaux des chambres de flottabilité des canots de secours rapides gonflés.
10. Méthodes de mise en marche et de fonctionnement d'un moteur de canot de secours rapide et de ses accessoires.

REPUBLIC OF TUNISIA
MINISTRY OF TRANSPORT
MERCHANT MARINE AND PORTS OFFICE

الجمهورية التونسية
وزارة النقل
مديوان البحرية التجارية و الموانئ

شهادة الأهلية لاستخدام زوارق الإنقاذ السريعة

CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN FAST RESCUE BOATS

رقم الشهادة /FRB/...

Taking into consideration the International Convention on Standards of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978, as amended, to which the Republic of Tunisia was authorized to accede by the law N°94-46 dated on may, 9th 1994, and the Order of the Minister of transport dated on concerning the conditions to obtain the certificate of proficiency in fast rescue boats and its form.

The Tunisian Maritime Authority certifies that :

Mr.

Born on

Registered under number

has been found duly qualified in accordance with the provisions of regulation VI/2.2 and section A-VI/2 paragraphs 5 to 8 of the above mentioned convention.

Tunis on

الختم الرسمي

The President General Director of the Merchant Marine and Ports Office

إمضاء صاحب الشهادة
Signature of the holder

بعد الإطلاع على الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة و الخفارة للملاحين لسنة 1978 كما تم تقييدها، المخصص للجمهورية التونسية في الانضمام إليها بالقانون عدد 46 لسنة 1994 المؤرخ في 9 ماي 1994، و على قرار وزير النقل المؤرخ في و شروط الحصول على شهادة الأهلية لاستخدام زوارق الإنقاذ السريعة.

تشهد السلطة لبحرية التونسية أن :

السيد

المولود في
و المسجل تحت عدد

تتوفر فيه الكفاءة حسب ما تقتضيه اللائحة 2.2/VI والقسم ألف - 2/VI من الفقرة 5 الى الفقرة 8 من الاتفاقية الدولية المذكورة أعلاه.

تونس في

الرئيس العام لمديوان البحرية التجارية و الموانئ

.....

Arrêté du ministre du transport du 24 juillet 2006, fixant le modèle et les conditions d'obtention du certificat de qualification aux techniques avancées de lutte contre l'incendie exigé des gens de mer employés à bord des navires de mer astreints à tenir un registre d'équipage.

Le Ministre du Transport

Vu la convention internationale du travail n° 108 concernant les pièces d'identité nationales des gens de mer ratifiée par la loi n° 59-126 du 07 octobre 1959 .

Vu la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille conclue à Londres le 07 Juillet 1978, dont la République Tunisienne a été autorisée d'y adhérer par la loi n° 94-46 du 09 mai 1994 , notamment son chapitre VI, sa règle VI/3 et la section A-VI/3 de son code.

Vu la loi n° 98-109 du 28 décembre 1998, relative à l'office de la marine marchande et des ports.

Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986 fixant les attributions du ministère du transport.

Vu le décret n° 2002-1778 du 03 août 2002 fixant les conditions d'exercice des fonctions des gens de mer à bord des navires de mer astreints à tenir un registre d'équipage et aux contrôles y afférent, notamment son article 6.

Vu le décret n° 2004-398 du 24 février 2004, portant organisation de l'académie navale et fixant son système de formation.

Vu l'arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 13 novembre 2003, fixant les normes de qualité en matière de formation maritime et d'administration du système de délivrance des brevets des gens de mer ainsi que le modèle de l'attestation de conformité.

Vu l'arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 13 novembre 2003, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission d'évaluation périodique des établissements de formation maritime, des unités de formation des gens de mer et du service chargé d'administrer le système de délivrance des brevets des gens de mer.

Vu l'arrêté du ministre du transport, du 2 mars 2005, fixant le modèle, la durée de validité et les conditions d'obtention des brevets et des visas exigés pour l'exercice des fonctions des gens de mer à bord des navires de mer astreints à tenir un registre d'équipage.

Arrête :

Article 1 : Pour obtenir le certificat de qualification aux techniques avancées de lutte contre l'incendie l'intéressé doit satisfaire aux conditions suivantes :

- être âgé de 18 ans au moins ;
- être titulaire d'une attestation de réussite à la formation prévue à l'article 2 du présent arrêté, délivrée par un établissement de formation maritime ou une unité de formation des gens de mer ayant une attestation de conformité ;
- être titulaire d'une pièce d'identité des gens de mer en cours de validité.

Article 2 : Le programme de formation théorique et pratique pour l'obtention du certificat de qualification aux techniques avancées de lutte contre l'incendie est fixé à l'annexe 1 du présent arrêté.

Article 3 : Les attestations de réussite délivrées par un établissement de formation maritime ou une unité de formation des gens de mer étranger peuvent être acceptées à condition que cet établissement ou cette unité figure sur la liste des établissements de formation arrêtée et mise à jour par décision du ministre du transport

Article 4 : L'obtention du certificat de qualification aux techniques avancées de lutte contre l'incendie est effectué sur demande écrite de l'intéressé adressée à l'office de la marine marchande et des ports et accompagnée des pièces suivantes :

- une copie de la carte d'identité nationale ;
- une copie certifiée conforme de l' attestation de réussite à la formation prévue à l'article 2 du présent arrêté ;
- une copie de la pièce d'identité des gens de mer en cours de validité .

Article 5 : La validité du certificat de qualification aux techniques avancées de lutte contre l'incendie est de 5 années.

Article 6 : Les gens de mer qui veulent renouveler la validité du certificat qu'ils ont obtenu en vertu des dispositions du présent arrêté, en leur délivrant un nouveau certificat, doivent justifier d'un service en mer pendant une période totale d'au moins 12 mois au cours des cinq années précédant la date de la demande de renouvellement. A défaut, ils doivent suivre la formation prévue à l'article 2 du présent arrêté.

Le renouvellement est effectué sur demande écrite de l'intéressé adressée à l'office de la marine marchande et des ports et accompagnée des pièces suivantes :

- une copie de la carte d'identité nationale ;
- un relevé de navigation datant de moins de 3 mois ou une copie certifiée conforme de l'attestation de réussite à la formation prévue à l'article 2 du présent arrêté ;
- une copie de la pièce d'identité des gens de mer en cours de validité.

Article 7 : En cas de perte ou de détérioration du certificat de qualification aux techniques avancées de lutte contre l'incendie, un seul duplicata est délivré sur demande signée par l'intéressé, adressée à l'office de la marine marchande et des ports et accompagnée soit d'une attestation de perte délivrée par l'autorité compétente ou du certificat détérioré.

Article 8 : Le certificat de qualification aux techniques avancées de lutte contre l'incendie est constitué d'un papier renforcé de couleur blanche et d'un format 210 mm x 297 mm.

Le certificat de qualification aux techniques avancées de lutte contre l'incendie est conforme au modèle prévu à l'annexe 2 du présent arrêté et est rédigé en langues arabe et anglaise.

Le certificat est délivré par le président directeur général de l'office de la marine marchande et des ports et porte le cachet de l'office.

Article 9 : Toute délivrance d'un certificat est mentionnée dans un registre conçu à cet effet, côté et paraphé tenu par l'office de la marine marchande et des ports.

Article 10 : Les certificats de qualification aux techniques avancées de lutte contre l'incendie, délivrés antérieurement à la publication du présent arrêté restent valables jusqu'à expiration de leurs validités.

Article 11 : Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 juillet 2006.

Le ministre du transport

Abderrahim Zouari

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Annexe I

Programme de formation théorique et pratique pour l'obtention du certificat de Qualification aux techniques avancées de lutte contre l'incendie

- . Méthodes de lutte contre l'incendie en mer et au port.
- . Utilisation de l'eau pour éteindre l'incendie et son effet sur la stabilité du navire, précautions et méthodes correctives .
- . communications et coordination pendant les opérations de lutte contre l'incendie.
- . Contrôle de la ventilation , y compris extracteur de fumée.
- . Contrôle des circuits de combustible et des circuits électriques.
- . Risques présentés par les procédés de lutte contre l'incendie (distillation sèche, réactions chimiques, incendies dans les carreaux des chaudières, etc...) .
- . Lutte contre un incendie mettant en cause des marchandises dangereuses.
- . Précautions contre l'incendie et risques liés à l'entreposage et à la manutention de matériaux (peintures, etc) .
- . Encadrement des personnes à bord.
- . Procédures de coordination avec les équipes d'incendie de terre.
- . Préparation de plans d'urgence.
- . Composition et effectifs des équipes d'incendie.
- . Stratégie pour lutter contre des incendies dans diverses parties du navire .
- . Dispositifs de détection de l'incendie. Dispositifs fixes d'extinction de l'incendie. Matériel portatif et mobile, y compris extincteurs, pompes, matériel de secours et de sauvetage, équipement de survie et de protection individuel et matériel de communication.
- . Prescriptions concernant les visites réglementaires et les visites de classification.
- . Evaluation de la cause des événements dus à un incendie.

REPUBLIC OF TUNISIA
MINISTRY OF TRANSPORT
MERCHANT MARINE AND PORTS OFFICE

الجمهورية التونسية
وزارة النقل
مديوان البحرية التجارية و الموانئ

شهادة الكفاءة في التفتيات المتقدمة لكافة الرائدة

ADVANCED FIRE FIGHTING TRAINING COURSE CERTIFICATE

رقم الشهادة .../AFT/...

Taking into consideration the International Convention on Standards of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978, as amended, to which the Republic of Tunisia was authorized to accede by the law N°94-46 dated on may, 9th 1994, and the Order of the Minister of transport dated on concerning the conditions to obtain the advanced fire fighting training course certificate and its form.

The Tunisian Maritime Authority certifies that :

Mr.

Born on

Registered under number

has been found duly qualified in accordance with the provisions of regulation VI/3 and section A-VI/3 of the above mentioned international convention.

This certificate expires on

Tunis on

Official Seal
الختم الرسمي

The President General Director of the Merchant Marine and Ports Office

إبضاء صاحب الشهادة
Signature of the holder

بعد الإطلاع على الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة و الخفارة للملاحين لسنة 1978 كما تم تقييدها، المخصص للجمهورية التونسية في الانضمام إليها بالتأشرون عدد 46 لسنة 1994 المؤرخ في 9 ماي 1994 و على قرار وزير النقل المؤرخ في و المعلق بخطط النموذج و شروط الحصول على شهادة الكفاءة في التفتيات المتقدمة لكافة الرائدة

تشهد السلطة البحرية التونسية أن :

السيد

المولد في

والمسجل تحت عدد

تتوفر فيه الكفاءة حسب ما تقتضيه أحكام اللائحة 3/VI و القسم ألف - 3/VI من الاتفاقية الدولية المذكورة أعلاه.

تنتهي صلاحية هذه الشهادة في

تونس في

الرئيس المدير العام لموانئ البحرية التجارية و الموانئ

Arrêté du ministre du transport du 24 juillet 2006, fixant le modèle et les conditions d'obtention du certificat de qualification en matière de soins médicaux d'urgence à bord du navire exigé des gens de mer employés à bord des navires de mer astreints à tenir un registre d'équipage.

Le Ministre du transport

Vu la convention internationale du travail n° 108 concernant les pièces d'identité nationales des gens de mer ratifiée par la loi n° 59-126 du 07 octobre 1959 .

Vu la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille conclue à Londres le 07 Juillet 1978, dont la République Tunisienne a été autorisée d'y adhérer par la loi n° 94-46 du 09 mai 1994 , notamment son chapitre VI, sa règle VI/4 et les paragraphes 1 à 3 de la section A-VI/4 de son code.

Vu la loi n° 98-109 du 28 décembre 1998, relative à l'office de la marine marchande et des ports.

Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986 fixant les attributions du ministère du transport.

Vu le décret n° 2002-1778 du 03 août 2002 fixant les conditions d'exercice des fonctions des gens de mer à bord des navires de mer astreints à tenir un registre d'équipage et aux contrôles y afférent et notamment son article 6.

Vu le décret n° 2004-398 du 24 février 2004, portant organisation de l'académie navale et fixant son système de formation.

Vu l'arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 13 novembre 2003, fixant les normes de qualité en matière de formation maritime et d'administration du système de délivrance des brevets des gens de mer ainsi que le modèle de l'attestation de conformité.

Vu l'arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 13 novembre 2003, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission d'évaluation périodique des établissements de formation maritime, des unités de formation des gens de mer et du service chargé d'administrer le système de délivrance des brevets des gens de mer.

Vu l'arrêté du ministre du transport, du 2 mars 2005, fixant le modèle, la durée de validité et les conditions d'obtention des brevets et des visas exigés pour l'exercice des fonctions des gens de mer à bord des navires de mer astreints à tenir un registre d'équipage.

Arrête

Article 1 : Pour obtenir le certificat de qualification en matière de soins médicaux d'urgence à bord du navire l'intéressé doit satisfaire aux conditions suivantes:

- être âgé de 18 ans au moins ;
- être titulaire d'une attestation de réussite à la formation prévue à l'article 2 du présent arrêté, délivrée par un établissement de formation maritime ou une unité de formation des gens de mer ayant une attestation de conformité ;
- être titulaire d'une pièce d'identité des gens de mer en cours de validité.

Article 2 : Le programme de formation théorique et pratique pour l'obtention du certificat de qualification en matière de soins médicaux d'urgence à bord du navire est fixé à l'annexe 1 du présent arrêté.

Article 3 : Les attestations de réussite délivrées par un établissement de formation maritime ou une unité de formation des gens de mer étranger peuvent être acceptées à condition que cet établissement ou cette unité figure sur la liste des établissements de formation arrêtée et mise à jour par décision du ministre du transport

Article 4 : L'obtention du certificat de qualification en matière de soins médicaux d'urgence à bord du navire est effectué sur demande écrite de l'intéressé adressée à l'office de la marine marchande et des ports et accompagnée des pièces suivantes :

- une copie de la carte d'identité nationale ;
- une copie certifiée conforme de l' attestation de réussite à la formation prévue à l'article 2 du présent arrêté ;
- une copie de la pièce d'identité des gens de mer en cours de validité .

Article 5 : La validité du certificat de qualification en matière de soins médicaux d'urgence à bord du navire est de 5 années.

Article 6 : Les gens de mer qui veulent renouveler la validité du certificat qu'ils ont obtenu en vertu des dispositions du présent arrêté, en leur délivrant un nouveau certificat, doivent justifier d'un service en mer pendant une période totale d'au moins 12 mois au cours des cinq années précédant la date de la demande de renouvellement. A défaut, ils doivent suivre la formation prévue à l'article 2 du présent arrêté .

Le renouvellement est effectué sur demande écrite de l'intéressé adressée à l'office de la marine marchande et des ports et accompagnée des pièces suivantes :

- une copie de la carte d'identité nationale ;
- un relevé de navigation datant de moins de 3 mois ou une copie certifiée conforme de l'attestation de réussite à la formation prévue à l'article 2 du présent arrêté ;
- une copie de la pièce d'identité des gens de mer en cours de validité .

Article 7 : En cas de perte ou de détérioration du certificat de qualification en matière de soins médicaux d'urgence à bord du navire, un seul duplicata est délivré sur demande signée par l'intéressé, adressée à l'office de la marine marchande et des ports et accompagnée soit d'une attestation de perte délivrée par l'autorité compétente ou du certificat détérioré.

Article 8 : Le certificat de qualification en matière de soins médicaux d'urgence à bord du navire est constitué d'un papier renforcé de couleur blanche et d'un format 210 mm x297 mm.

Le certificat de qualification en matière de soins médicaux d'urgence à bord du navire est conforme au modèle prévu à l'annexe 2 du présent arrêté et est rédigé en langues arabe et anglaise.

Le certificat est délivré par le président directeur général de l'office de la marine marchande et des ports et porte le cachet de l'office.

Article 9 : Toute délivrance d'un certificat est mentionnée dans un registre conçu à cet effet, côté et paraphé tenu par l'office de la marine marchande et des ports.

Article 10 : Les certificats de qualification en matière de soins médicaux d'urgence à bord du navire, délivrés antérieurement à la publication du présent arrêté restent valables jusqu'à expiration de leurs validités.

Article 11 : Le présent arrêté est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 juillet 2006.

Le ministre du transport

Abderrahim Zouari

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Annexe I

Programme de Formation théorique et pratique pour l'obtention du certificat de qualification en matière de soins médicaux d'urgence à bord du navire

1. Protéger/Alerter :

- Protéger (protection immédiate et adaptée)
 - Soi-même .
 - Le blessé ou le malade.
 - Les tiers.des dangers et risques environnants
- Alerte : rapide et précise.

2. Dégagements d'urgence :

- Savoir reconnaître les situations qui imposent un dégagement ou un déplacement immédiat de la victime.
- Savoir le faire avec un risque mesuré pour soi-même ou par la victime

3. Bilan et surveillance :

- Savoir observer l'état des fonctions vitales (nerveuse , respiratoire et circulatoire).
- Savoir reconnaître et apprécier les signes d'une détresse vitale.

4. Hémorragies :

- Savoir reconnaître une hémorragie.
- Connaître la conduite à tenir et savoir pratiquer les gestes adaptés

5. Victime inconsciente :

- Connaître les risques encourus par une personne inconsciente.
- Savoir explorer et dégager les voies aériennes.
- Savoir mettre la victime en position latérale de sécurité.

6. Détresse respiratoire :

- Savoir reconnaître une détresse respiratoire.
- Savoir pratiquer sans matériel :
 - La désobstruction des voies aériennes.
 - Une ventilation artificielle efficace.

7. Arrêt cardio-respiratoire:

- Savoir reconnaître un arrêt cardio-respiratoire .
- Savoir pratiquer une respiration artificielle associée à un massage cardiaque externe efficace (M.C.E.) .

8. Malaise

- Savoir apprécier la gravité d'un malaise en fonction des signes et de leur évolution.
- Savoir adapter la conduite à tenir devant un malaise supposé grave ou non.

9. Plaies et brûlures

- Connaître la nature des dangers les plus fréquents :
 - d'une plaie.
 - d'une brûlure.
- Savoir différencier :
 - une plaie simple d'une plaie grave.
 - une brûlure simple d'une brûlure grave.
- Savoir agir devant :
 - une plaie simple.
 - une plaie grave.
 - une brûlure simple.
 - une brûlure grave.

10. Atteinte traumatique des os et articulations

- Savoir suspecter une atteinte traumatique des os et des articulations.
- Savoir agir en conséquence.

11. Anatomie et fonctions de l'organisme .

12. Pharmacologie.

13. Stérilisation.

14. Consultation médicale par radio.

REPUBLIC OF TUNISIA
MINISTRY OF TRANSPORT
MERCHANT MARINE AND PORTS OFFICE

الجمهورية التونسية
وزارة النقل
مديران البحرية التجارية و الموانئ

شهادة الكفاءة في الإسعافات الطبية الأولية على متن السفينة MEDICAL FIRST AID TRAINING CERTIFICATE

رقم الشهادة/MFT/..

Taking into consideration the International Convention on Standards of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978, as amended, to which the Republic of Tunisia was authorized to accede by the law N°94-46 dated on may, 9th 1994, and the Order of the Minister of transport dated on concerning the conditions to obtain the medical first aid training certificate and its form.

The Tunisian Maritime Authority certifies that :

Mr.

Born on

Registered under number

has been found duly qualified in accordance with the provisions of regulation VI/4.1 and section A-VI/4. paragraphs 1 to 3 of the Convention above mentioned international convention.

This certificate expires on

Tunis on

الختم الرسمي

الرئيس المدير العام لديوان البحرية التجارية و الموانئ

The President General Director of the Merchant Marine and Ports Office

إمضاء صاحب الشهادة

Signature of the holder

بعد الإطلاع على الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب و الإجازة و الخفارة للملاحين لسنة 1978 كما تم تنفيذها، المرفق للجمهورية التونسية في الانضمام إليها بالقانون عدد 46 لسنة 1994 المورخ في 9 ماي 1994 و على قرار وزير النقل المورخ في و المتعلقة بتمهيد نموذج و شروط الحصول على شهادة الكفاءة في الإسعافات الطبية الأولية على متن السفينة.

تشهد السلطة البحرية التونسية أن :

المسجل في
المولد في
و المسجل تحت عدد

تتوفر فيه الكفاءة حسب ما تقتضيه أحكام اللائحة 1.4/VI و القسم ألف - 4/VI من الفترة 1 إلى الفترة 3 من الاتفاقية الدولية المذكورة أعلاه.

تنتهي صلاحية هذه الشهادة في

تونس في

Arrêté du ministre du transport du 24 juillet 2006, fixant le modèle et les conditions d'obtention du certificat de qualification des gens de mer responsables des soins médicaux à bord du navire exigé des gens de mer employés à bord des navires de mer astreints à tenir un registre d'équipage.

Le Ministre du transport

Vu la convention internationale du travail n° 108 concernant les pièces d'identité nationales des gens de mer ratifiée par la loi n° 59-126 du 07 octobre 1959 .

Vu la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille conclue à Londres le 07 Juillet 1978, dont la République Tunisienne a été autorisée d'y adhérer par la loi n° 94-46 du 09 mai 1994 , notamment son chapitre VI, sa règle VI/ 4 et les paragraphes 4 à 6 de la section A-VI/4 de son code.

Vu la loi n° 98-109 du 28 décembre 1998, relative à l'office de la marine marchande et des ports.

Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986 fixant les attributions du ministère du transport.

Vu le décret n° 2002-1778 du 03 août 2002 fixant les conditions d'exercice des fonctions des gens de mer à bord des navires de mer astreints à tenir un registre d'équipage et aux contrôles y afférent, notamment son article 6.

Vu le décret n° 2004-398 du 24 février 2004, portant organisation de l'académie navale et fixant son système de formation.

Vu l'arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 13 novembre 2003, fixant les normes de qualité en matière de formation maritime et d'administration du système de délivrance des brevets des gens de mer ainsi que le modèle de l'attestation de conformité.

Vu l'arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 13 novembre 2003, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission d'évaluation périodique des établissements de formation maritime, des unités de formation des gens de mer et du service chargé d'administrer le système de délivrance des brevets des gens de mer.

Vu l'arrêté du ministre du transport, du 2 mars 2005, fixant le modèle, la durée de validité et les conditions d'obtention des brevets et des visas exigés pour l'exercice des fonctions des gens de mer à bord des navires de mer astreints à tenir un registre d'équipage.

Arrête

Article 1 : Pour obtenir le certificat de qualification des gens de mer responsables des soins médicaux à bord du navire l'intéressé doit satisfaire aux conditions suivantes:

- être âgé de 18 ans au moins ;
- être titulaire d'une attestation de réussite à la formation prévue à l'article 2 du présent arrêté, délivrée par un établissement de formation maritime ou une unité de formation des gens de mer ayant une attestation de conformité ;
- être titulaire d'une pièce d'identité des gens de mer en cours de validité.

Article 2 : Le programme de formation théorique et pratique pour l'obtention du certificat de qualification des gens de mer responsables des soins médicaux à bord du navire est fixé à l'annexe 1 du présent arrêté.

Article 3 : Les attestations de réussite délivrées par un établissement de formation maritime ou une unité de formation des gens de mer étranger peuvent être acceptées à condition que cet établissement ou cette unité figure sur la liste des établissements de formation arrêtée et mise à jour par décision du ministre du transport

Article 4 : L'obtention du certificat de qualification des gens de mer responsables des soins médicaux à bord du navire est effectué sur demande écrite de l'intéressé adressée à l'office de la marine marchande et des ports et accompagnée des pièces suivantes :

- une copie de la carte d'identité nationale ;
- une copie certifiée conforme de l'attestation de réussite à la formation prévue à l'article 2 du présent arrêté ;
- une copie de la pièce d'identité des gens de mer en cours de validité .

Article 5 : La validité du certificat de qualification des gens de mer responsables des soins médicaux à bord du navire est de 5 années.

Article 6 : Les gens de mer qui veulent renouveler la validité du certificat qu'ils ont obtenu en vertu des dispositions du présent arrêté, en leur délivrant un nouveau certificat, doivent justifier d'un service en mer pendant une période totale d'au moins 12 mois au cours des cinq années précédant la date de la demande de renouvellement. A défaut, ils doivent suivre la formation prévue à l'article 2 du présent arrêté.

Le renouvellement est effectué sur demande écrite de l'intéressé adressée à l'office de la marine marchande et des ports et accompagnée des pièces suivantes :

- une copie de la carte d'identité nationale ;
- un relevé de navigation datant de moins de 3 mois ou une copie certifiée conforme de l'attestation de réussite à la formation prévue à l'article 2 du présent arrêté ;
- une copie de la pièce d'identité des gens de mer en cours de validité .

Article 7 : En cas de perte ou de détérioration du certificat de qualification des gens de mer responsables des soins médicaux à bord du navire, un seul duplicata est délivré sur demande signée par l'intéressé, adressée à l'office de la marine marchande et des ports et accompagnée soit d'une attestation de perte délivrée par l'autorité compétente ou du certificat détérioré.

Article 8 : Le certificat de qualification des gens de mer responsables des soins médicaux à bord du navire est constitué d'un papier renforcé de couleur blanche et d'un format 210 mm x 297 mm.

Le certificat de qualification des gens de mer responsables des soins médicaux à bord du navire est conforme au modèle prévu à l'annexe 2 du présent arrêté et est rédigé en langues arabe et anglaise.

Le certificat est délivré par le président directeur général de l'office de la marine marchande et des ports et porte le cachet de l'office.

Article 9 : Toute délivrance d'un certificat est mentionnée dans un registre conçu à cet effet, côté et paraphé tenu par l'office de la marine marchande et des ports.

Article 10 : Les certificats de qualification des gens de mer responsables des soins médicaux à bord du navire, délivrés antérieurement à la publication du présent arrêté restent valables jusqu'à expiration de leurs validités.

Article 11 : Le présent arrêté est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 juillet 2006.

Le ministre du transport

Abderrahim Zouari

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Annexe I

Programme de formation théorique et pratique pour l'obtention du certificat de qualification des gens de mer responsables des soins médicaux à bord du navire

Soins aux blessés

- Lésions crâniennes et vertébrales .
- Lésions des oreilles, du nez, de la gorge et des yeux .
- Hémorragies externes et internes.
- Brûlures, y compris celles dues à des liquides chauds et gelures .
- Fractures, luxations et lésions musculaires .
- Blessures, cicatrisation et infections de la plaie .
- Soulagement de la douleur .
- Techniques de suture et de clampage .
- Traitement des douleurs abdominales aiguës .
- Petites interventions chirurgicales.
- Pansements et bandages.

Aspects des soins infirmiers

- Principes généraux .
- Soins infirmiers .

Maladies

- Cas médicaux et urgences .
- Maladies sexuellement transmissibles .
- Maladies tropicales et infectieuses.

Mauvaise utilisation de l'alcool et des drogues

Soins dentaires

Gynécologie, grossesse et accouchement

Soins médicaux à donner aux rescapés

Décès en mer

Hygiène

Prévention de la maladie

- Désinfection, désinsectisation, dératisation .
- Vaccination.

Tenue des dossiers et exemplaires des règlements applicables

- Tenue des dossiers médicaux .
- Règlements internationaux et nationaux concernant la médecine en mer.

Assistance externe

- Consultation médicale par radio .
- Transport des malades et des blessés (y compris évacuation par hélicoptère) .
- Assistance médicale aux gens de mer malades, y compris coordination avec les autorités sanitaires portuaires ou les services des consultations dans les ports.

REPUBLIC OF TUNISIA
MINISTRY OF TRANSPORT
MERCHANT MARINE AND PORTS OFFICE

الجمهورية التونسية
وزارة النقل
مديران البحرية التجارية و الموانئ

شهادة الكفاءة لرجال البحر المكافين بالعناية الطبية على متن السفينة

MEDICAL CARE TRAINING CERTIFICATE

رقم الشهادة : MCT/.. Certificate number

Taking into consideration the International Convention on Standards of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978, as amended, to which the Republic of Tunisia was authorized to accede by the law N°94-46 dated on may, 9th 1994, and the Order of the Minister of transport dated on concerning the conditions to obtain the medical care training certificate and its form.

بعد الإطلاع على الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب و الإجازة و الحراسة للملاحين لسنة 1978 كما تم تنفيذها، المرفص للجمهورية التونسية في الانضمام إليها بالقانون عدد 46 لسنة 1994 المؤرخ في 9 ماي 1994 و على قرار وزير النقل المؤرخ في و المتعلقة بنشاط أنموذج و شروط الحصول على شهادة الكفاءة لرجال البحر المكافين بالعناية الطبية على متن السفينة.

The Tunisian Maritime Authority certifies that :

تشهد السلطة البحرية التونسية أن :

Mr.

السيد

Born on

المولود في

Registered under number

والمسجل تحت عدد

has been found duly qualified in accordance with the provisions of regulation VI/4.2 and section A-VI/4.2 paragraphs 4 to 6 of the above mentioned international convention.

تتوفر فيه الكفاءة حسب ما تقتضيه أحكام اللائحة 2.4/VI و القسم ألف - 4/VI من القوة 4 إلى القوة 6 من الاتفاقية الدولية المذكورة أعلاه.

This certificate expires on

تنتهي صلاحية هذه الشهادة في

Tunis on

تونس في

Official Seal الغتم الرسمي

الرئيس المدير العام لموانئ البحرية التجارية و الموانئ

إمضاء صاحب الشهادة

The President General Director of the Merchant Marine and Ports Office

Signature of the holder

.....

Arrêté du ministre du transport du 24 juillet 2006, fixant le modèle et les conditions d'obtention du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations de sauvetage et des canots de secours autres que les canots de secours rapides exigé des gens de mer employés à bord des navires de mer astreints à tenir un registre d'équipage.

Le Ministre du transport

Vu la convention internationale du travail n° 108 concernant les pièces d'identité nationales des gens de mer ratifiée par la loi n° 59-126 du 07 octobre 1959 .

Vu la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille conclue à Londres le 07 Juillet 1978, dont la République Tunisienne a été autorisée d'y adhérer par la loi n° 94-46 du 09 mai 1994 , notamment son chapitre VI, sa règle VI/2 et les paragraphes 1 à 4 de la section A-VI/2 de son code.

Vu la loi n° 98-109 du 28 décembre 1998, relative à l'office de la marine marchande et des ports.

Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986 fixant les attributions du ministère du transport.

Vu le décret n° 2002-1778 du 03 août 2002 fixant les conditions d'exercice des fonctions des gens de mer à bord des navires de mer astreints à tenir un registre d'équipage et aux contrôles y afférent, notamment son article 6 .

Vu le décret n° 2004-398 du 24 février 2004, portant organisation de l'académie navale et fixant son système de formation.

Vu l'arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 13 novembre 2003, fixant les normes de qualité en matière de formation maritime et d'administration du système de délivrance des brevets des gens de mer ainsi que le modèle de l'attestation de conformité.

Vu l'arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 13 novembre 2003, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission d'évaluation périodique des établissements de formation maritime, des unités de formation des gens de mer et du service chargé d'administrer le système de délivrance des brevets des gens de mer.

Vu l'arrêté du ministre du transport, du 2 mars 2005, fixant le modèle, la durée de validité et les conditions d'obtention des brevets et des visas exigés pour l'exercice des fonctions des gens de mer à bord des navires de mer astreints à tenir un registre d'équipage.

Arrête

Article 1 : Pour obtenir le certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations de sauvetage et des canots de secours autres que les canots de secours rapides l'intéressé doit satisfaire aux conditions suivantes:

- être âgé de 18 ans au moins ;
- être titulaire d'une attestation de réussite à la formation prévue à l'article 2 du présent arrêté, délivrée par un établissement de formation maritime ou une unité de formation des gens de mer ayant une attestation de conformité ;
- être titulaire d'une pièce d'identité des gens de mer en cours de validité.

Article 2 : Le programme de formation théorique et pratique pour l'obtention du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations de sauvetage et des canots de secours autres que les canots de secours rapides est fixé aux annexes 1 et 2 du présent arrêté.

Article 3 : Les attestations de réussite délivrées par un établissement de formation maritime ou une unité de formation des gens de mer étranger peuvent être acceptées à condition que cet établissement ou cette unité figure sur la liste des établissements de formation arrêtée et mise à jour par décision du ministre du transport

Article 4 : L'obtention du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations de sauvetage et des canots de secours autres que les canots de secours rapides est effectué sur demande écrite de l'intéressé adressée à l'office de la marine marchande et des ports et accompagnée des pièces suivantes :

- une copie de la carte d'identité nationale ;
- une copie certifiée conforme de l'attestation de réussite à la formation prévue à l'article 2 du présent arrêté ;
- une copie de la pièce d'identité des gens de mer en cours de validité .

Article 5 : La validité du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations de sauvetage et des canots de secours autres que les canots de secours rapides est de 5 années.

Article 6 : Les gens de mer qui veulent renouveler la validité du certificat qu'ils ont obtenu en vertu des dispositions du présent arrêté, en leur délivrant un nouveau certificat, doivent justifier d'un service en mer pendant une période totale d'au moins 12 mois au cours des cinq années précédant la date de la demande de renouvellement. A défaut, ils doivent suivre la formation prévue à l'article 2 du présent arrêté.

Le renouvellement est effectué sur demande écrite de l'intéressé adressée à l'office de la marine marchande et des ports et accompagnée des pièces suivantes :

- une copie de la carte d'identité nationale ;
- un relevé de navigation datant de moins de 3 mois ou une copie certifiée conforme de l'attestation de réussite à la formation prévue à l'article 2 du présent arrêté ;
- une copie de la pièce d'identité des gens de mer en cours de validité.

Article 7 : En cas de perte ou de détérioration du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations de sauvetage et des canots de secours autres que les canots de secours rapides, un seul duplicata est délivré sur demande signée par l'intéressé, adressée à l'office de la marine marchande et des ports et accompagnée soit d'une attestation de perte délivrée par l'autorité compétente ou du certificat détérioré.

Article 8 : Le certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations de sauvetage et des canots de secours autres que les canots de secours rapides est constitué d'un papier renforcé de couleur blanche et d'un format 210 mm x 297 mm.

Le certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations de sauvetage et des canots de secours autres que les canots de secours rapides est conforme au modèle prévu à l'annexe 3 du présent arrêté et est rédigé en langues arabe et anglaise.

Le certificat est délivré par le président directeur général de l'office de la marine marchande et des ports et porte le cachet de l'office.

Article 9 : Toute délivrance d'un certificat est mentionnée dans un registre conçu à cet effet, côté et paraphé tenu par l'office de la marine marchande et des ports.

Article 10 : Les certificats d'aptitude à l'exploitation des embarcations de sauvetage et des canots de secours autres que les canots de secours rapides, délivrés antérieurement à la publication du présent arrêté restent valables jusqu'à expiration de leurs validités.

Article 11 : Le présent arrêté est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 juillet 2006.

Le ministre du transport

Abderrahim Zouari

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Annexe I

Programme de formation théorique pour l'obtention du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations de sauvetage et des canots de secours autres que les canots de secours rapides

- Types de situations critiques pouvant se produire, telles qu'abordage, incendie...
- Principes de survie, y compris :
 - a) importance de la formation et des exercices ;
 - b) nécessité d'être prêt à faire face à toute situation critique ;
 - c) mesures à prendre en cas d'appel aux postes d'embarquement ;
 - d) mesures à prendre en cas d'abandon du navire ;
 - e) mesures à prendre dans l'eau ;
 - f) mesures à prendre à bord d'une embarcation ou d'un radeau de sauvetage ;
 - g) principaux dangers auxquels sont exposés les survivants.
- Fonctions spéciales assignées à chaque membre d'équipage, telles qu'elles sont indiquées sur le rôle d'appel, et différence entre les signaux qui appellent tous les membres de l'équipage aux postes d'embarquement et ceux qui les appellent aux postes d'incendie.
- Types d'engins de sauvetage normalement transportés à bord des navires.
- Construction et armement des embarcations et radeaux de sauvetage et des canots de secours et éléments faisant partie de cet armement.
- Caractéristiques particulières et équipement des embarcations et radeaux de sauvetage et des canots de secours.
- Différents types de dispositifs utilisés pour la mise à l'eau des embarcations et radeaux de sauvetage et des canots de secours.
- Méthodes de mise à l'eau et de récupération des embarcations et radeaux de sauvetage et des canots de secours par mer agitée.
- Mesures à prendre après l'abandon du navire.
- Méthodes de mise en marche et de fonctionnement d'un moteur d'embarcation de sauvetage et de ses accessoires ainsi que l'utilisation de l'extincteur d'incendie prévu.
- Manœuvrer les embarcations et radeaux de sauvetage par gros temps.
- Utilisation de la bosse, de l'ancré flottante et de tout autre matériel.
- Répartition des vivres et de l'eau à bord des embarcations et des radeaux de sauvetage.

- Mesures prises pour faciliter le repérage et la localisation des embarcations et radeaux de sauvetage
- Méthodes de sauvetage par hélicoptère.
- Effets de l'hypothermie et sa prévention; utilisation des couvertures et de vêtements de protection.
- Utilisation des canots de secours et d'embarcations de sauvetage à moteur pour rassembler les radeaux et repêcher les survivants et les personnes à l'eau.
- Manière d'échouer une embarcation et un radeau de sauvetage.
- Engins de sauvetage radioélectriques transportés à bord des embarcations et radeaux de sauvetage, y compris les radiobalises par satellite RLS .
- Utilisation du matériel de premier secours et les techniques de réanimation.

Annexe 2

Programme de formation pratique pour l'obtention du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations de sauvetage et des canots de secours autres que les canots de secours rapides

1. Mettre correctement une brassière de sauvetage; sauter à l'eau en toute sécurité à partir d'une certaine hauteur ; embarquer à partir de l'eau à bord d'une embarcation de sauvetage tout en portant une brassière de sauvetage ;
2. Redresser une embarcation de sauvetage chavirée tout en portant une brassière de sauvetage ;
3. Reconnaître les inscriptions figurant sur les embarcations de sauvetage et indiquant le nombre de personnes qui peuvent y prendre place ;
4. Donner les ordres corrects requis pour mettre à l'eau les embarcations de sauvetage, monter à bord , s'éloigner du navire et pour les manœuvrer, ainsi que pour débarquer des embarcations de sauvetage ;
5. Préparer et mettre à l'eau en toute sécurité les embarcations de sauvetage et les éloigner rapidement du navire ;
6. S'occuper des blessés pendant et après l'abandon du navire ;
7. Ramer et manœuvrer, dresser un mât, mettre les voiles, conduire une embarcation sous voiles et la diriger au compas ;
8. Utiliser le matériel de signalisation, y compris les engins pyrotechniques ;
9. Utiliser le matériel radioélectrique portatif pour embarcations de sauvetage.

REPUBLIC OF TUNISIA
MINISTRY OF TRANSPORT
MERCHANT MARINE AND PORTS OFFICE

الجمهورية التونسية
وزارة النقل
مديران البحرية التجارية و الموانئ

شهادة الأولية لاستخدام مراكب الخلاص و زوارق الإنقاذ غير زوارق الإنقاذ السريعة

CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS OTHER THAN FAST RESCUE BOATS

رقم الشهادة .../SRB/..

Taking into consideration the International Convention on Standards of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978, as amended, to which the Republic of Tunisia was authorized to accede by the law N°94-46 dated on may, 9th 1994, and the Order of the Minister of transport dated on concerning the conditions to obtain the certificate of proficiency in survival craft and rescue boats other than fast rescue boats and its form.

The Tunisian Maritime Authority certifies that :

Mr.

Born on

Registered under number

has been found duly qualified in accordance with the provisions of regulation VI/2.1 and section A-VI/2 paragraphs 1 to 4 mentioned international convention.

This certificate expires on

Tunis on

الختم الرسمي

The President General Director of the Merchant Marine and Ports Office

Signature of the holder

بعد الاطلاع على الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب و الامتياز و الخلاص للملاحين لسنة 1978 كما تم تنفيذها، المرخص للجمهورية التونسية في الانضمام إليها بالقانون عدد 46 لسنة 1994 المؤرخ في 9 ماي 1994 و على قرار وزير النقل المؤرخ في و شروط الحصول على شهادة الاولية لاستخدام مراكب الخلاص و زوارق الإنقاذ غير زوارق الإنقاذ السريعة.

تشهد السلطة البحرية التونسية أن :

السيد

المولود في

والمسجل تحت عدد

تتوفر فيه الكفاءة حسب ما تقتضيه أحكام اللائحة 1.2/VI و القسم ألف - 2/VI من الفقرة 1 إلى الفقرة 4 من الاتفاقية الدولية المذكورة أعلاه.

تنتهي صلاحية هذه الشهادة في

تونس في

الرئيس المدير العام لدوان البحرية التجارية و الموانئ

امضاء صاحب الشهادة

Arrêté du ministre du transport du 24 juillet 2006, fixant le modèle et les conditions d'obtention du certificat général d'opérateur (C.G.O) du système mondial de détresse et de sécurité en mer et du certificat restreint d'opérateur (C.R.O) du système mondial de détresse et de sécurité en mer exigé des gens de mer employés à bord des navires de mer astreints à tenir un registre d'équipage.

Le Ministre du Transport

Vu la convention internationale du travail n° 108 concernant les pièces d'identité nationales des gens de mer ratifiée par la loi n° 59-126 du 07 octobre 1959 .

Vu la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille conclue à Londres le 07 Juillet 1978, dont la République Tunisienne a été autorisée d'y adhérer par la loi n° 94-46 du 09 mai 1994, notamment son chapitre IV, ses règles IV/1 et IV/2 et la section A-IV/2 de son code.

Vu la loi n° 98-109 du 28 décembre 1998, relative à l'office de la marine marchande et des ports.

Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986 fixant les attributions du ministère du transport.

Vu le décret n° 2002-1778 du 03 août 2002 fixant les conditions d'exercice des fonctions des gens de mer à bord des navires de mer astreints à tenir un registre d'équipage et aux contrôles y afférent et notamment son article 6.

Vu le décret n° 2004-398 du 24 février 2004, portant organisation de l' académie navale et fixant son système de formation.

Vu l'arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 13 novembre 2003, fixant les normes de qualité en matière de formation maritime et d'administration du système de délivrance des brevets des gens de mer ainsi que le modèle de l'attestation de conformité.

Vu l'arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 13 novembre 2003, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission d'évaluation périodique des établissements de formation maritime, des unités de formation des gens de mer et du service chargé d'administrer le système de délivrance des brevets des gens de mer.

Vu l'arrêté du ministre du transport, du 2 mars 2005, fixant le modèle, la durée de validité et les conditions d'obtention des brevets et des visas exigés pour l'exercice des fonctions des gens de mer à bord des navires de mer astreints à tenir un registre d'équipage.

Arrête:

Article premier : Pour obtenir le certificat général d'opérateur du système mondial de détresse et de sécurité en mer ou le certificat restreint d'opérateur du système mondial de détresse et de sécurité en mer, l'intéressé doit satisfaire aux conditions suivantes:

1. être âgé de 18 ans au moins ;
2. être titulaire d'une attestation de réussite à la formation prévue à l'article 2 du présent arrêté, délivrée par un établissement de formation maritime ou une unité de formation des gens de mer ayant une attestation de conformité ;
3. être titulaire d'une pièce d'identité des gens de mer en cours de validité.

Article 2 : Le programme de formation théorique et pratique pour l'obtention du certificat général d'opérateur du système mondial de détresse et de sécurité en mer est fixé à l'annexe 1 du présent arrêté.

Le programme de formation théorique et pratique pour l'obtention du certificat restreint d'opérateur du système mondial de détresse et de sécurité en mer est fixé à l'annexe 2 du présent arrêté.

Article 3 : Les attestations de réussite délivrées par un établissement de formation maritime ou une unité de formation des gens de mer étranger peuvent être acceptées à condition que cet établissement ou cette unité figure sur la liste des établissements de formation arrêtée et mise à jour par décision du ministre du transport

Article 4 : L'obtention du certificat général d'opérateur du système mondial de détresse et de sécurité en mer ou du certificat restreint d'opérateur du système mondial de détresse et de sécurité en mer est effectué sur demande écrite de l'intéressé adressée à l'office de la marine marchande et des ports et accompagnée des pièces suivantes :

- une copie de la carte d'identité nationale ;
- une copie certifiée conforme de l' attestation de réussite à la formation prévue à l'article 2 du présent arrêté ;
- une copie de la pièce d'identité des gens de mer en cours de validité ;
- une photo d'identité récente de l'intéressé.

Article 5 : La validité du certificat général et du certificat restreint d'opérateur du système mondial de détresse et de sécurité en mer est de cinq années.

Article 6 : Les gens de mer qui veulent renouveler la validité du certificat qu'ils ont obtenu en vertu des dispositions du présent arrêté, en leur délivrant un nouveau certificat, doivent justifier d'un service en mer pendant une période totale d'au moins 12 mois au cours des cinq années précédant la date de la demande de renouvellement. A défaut, ils doivent suivre la formation prévue à l'article 2 du présent arrêté .

Le renouvellement est effectué sur demande écrite de l'intéressé adressée à l'office de la marine marchande et des ports et accompagnée des pièces suivantes :

- une copie de la carte d'identité nationale ;
- un relevé de navigation datant de moins de 3 mois ou une copie certifiée conforme de l'attestation de réussite à la formation prévue à l'article 2 du présent arrêté ;
- une copie de la pièce d'identité des gens de mer en cours de validité ;
- une photo d'identité récente de l'intéressé.

Article 7 : En cas de perte ou de détérioration du certificat général ou du certificat restreint d'opérateur du système mondial de détresse et de sécurité en mer, un seul duplicata est délivré sur demande signée par l'intéressé, adressée à l'office de la marine marchande et des ports et accompagnée soit d'une attestation de perte délivrée par l'autorité compétente ou du certificat détérioré.

Article 8 : Le certificat général et le certificat restreint d'opérateur du système mondial de détresse et de sécurité en mer sont constitués d'un papier renforcé de couleur blanche et d'un format 210 mm x 297 mm, comportant en haut au centre l'emblème de la république tunisienne en couleur bleu clair. Ils comportent en outre, dans une case réservée à cet effet, la photographie du titulaire du certificat.

Le certificat général et le certificat restreint d'opérateur du système mondial de détresse et de sécurité en mer sont conformes aux modèles prévus aux annexes 3 et 4 du présent arrêté et sont rédigés en langues arabe et anglaise.

Les deux certificats sont délivrés par le président directeur général de l'office de la marine marchande et des ports et portent le cachet sec de l'office sur la photographie du titulaire du certificat .

Article 9 : Toute délivrance d'un certificat est mentionnée dans un registre conçu à cet effet, côté et paraphé tenu par l'office de la marine marchande et des ports.

Article 10 : Le certificat général et le certificat restreint d'opérateur du système mondial de détresse et de sécurité en mer, délivrés antérieurement à la publication du présent arrêté restent valables jusqu'à expiration de leurs validités.

Article 11 : Le présent arrêté est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 juillet 2006.

Le ministre du transport
Abderrahim Zouari

Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Annexe I

Programme de formation théorique et pratique pour l'obtention du certificat général d'opérateur du système mondial de détresse et de sécurité en mer

1. Connaissance des caractéristiques de base du Service Mobile Maritime et du Service Mobile Maritime par Satellite.

Principes et caractéristiques de base du Service Mobile Maritime

- Différentes catégories de communications dans le Service Mobile Maritime.
- Différentes catégories de stations dans le Service Mobile Maritime.
- Connaissance élémentaire des fréquences et des bandes de fréquence.
- Caractéristiques des fréquences.
- Connaissance du rôle des divers modes de communication.
- Connaissance élémentaire des différentes catégories de modulation et de classes.
- Fréquences attribuées au Service Mobile Maritime.

Principes et caractéristiques de base du Service Mobile Maritime par Satellite

- Connaissance élémentaire des communications par satellite.
- Différentes catégories de stations dans le Service Mobile Maritime par Satellite.

2. Connaissance détaillée et pratique de l'utilisation de l'équipement de base d'une station de navire.

Connaissance et aptitude à utiliser l'équipement de base d'une station de navire

- Récepteurs de veille.
- Installation radio à ondes métriques.
- Installation radio à ondes hectométriques/décamétriques (MF/HF).
- Antennes.
- Batteries.
- Matériel radio pour engins de sauvetage.

Appel sélectif numérique (ASN)

- Spécificateur de format .
- Adresse .
- Identification de stations par numérotation MMSI .
- Catégories d'appels.
- Télécommande et renseignements sur les voies de trafic.

Connaissance du principe général de la télégraphie à impression directe à bande étroite (IDBE) et du radiotélex (TOR). Aptitude à manipuler ces équipements.

- Systèmes d'impression directe à bande étroite (IDBE).
- Equipement radiotélex (TOR).

Connaissance de l'utilisation des systèmes Inmarsat. Aptitude à manipuler un équipement ou un simulateur Inmarsat-C

- Station terrienne de navire Inmarsat-A.
- Station terrienne de navire Inmarsat-B .
- Récepteur d'appel de groupe amélioré (AGA) Inmarsat-C .
- Station terrienne de navire Inmarsat-C .

Localisation d'une défaillance

3. Procédures d'exploitation et mise en œuvre pratique du SMDSM et de ses sous-systèmes

Système Mondial de Détresse et de Sécurité en Mer (SMDSM)

- Zones océaniques et plan-cadre SMDSM .
- Veille des fréquences de détresse.
- Fonctions à assurer par les stations de navire.
- Obligations d'emport des stations de navire.
- Sources d'énergie des stations de navire .
- Moyens d'assurer la disponibilité du matériel de la station de navire.
- Licences, certificats de sécurité radioélectrique, inspections et visites.

Utilisation d'inmarsat dans le SMDSM

- Station terrienne de navire Inmarsat-A ou B .
- Station terrienne de navire Inmarsat-C .
- Appel de Groupe Amélioré d'inmarsat (AGA) .

NAVTEX

- Système NAVTEX .
- Récepteur NAVTEX.

Radiobalise de localisation des sinistres (RLS)

- Les RLS par satellite.
- Les RLS VHF utilisant l'ASN.

Répondeur radar de recherche et de sauvetage (SART)

Procédure des communications de détresse, d'urgence et de sécurité dans le SMDSM.

- Communications de détresse.
- Communications d'urgence et de sécurité.
- Communications radio téléphoniques avec les stations de l'ancien système de détresse et de sécurité.
- Réception des renseignements sur la sécurité maritime (RSM) .
- Protection des fréquences de détresse .

Opérations de recherche et de sauvetage (SAR)

- Rôle des centres de coordination de sauvetage (RCC).
- Manuel de recherche et de sauvetage à l'usage des navires de mer (MERSAR) .
- Organisation des opérations de sauvetage maritime .
- Comptes rendus de navire.

4. Connaissances diverses et procédures d'exploitation relatives aux radiocommunications d'ordre général.

Aptitude à utiliser correctement la langue anglaise, par écrit et oralement, pour l'échange de communications relatives à la sécurité de la vie humaine en mer.

- Utilisation du Code International des Signaux et du vocabulaire normalisé de la navigation maritime de l'Organisation Maritime Internationale (OMI).
- Abréviations reconnues et codes de service couramment utilisés.
- Utilisation de l'alphabet phonétique international.

Procédures obligatoires et usages

- Utilisation des documents obligatoires et des publications.
- Tenue du registre de bord radioélectrique.
- Connaissance des règlements et conventions régissant le Service Mobile Maritime et le Service Mobile Maritime par Satellite.

Connaissance théorique et pratique des procédures relatives aux radiocommunications d'ordre général

- Sélection des méthodes de communication appropriées aux diverses situations.
- Listes de trafic.
- Appel radiotéléphonique .
- Radiotélégramme.
- Tarification .
- Routines de trafic .
- Géographie du monde, et particulièrement les principales routes maritimes et voies de communication connexes.

Annexe 2

Programme de formation théorique et pratique pour l'obtention du certificat restreint d'opérateur du système mondial de détresse et de sécurité en mer

1. Connaissance des caractéristiques de base du Service Mobile Maritime

Différentes catégories de communications dans le Service Mobile Maritime.

Différentes catégories de stations dans le Service Mobile Maritime

Connaissance élémentaire des fréquences et des bandes de fréquence.

Caractéristiques des fréquences

Fréquences attribuées au Service Mobile Maritime

2. Connaissance détaillée et pratique de l'utilisation de l'équipement de base d'une station de navire.

Connaissance et aptitude à utiliser l'équipement de base d'une station de navire.

- Installation radio à ondes métriques (VHF) .
- Antennes.
- Batteries.
- Matériel radio pour engins de sauvetage .

Appel sélectif numérique (ASN).

- Spécificateur de format.
- Adresse.
- Identification de station par numérotation MMSI .
- Catégories d'appels.
- Télécommande et renseignements sur les voies de trafic.
- Utilisation du canal 70.

3. Procédures d'exploitation et mise en œuvre pratique du SMDSM et de ses sous-systèmes.

Système Mondial de Détresse et de Sécurité en Mer (SMDSM)

- Zones océaniques et plan-cadre SMDSM.
- Veille des fréquences de détresse en ondes métriques .
- Fonctions à assurer par les stations de navire en zone océanique A1.
- Obligations d'emport des stations de navire en zone océanique A1.
- Sources d'énergie des stations de navire.
- Moyens d'assurer la disponibilité du matériel de la station de navire.
- Licences, certificats de sécurité radioélectrique, inspections et visites.

NAVTEX

- Système NAVTEX .
- Récepteur NAVTEX .

Radiobalise de localisation des sinistres (RLS)

- Les RLS par satellite.
- Les RLS VHF utilisant l'ASN.

Répondeur radar de recherche et de sauvetage (SART).

Procédure des communications de détresse, d'urgence et de sécurité dans le SMDSM

- Communications de détresse.
- Communications d'urgence et de sécurité.
- Communications radio- téléphoniques avec les stations de l'ancien système de détresse et de sécurité.
- Réception des renseignements sur la sécurité maritime (RSM).
- Protection des fréquences de détresse.

Opérations de recherche et de sauvetage (SAR)

- Rôle des centres de coordination de sauvetage (RCC).
- Manuel de recherche et de sauvetage à l'usage des navires de mer (MERSAR).
- Organisation des opérations de sauvetage maritime .
- Comptes rendus de navires.

4. Connaissances diverses et procédures d'exploitation relatives aux radiocommunications d'ordre général.

Aptitude à utiliser correctement la langue anglaise, par écrit et oralement, pour l'échange de communications relatives à la sécurité de la vie humaine en mer.

- Utilisation du Code International des Signaux et du vocabulaire normalisé de la navigation maritime de l'Organisation Maritime Internationale (OMI).
- Abréviations reconnues et codes de service couramment utilisés .
- Utilisation de l'alphabet phonétique international.

Procédures obligatoires et usages

- Utilisation des documents obligatoires et des publications.
- Tenue du registre de bord radioélectrique.
- Connaissance des règlements et conventions régissant le Service Mobile Maritime.

Connaissance théorique et pratique des procédures relatives aux radiocommunications d'ordre général.

- Listes de trafic.
- Appel radio- téléphonique.
- Tarification.
- Routines de trafic.
- Principales routes maritimes et voies de communication connexes appropriées aux navires navigant à l'intérieur de la zone océanique A 1.

Arrêté du ministre du transport du 24 juillet 2006, fixant le modèle et les conditions d'obtention du certificat de qualification à l'utilisation des radars et des aides de pointage radar automatique (APRA) exigé des gens de mer employés à bord des navires de mer astreints à tenir un registre d'équipage.

Le Ministre du Transport

Vu la convention internationale du travail n° 108 concernant les pièces d'identité nationales des gens de mer ratifiée par la loi n° 59-126 du 07 octobre 1959 .

Vu la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille conclue à Londres le 07 Juillet 1978, dont la République Tunisienne a été autorisée d'y adhérer par la loi n° 94-46 du 09 mai 1994 , notamment son chapitre I, sa règle I/12 et la section A-I/12 de son code.

Vu la loi n° 98-109 du 28 décembre 1998, relative à l'office de la marine marchande et des ports.

Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986 fixant les attributions du ministère du transport.

Vu le décret n° 2002-1778 du 03 août 2002 fixant les conditions d'exercice des fonctions des gens de mer à bord des navires de mer astreints à tenir un registre d'équipage et aux contrôles y afférent et notamment son article 6.

Vu le décret n° 2004-398 du 24 février 2004, portant organisation de l'académie navale et fixant son système de formation.

Vu l'arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 13 novembre 2003, fixant les normes de qualité en matière de formation maritime et d'administration du système de délivrance des brevets des gens de mer ainsi que le modèle de l'attestation de conformité.

Vu l'arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 13 novembre 2003, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission d'évaluation périodique des établissements de formation maritime, des unités de formation des gens de mer et du service chargé d'administrer le système de délivrance des brevets des gens de mer.

Vu l'arrêté du ministre du transport, du 2 mars 2005, fixant le modèle, la durée de validité et les conditions d'obtention des brevets et des visas exigés pour l'exercice des fonctions des gens de mer à bord des navires de mer astreints à tenir un registre d'équipage.

Arrête :

Article 1 : Pour obtenir le certificat de qualification à l'utilisation des radars et des aides de pointage radar automatique l'intéressé doit satisfaire aux conditions suivantes:

1. être âgé de 18 ans au moins ;
2. être titulaire d'une attestation de réussite à la formation prévue à l'article 2 du présent arrêté , délivrée par un établissement de formation maritime ou une unité de formation des gens de mer ayant une attestation de conformité ;
3. être titulaire d'une pièce d'identité des gens de mer en cours de validité.

Article 2 : Le programme de formation théorique et pratique pour l'obtention du certificat de qualification à l'utilisation des radars et des aides de pointage radar automatique est fixé à l'annexe 1 du présent arrêté.

Article 3 : Les attestations de réussite délivrées par un établissement de formation maritime ou une unité de formation des gens de mer étranger peuvent être acceptées à condition que cet établissement ou cette unité figure sur la liste des établissements de formation arrêtée et mise à jour par décision du ministre du transport

Article 4 : L'obtention du certificat de qualification à l'utilisation des radars et des aides de pointage radar automatique est effectué sur demande écrite de l'intéressé adressée à l'office de la marine marchande et des ports et accompagnée des pièces suivantes :

- une copie de la carte d'identité nationale ;
- une copie certifiée conforme de l' attestation de réussite à la formation prévue à l'article 2 du présent arrêté ;
- une copie de la pièce d'identité des gens de mer en cours de validité .

Article 5 : La validité du certificat de qualification à l'utilisation des radars et des aides de pointage radar automatique est de 5 années.

Article 6 : Les gens de mer qui veulent renouveler la validité du certificat qu'ils ont obtenu en vertu des dispositions du présent arrêté, en leur délivrant un nouveau certificat, doivent justifier d'un service en mer pendant une période totale d'au moins 12 mois au cours des cinq années précédant la date de la demande de renouvellement. A défaut, ils doivent suivre la formation prévue à l'article 2 du présent arrêté .

Le renouvellement est effectué sur demande écrite de l'intéressé adressée à l'office de la marine marchande et des ports et accompagnée des pièces suivantes :

- une copie de la carte d'identité nationale ;
- un relevé de navigation datant de moins de 3 mois ou une copie certifiée conforme de l'attestation de réussite à la formation prévue à l'article 2 du présent arrêté ;
- une copie de la pièce d'identité des gens de mer en cours de validité .

Article 7 : En cas de perte ou de détérioration du certificat de qualification à l'utilisation des radars et des aides de pointage radar automatique, un seul duplicata est délivré sur demande signée par l'intéressé, adressée à l'office de la marine marchande et des ports et accompagnée soit d'une attestation de perte délivrée par l'autorité compétente ou du certificat détérioré.

Article 8 : Le certificat de qualification à l'utilisation des radars et des aides de pointage radar automatique est constitué d'un papier renforcé de couleur blanche et d'un format 210 mm x 297 mm.

Le certificat de qualification à l'utilisation des radars et des aides de pointage radar automatique est conforme au modèle prévu à l'annexe 2 du présent arrêté et est rédigé en langues arabe et anglaise.

Le certificat est délivré par le président directeur général de l'office de la marine marchande et des ports et porte le cachet de l'office.

Article 9 : Toute délivrance d'un certificat est mentionnée dans un registre conçu à cet effet, côté et paraphé tenu par l'office de la marine marchande et des ports.

Article 10 : Les certificats de qualification à l'utilisation des radars et des aides de pointage radar automatique, délivrés antérieurement à la publication du présent arrêté restent valables jusqu'à expiration de leurs validités.

Article 11 : Le présent arrêté est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 juillet 2006.

Le ministre du transport

Abderrahim Zouari

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Annexe 1

programme de formation théorique et pratique pour l'obtention du certificat de qualification à l'utilisation des radars et des aides de pointage radar automatique

I - Le radar :

Facteurs théoriques affectant la performance et la précision.

- Compréhension élémentaire des principes du radar.
- Connaissances pratiques complètes en ce qui concerne la détermination de la distance et du relèvement, les caractéristiques de l'appareil radar déterminant la qualité de l'image radar, l'antenne radar, les diagrammes en coordonnées polaires, les effets de la puissance émise dans les directions extérieures au faisceau principal, description non technique du système radar, notamment les différences entre les types existants d'appareils radar, les contrôleurs de performance et les facteurs tenant au matériel qui affectent la portée maximale et minimale et la précision de l'appareil.
- Normes de fonctionnement actuelles des radars marins adoptées par l'OMI.
- Effets de l'emplacement de l'antenne radar.
- Risques dus au rayonnement et les précautions préventives de sécurité à prendre au voisinage des antennes et des guides d'ondes ouverts.
- Dépistage des erreurs d'information, notamment des faux échos et signaux parasites produits par la mer.
- Connaissances sur les limites de la détection des cibles radar afin de pouvoir évaluer les risques de la non détection de ces dernières . L' importance des facteurs suivants devrait être soulignée :
 - Niveau de performance du matériel.
 - Réglage de la luminosité, du gain et du processeur de l'image.
 - Horizon radar.
 - Dimensions, formes, aspects et composition des cibles.
 - Effets du mouvement du navire sur houle.
 - Conditions de propagation.
 - Conditions météorologiques, signaux parasites produits par la mer et la pluie.
 - Réglage des dispositifs antiparasites.
 - Secteurs obscurs et brouillages causés par d'autres radars.
- Connaissances sur les facteurs susceptibles de provoquer des erreurs d'interprétation dont les faux échos, les effets produits par les pylônes et les grandes structures situées à proximité, les effets provoqués par les lignes aériennes à haute tension lorsqu'elles traversent des fleuves et des estuaires, les échos renvoyés par des objets éloignés qui laissent sur l'écran des traces doubles ou multiples.
- Connaissances sur les aides à l'interprétation notamment des réflecteurs trièdres et les balises radar ; la détection et l'identification des objets de terre ; les effets des particularités topographiques, de la durée des impulsions et de la largeur des faisceaux ; les obstacles donnant de bons ou mauvais échos ; les facteurs qui déterminent la puissance de l'écho renvoyé par les cibles.

II -Connaissances pratiques :

Réglage et conservation de l'image.

- Différents types de mode de présentation de l'image radar ; mouvement relatif non stabilisé avant en haut ; mouvement relatif stabilisé avant en haut, cap en haut, nord en haut et mouvement vrai.
- Effets des erreurs sur l'exactitude des renseignements fournis par l'image ; effets d'erreurs du compas sur les images dans les présentations en mouvement relatif stabilisé et en mouvement vrai, effets d'erreurs de loch sur l'image obtenue dans la présentation en mouvement vrai et effets d'un réglage manuel incorrect de la vitesse sur l'image en mouvement vrai.
- Méthodes de détection de réglages incorrects de la vitesse dans les commandes en mouvement vrai ; effets du bruit de fond du récepteur ; limite de sensibilité aux faibles échos, et effets de saturation par le bruit de fond du récepteur, etc.. ; réglage des commandes ; critères permettant de reconnaître les réglages optimaux, nécessité d'effectuer les réglages dans un certains ordre, etc... et effets des erreurs de réglage ; détection et correction des erreurs de réglage :

- . des commandes influant sur la portée de détection ;
- . des commandes influant sur la précision ;

Portée et relèvement

- Méthodes de mesure des distances ; cercles fixes de distance et cercles de distance variable.
- Précision de chaque méthode et comparaison entre les différentes méthodes.
- Modes de représentation des indications de distance ; intervalles fixes, compteur numérique et échelles graduées, etc...
- Méthodes de mesure des relèvements ; alidade tournante montée sur un disque transparent couvrant l'écran, alidade électronique et autres méthodes.
- Précision des relèvements et inexactitudes causées par la parallaxe, le déplacement de la ligne de foi, le mauvais réglage du centre.
- Représentation des relèvements ; échelle graduée et compteur numérique, etc...
- Vérification régulière de la précision des distances et des relèvements, méthodes de dépistage des inexactitudes, correction de ces dernières ou manière d'en tenir compte.

Techniques de pointage et notions de mouvement relatif.

Identification des échos critiques.

- Détermination de la position à l'aide du radar à partir d'échos de terre et d'amers.
- L'exactitude de la localisation par la distance et la direction.
- L'importance que revêt la vérification par recoupement de la précision du radar par rapport aux autres aides à la navigation.
- L'importance de prendre à des intervalles réguliers et fréquents les distances et les relèvements lorsqu'on utilise le radar pour prévenir les abordages.

Route et vitesse d'autres navires.

- Différentes méthodes permettant d'obtenir la route et la vitesse d'autres navires à partir des distances et des relèvements enregistrés.
- Rapports entre les observations visuelles et radar y compris les détails et la précision des évaluations de la route et de la vitesse des autres navires, et de la détection des changements intervenus dans les mouvements des autres navires.

Temps et distance prévus jusqu'au point de rapprochement maximal de navires traversiers, en routes convergentes, ou rattrapants.

- Détermination de la distance jusqu'au point de rapprochement maximal, du relèvement correspondant et l'heure correspondante.
- L'importance d'observations fréquentes et régulières.

Détection des changements de route et de vitesse des autres navires.

- Effets des changements de route et/ou de vitesse des autres navires sur leur route sur l'écran radar.
- Intervalle de temps entre le changement de route et/ou de vitesse et la détection de ce changement.
- Danger de petits changements de route ou de vitesse sur l'écran radar.

Effets produits par les changements de route et/ou de vitesse du navire porteur.

- Effets sur une image en mouvement relatif des mouvements du navire porteur et des effets des mouvements des autres navires ainsi que des avantages de la stabilisation dans la représentation en mouvement relatif.
- Effets sur une image en mouvement vrai des inexactitudes des réglages de la vitesse et du cap ; et des données de stabilisation dans le cas d'une image stabilisée en mouvement relatif.
- Effets des changements de route et/ou de vitesse du navire porteur sur la route des autres navires sur l'écran.
- Rapport entre la vitesse et la fréquence des observations.

Application du Règlement international pour prévenir les abordages en mer.

- Rapport entre le Règlement international pour prévenir les abordages en mer et l'utilisation du radar et notamment :
 - Les manoeuvres pour éviter un abordage, les dangers des déductions tirées de renseignements insuffisants et des changements mineurs de route et /ou de vitesse.
 - Les avantages d'une vitesse sûre lors de l'utilisation du radar pour éviter les abordages.
 - Le rapport entre, d'une part, la vitesse et, d'autre part, le point et l'heure de rapprochement maximal et les caractéristiques de manoeuvre des différents types de navires.
 - La nécessité de bien définir les procédures des rapports d'observations radar et les méthodes de report.
 - L'utilisation du radar par temps clair, comparaison des observations visuelles et des observations radar et évaluer ainsi la précision de l'information apportée.
 - La nécessité d'utiliser tôt le radar par temps clair la nuit et lorsqu'il y a des raisons de penser que la visibilité va se détériorer.

- La comparaison de l'image radar avec les cartes marines.
- Les effets comparatifs des divergences entre les échelles de portée.

Formation à l'utilisation pratique des aides de pointage radar automatiques (APRA) et évaluation.

- Compréhension de l'utilisation du matériel de simulation APRA.
- Compréhension des facteurs qui amèneront à prendre des décisions en fonction des informations fournies par les APRA et d'autres données relatives à la navigation.
- Etre conscient des aspects opérationnels des systèmes électroniques modernes de navigation et des erreurs que peuvent commettre ces systèmes.

Théorie et démonstration

- Principaux types de systèmes d'APRA et caractéristiques de visualisation.
- Les normes de fonctionnement de l'OMI concernant les APRA .
- Les risques éventuels d'une dépendance excessive à l'égard des APRA.
- Aptitude à faire fonctionner et à interpréter et analyser les renseignements donnés par les APRA, y compris ce qui suit :
 - Les facteurs influant sur le fonctionnement et la précision du système.
 - Capacités et limites de poursuite .
 - Délais de traitement des données.
 - Utilisation des alarmes de fonctionnement, leurs avantages et leurs limites.
 - Les méthodes d'acquisition manuelle et automatique des cibles et limites de chaque méthode.
 - Les vecteurs de mouvement vrai et de mouvement relatif et représentation graphique type des renseignements relatifs aux cibles et des zones dangereuses.
 - Méthodes d'essai visant à déceler les défauts de fonctionnement des systèmes d'APRA.
 - Précautions à prendre en cas de mauvais fonctionnement.
 - Limites imposées aux deux types d'acquisition dans les représentations de cibles multiples et des répercussions de l'évanouissement et de la permutation des cibles sur l'acquisition.
 - Vecteurs de mouvement vrai et du mouvement relatif ; dérivation des caps et des vitesses vrais des cibles.
 - Evaluation des dangers ; déduction du point et de l'heure prévus de rapprochement maximal par une extrapolation dans le temps des vecteurs, utilisation des représentations graphiques de zones dangereuses.
 - Incidences des changements de cap et/ou de vitesse du navire porteur et/ou des cibles sur le point et l'heure prévus de rapprochement maximal et sur le temps prévu d'arrivée aux zones dangereuses.
 - Effets des erreurs affectant les vecteurs et les zones dangereuses.
 - Avantages de la permutation entre les vecteurs de mouvement vrai et les vecteurs de mouvement relatif.
 - Renseignements sur les emplacements antérieurs des cibles poursuivies.
 - Aptitude à déduire les emplacements antérieurs des cibles poursuivies et à utiliser ces données pour reconnaître les mouvements récents des cibles et vérifier le bon fonctionnement du dispositif de poursuite des APRA.

Réglage et entretien de l'image :

- Procédure correcte de mise en marche pour obtenir une visualisation optimale des données fournies par les APRA.
- Sélection de la présentation de l'image.
- Réglage correct des commandes variables de l'indicateur radar pour obtenir une visualisation optimale des données.
- Sélection appropriée des données relatives à la vitesse devant être fournies aux APRA.
- Sélection des commandes de pointage des APRA ; acquisition manuelle / automatique, présentation des données sous forme de vecteurs / graphiques.
- Sélection de l'échelle-temps des vecteurs / graphiques.
- Utilisation de zones d'exclusion lorsque les APRA fonctionnent en mode d'acquisition automatique.
- Vérification du fonctionnement des APRA et des capteurs radar ,compas et vitesse .

Essais de fonctionnement du système

- Aptitude à procéder à un contrôle du système et à une vérification de la précision des données des APRA, y compris du dispositif permettant la manœuvre d'essai, par comparaison avec le pointage obtenu par le radar principal.

Obtention des renseignements sur l'indicateur des APRA.

- Obtention des renseignements dans les modes de représentation en mouvement vrai et en mouvement relatif.
- Identification des échos critiques.
- Vitesse et direction du mouvement relatif des cibles.
- Heure et point de rapprochement maximal de la cible et distance prévue de la cible par rapport à ce point.
- Cap et vitesse des cibles.
- Détection des changements de cap et de vitesse des cibles et limites de cette information.
- Effets du changement de cap et/ou de vitesse du navire porteur.
- Utilisation de la fonction de manoeuvre d'essai.

Application du Règlement international pour prévenir les abordages en mer.

- Analyse des situation pouvant donner lieu à des abordages.
- Détermination et exécution des manœuvres visant à éviter des situations rapprochées.

REPUBLIC OF TUNISIA
MINISTRY OF TRANSPORT
MERCHANT MARINE AND PORTS OFFICE

الجمهورية التونسية
وزارة النقل
مديران البحرية التجارية و الموانئ

شهادة الكفاءة لاستخدام الرادار ومساعدات التخطيط الراداري الأوتوماتيكية

RADAR AND AUTOMATIC RADAR PLOTTING AIDS TRAINING CERTIFICATE

Certificate number/ARP/.. رقم الشهادة

Taking into consideration the International Convention on Standards of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978, as amended, to which the Republic of Tunisia was authorized to accede by the law N°94-46 dated on may, 9th 1994, and the Order of the Minister of transport dated on concerning the conditions to obtain the radar and automatic radar plotting aids training certificate and its form.

The Tunisian Maritime Authority certifies that :

Mr. السيد

Born on والمولد في

Registered under number والمسجل تحت عدد

has been found duly qualified in accordance with the provisions of regulation I/12 and section A-I/12 of the above mentioned international convention.

This certificate expires on تنتهي صلاحية هذه الشهادة في

Tunis on تونس في

الختم الرسمي

الرئيس المدير العام لموانئ البحرية التجارية و الموانئ

The President General Director of the Merchant Marine and Ports Office

إمضاء صاحب الشهادة

Signature of the holder

تشهد السلطة البحرية التونسية أن :

السيد

المولد في

والمسجل تحت عدد

تتوفر فيه الكفاءة حسب ما تقتضيه أحكام اللائحة 12/1 و القسم ألف -12/1 من الاتفاقية الدولية المذكورة أعلاه.

تنتهي صلاحية هذه الشهادة في

تونس في

**MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SOLIDARITE
ET DES TUNISIENS A L'ETRANGER**

Arrêté du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger du 26 juillet 2006, portant ouverture d'un concours externe sur titres, travaux, études et recherches pour le recrutement de médecins inspecteurs du travail.

Le ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 94-1490 du 11 juillet 1994, fixant le statut particulier du corps de l'Inspection médicale du travail, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 99-2750 du 6 décembre 1999,

Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales du 19 septembre 2000, fixant les conditions de participation et d'admission au concours externe sur titres, travaux, études et de recherches pour le recrutement de médecins inspecteurs du travail.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger, le lundi 18 septembre 2006 et jours suivants, un concours externe sur titres, travaux, études et recherches pour le recrutement de médecins inspecteurs du travail.

Art. 2. - Le nombre d'emplois à pourvoir est fixé à deux (2).

Art. 3. - Les dossiers de candidature doivent être déposés au bureau d'ordre central du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger ou adressés par lettres recommandées.

Art. 4. - La liste d'inscription des candidatures est clôturée le vendredi 18 août 2006.

Tunis, le 26 juillet 2006.

*Le ministre des affaires sociales, de la
solidarité et des Tunisiens à l'étranger*

Ali Chaouch

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger du 26 juillet 2006, portant ouverture du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'inspecteurs du travail.

Le ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et

des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-2633 du 22 novembre 1999, fixant le statut particulier des personnels de l'inspection du travail, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2004-2149 du 6 septembre 2004 et notamment l'article 17,

Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité du 23 septembre 2004, fixant la nature des diplômes requis pour se présenter au concours externe sur épreuves pour le recrutement d'inspecteurs du travail,

Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger du 30 décembre 2004, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'inspecteurs du travail.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert, au ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger, le samedi 23 septembre 2006 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'inspecteurs du travail.

Art. 2. - Le nombre d'emplois à pourvoir est fixé à dix (10).

Art. 3. - Les dossiers de candidature doivent être déposés au bureau d'ordre central du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger ou adressés par lettre recommandée.

Art. 4. - La liste d'inscription des candidatures est clôturée le mercredi 23 août 2006.

Tunis, le 26 juillet 2006.

*Le ministre des affaires sociales, de la
solidarité et des Tunisiens à l'étranger*

Ali Chaouch

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger du 26 juillet 2006, complétant l'arrêté du 28 septembre 2000, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques.

Le ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2001-1748 du 1^{er} août 2001,

Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales du 28 septembre 2000, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques, tel qu'il a été complété par les arrêtés du 27 février 2002 et du 26 juillet 2004.

Arrête :

Article premier. - Le programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques, fixé par l'arrêté du 28 septembre 2000 susvisé, est complété par le programme annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 juillet 2006.

*Le ministre des affaires sociales, de la
solidarité et des Tunisiens à l'étranger*

Ali Chaouch

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Complétant le programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux

Spécialité : Génie industrielle :

I - Informatique et analyse numérique :

- 1- Algorithmique et structures des données,
- 2- Langages de programmation,
- 3- Ateliers informatiques,
- 4- Analyse numérique.

II - Economie, gestion et droit :

- 1- Economie générale,
- 2- Economie et gestion d'entreprise 1,
- 3- Droits de l'Homme,
- 4- Sciences juridiques : un module au choix parmi :
 - Droit public,
 - Droit du travail,
 - Droit privé.

III - Transferts :

- 1- Thermodynamique,
- 2- Transferts thermiques,
- 3- Mécanique des fluides,
- 4- Electrotechnique.

IV - Matériaux et procédés :

- 1- Procédés industriels,
- 2- Résistance des matériaux,
- 3- Matériaux : Deux modules au choix parmi :
 - Céramiques & verres,
 - Semi et supraconducteurs,

- Mat. métalliques,
- Polymères,
- Module complémentaire.

V - Energétique :

- 1- Machines thermiques,
- 2- TP énergétiques,
- 3- Stratégies énergétiques,
- 4- Energie : Un module au choix parmi:
 - Energie solaire,
 - Techniques nucléaires,
 - Module complémentaire.

VI - Electronique, électrotechnique & automatique :

- 1- Systèmes logiques,
- 2- Electronique,
- 3- Automatique,
- 4- Machines électriques.

VII - Productique :

- 1- Techniques de production,
- 2- CAO mécanique,
- 3- Conception mécanique,
- 4- Contrôle & fiabilité.

VIII - Systèmes industriels :

- 1- Analyse des systèmes de production,
- 2- Conception des systèmes industriels,
- 3- Analyse de la valeur,
- 4- Economie et gestion d'entreprise II.

IX - Informatique et gestion industrielles :

- 1- Optimisation,
- 2- Gestion industrielle,
- 3- TP GXAO,
- 4- Informatique industrielle.

X - Ressources et Qualité :

- 1- Gestion de la qualité,
- 2- Gestion des ressources humaines,
- 3- Comptabilité analytique,
- 4- Entreprise & environnement,
 - Deux modules au choix parmi :
 - Environnement industriel,
 - Stratégie de création d'entreprises,
 - Planification et gestion du transport,
 - Module complémentaire.

XI - Stratégies Industrielles :

- 1- Marketing industriel,
- 2- Stratégies d'entreprise,
- 3- Stratégies technologiques,
- 4- Systèmes d'information et d'aide à la décision,
- 5- Simulation des systèmes industriels.

Arrêté du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger du 26 juillet 2006, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux du corps commun des ingénieurs des administrations publiques.

Le ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques, tel que modifié et complété par le décret n° 2001-1748 du 1^{er} août 2001,

Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales du 28 septembre 2000, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques, tel que complété par les arrêtés du 27 février 2002 et du 26 juillet 2004 et l'arrêté du 26 juillet 2006.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger, le lundi 16 octobre 2006 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux du corps commun des ingénieurs des administrations publiques.

Art. 2. - Le nombre d'emplois à pourvoir est fixé à un seul poste (1).

Spécialité : génie industrielle.

Art. 3. - Les dossiers de candidature doivent être déposés au bureau d'ordre central du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger ou adressés par lettres recommandées.

Art. 4. - La liste d'inscription des candidatures est clôturée le samedi 16 septembre 2006.

Tunis, le 26 juillet 2006.

*Le ministre des affaires sociales, de la
solidarité et des Tunisiens à l'étranger*

Ali Chaouch

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des affaires sociales, de la Solidarité et des Tunisiens à l'étranger du 26 juillet 2006, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de psychologues.

Le ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-203 du 25 janvier 1999, fixant le statut particulier du corps des psychologues des administrations publiques,

Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales du 22 septembre 2000, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de psychologues.

Arrête :

Article premier : Est ouvert au ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger le mardi, 12 septembre 2006 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement de psychologues.

Art. 2. - Le nombre d'emplois à pourvoir est fixé à dix (10).

Art. 3. - L'épreuve de psychologie porte sur l'un des trois chapitres suivants :

- psychologie clinique et psychopathologie,
- psychologie du développement et de l'éducation,
- psychologie sociale du travail, des organisations et des institutions.

Art. 4. - Les dossiers de candidature doivent être déposés au bureau d'ordre central du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger ou adressés par lettres recommandées.

Art. 5. - La liste d'inscription des candidatures est clôturée le samedi 12 août 2006.

Tunis, le 26 juillet 2006.

*Le ministre des affaires sociales, de la
solidarité et des Tunisiens à l'étranger*

Ali Chaouch

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger du 26 juillet 2006, portant ouverture d'un concours externe sur dossiers pour le recrutement d'administrateurs du service social.

Le ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-2359 du 27 octobre 1999, fixant le statut particulier des personnels du service social des administrations publiques,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 10 août 2001, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur dossiers pour le recrutement d'administrateurs du service social.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger, le mardi 10 octobre 2006 et jours suivants, un concours

externe sur dossiers pour le recrutement d'administrateurs du service social.

Art. 2. - Le nombre d'emplois à pourvoir est fixé à dix (10).

Art. 3. - Les dossiers de candidature doivent être déposés au bureau d'ordre central du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger ou adressés par lettre recommandée.

Art. 4. - La liste d'inscription des candidatures est clôturée le samedi 9 septembre 2006.

Tunis, le 26 juillet 2006.

*Le ministre des affaires sociales, de la
solidarité et des Tunisiens à l'étranger*

Ali Chaouch

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger du 26 juillet 2006, portant ouverture du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens supérieurs de la santé publique.

Le ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2000-1688 du 17 juillet 2000, fixant le statut particulier au corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique,

Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité du 4 décembre 2002, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens supérieurs de la santé publique tel qu'il a été complété par l'arrêté du 9 décembre 2003.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger, le mercredi 20 septembre 2006 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens supérieurs de la santé publique.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à quatre (4) répartis selon les indications du tableau suivant :

Nombre de postes	Spécialités	Poste d'affectation
1	Ergothérapie	Institut de promotion des handicapés
2	Physiothérapie	Direction générale de la promotion sociale
1	Hygiène et sécurité professionnelle	Ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger

Art. 3. - Les dossiers de candidature doivent être déposés au bureau d'ordre central du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger ou adressés par lettres recommandées.

Art. 4. - La liste d'inscription des candidatures est clôturée le samedi 19 août 2006.

Tunis, le 26 juillet 2006.

*Le ministre des affaires sociales, de la
solidarité et des Tunisiens à l'étranger*

Ali Chaouch

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger du 26 juillet 2006, complétant l'arrêté du 3 juillet 2002, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens.

Le ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, telle qu'a été modifiée par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997, et complétée par la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 1999-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques,

Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales du 3 juillet 2002, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens, tel qu'il a été complété par l'arrêté du 3 décembre 2005.

Arrête :

Article premier. - L'annexe du programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens du corps technique commun des administrations publiques, fixée par l'arrêté du 3 juillet 2002 susvisé et complété par l'arrêté du 3 décembre 2005, est complétée par le programme annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 juillet 2006.

*Le ministre des affaires sociales, de la
solidarité et des Tunisiens à l'étranger*

Ali Chaouch

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Complétant le programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens

II - Epreuve technique :

6- Spécialité : Audio-visuel :

- Analyse de films,

- Scripte,
- Histoire de cinéma,
- Sociologie Médias,
- Chaîne de production Télévision,
- Acoustique,
- Images,
- Montage,
- Technique de son,
- Signal audio,
- Arts plastique,
- Economie de l'audiovisuel,
- Son numérique,
- Technique de prise de son en production,
- Traitement de l'image par ordinateur,
- Droit de l'audiovisuel.

Arrêté du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger du 26 juillet 2006, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens.

Le ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier du corps technique commun des administrations publiques,

Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales du 3 juillet 2002, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens, tel qu'il a été complété par l'arrêté du 3 décembre 2005 et l'arrêté du 26 juillet 2006.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger, le jeudi 19 octobre 2006 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens.

Art. 2. - Le nombre d'emplois à pourvoir est fixé à un seul poste (1).

- Spécialité : Audio-visuel.

Art. 3. - Les dossiers de candidature doivent être déposés au bureau d'ordre central du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger ou adressés par lettres recommandées.

Art. 4. - La liste d'inscription des candidatures est clôturée le mardi 19 septembre 2006.

Tunis, le 26 juillet 2006.

Le ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger

Ali Chaouch

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger du 26 juillet 2006, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «B» dans le grade de secrétaire d'administration du corps administratif commun des administrations publiques au ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger.

Le ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 98-1686 du 31 août 1998 et le décret n° 99-528 du 8 mars 1999,

Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 25 avril 2001, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «B» dans le grade de secrétaire d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger, le samedi 28 octobre 2006 et jours suivants, un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «B» dans le grade de secrétaire d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Art. 2. - Le nombre d'emplois à pourvoir est fixé à trois (3).

Art. 3. - La liste d'inscription des candidatures est clôturée le jeudi 28 septembre 2006.

Tunis, le 26 juillet 2006.

Le ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger

Ali Chaouch

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger du 26 juillet 2006, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie « B» dans le grade d'assistant social.

Le ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et

des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier aux agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-2359 du 27 octobre 1999, fixant le statut particulier des personnels du service social des administrations publiques,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 11 août 2004, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «B» dans le grade d'assistant social.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger, le 9 janvier 2007 et jours suivants, un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «B» dans le grade d'assistant social.

Art. 2. - Le nombre d'emplois à pourvoir est fixé à dix neuf (19).

Art. 3. - La liste d'inscription des candidatures est clôturée le 9 décembre 2006.

Tunis, le 26 juillet 2006.

*Le ministre des affaires sociales, de la
solidarité et des Tunisiens à l'étranger*

Ali Chaouch

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger du 26 juillet 2006, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «B» dans le grade de secrétaire dactylographe du corps administratif commun des administrations publiques au ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger.

Le ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 98-1686 du 31 août 1998 et le décret n° 99-528 du 8 mars 1999,

Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 25 avril 2001, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel sur

épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «B» dans le grade de secrétaire dactylographe du corps administratif commun des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger, le mardi 31 octobre 2006 et jours suivants, un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «B» dans le grade de secrétaire dactylographe du corps administratif commun des administrations publiques.

Art. 2. - Le nombre d'emplois à pourvoir est fixé à onze (11).

Art. 3. - La liste d'inscription des candidatures est clôturée le samedi 30 septembre 2006.

Tunis, le 26 juillet 2006.

*Le ministre des affaires sociales, de la
solidarité et des Tunisiens à l'étranger*

Ali Chaouch

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger du 26 juillet 2006, portant approbation des calendriers des délais de conservation des documents spécifiques à la caisse nationale de sécurité sociale.

Le ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger,

Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 98-91 du 2 novembre 1998,

Vu la loi n° 88-95 du 2 août 1988, relative aux archives,

Vu le décret n° 88-1981 du 13 septembre 1988, fixant les conditions et les procédures de la gestion des archives courantes et archives intermédiaires, du tri et élimination des archives, du versement des archives et de communication des archives publiques, tel que modifié par le décret n° 98-2548 du 28 décembre 1998,

Vu le décret n° 93-1451 du 5 juillet 1993, relatif à la responsabilité en matière de gestion et de la conservation des documents administratifs,

Vu le décret n° 97-389 du 21 février 1997, relatif à l'organisation et la gestion des archives nationales, tel que modifié par le décret n° 2004-1226 du 31 mai 2004,

Vu le décret n° 99-2024 du 13 septembre 1999, portant approbation du statut particulier du personnel des organismes de sécurité sociale,

Vu le décret n° 2000-1475 du 3 juillet 2000, fixant l'organigramme de la caisse nationale de sécurité sociale,

Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la

représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 2002-2200 du 7 octobre 2002, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif, tel que modifié par le décret n° 2004-2266 du 27 septembre 2004,

Vu le décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005 fixant les attributions du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger,

Vu la décision du directeur général des archives nationales du 12 avril 2006, portant approbation des calendriers des délais de conservation des documents spécifiques à la caisse nationale de sécurité sociale.

Arrête :

Article premier. - Sont approuvés, les calendriers des délais de conservation des documents spécifiques à la caisse nationale de sécurité sociale composé de cinq cents soixante quatorze (574) règles de conservation figurant dans soixante (60) pages.

Art. 2. - Tous les services concernés de la caisse nationale de sécurité sociale sont chargés de l'application du contenu de ces calendriers.

Art. 3. - Le président directeur général de la caisse nationale de sécurité sociale est chargé de la mise à jour de ces calendriers conformément aux procédures prévues par le décret n° 88-1981 du 13 septembre 1988, fixant les conditions et les procédures de la gestion des archives courantes et archives intermédiaires, du tri et élimination des archives, du versement des archives et de la communication des archives publiques, tel que modifié par le décret n° 98-2548 du 28 décembre 1998 susvisé, chaque fois que cela sera nécessaire.

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 juillet 2006.

*Le ministre des affaires sociales, de la
solidarité et des Tunisiens à l'étranger*

Ali Chaouch

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 22 juillet 2006, portant homologation et renouvellement d'homologation de diplômes de formation professionnelle.

Le Ministre de l'Education et de la Formation ;

Vu la loi n°93-10 du 17 février 1993, portant loi d'orientation de la formation professionnelle, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret n° 2002-1047 du 7 mai 2002, et notamment son chapitre VII,

Vu le décret n°94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d'homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue,

Vu le décret n°2002-2057 du 10 septembre 2002, portant rattachement de structures relevant de l'ex-Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi au Ministère de l'Education et de la Formation,

Vu le décret n°2002-2950 du 11 novembre 2002, fixant les attributions du Ministère de l'Education et de la Formation,

Vu l'arrêté du Ministre de la Formation Professionnelle et de l'Emploi du 25 octobre 2000, portant homologation de certificats et diplômes de formation professionnelle,

Vu l'arrêté du Ministre de la Formation Professionnelle et de l'Emploi du 27 février 2001, portant homologation de diplômes de formation professionnelle,

Vu l'arrêté du Ministre de la Formation Professionnelle et de l'Emploi du 12 septembre 2001, portant homologation de certificats et diplômes de formation Professionnelle,

Vu l'arrêté des Ministres de la Formation Professionnelle et de l'Emploi, de l'Agriculture, de la Santé publique, du Tourisme, des loisirs et de l'Artisanat, du Transport et de la Culture du 12 septembre 2001, portant approbation du cahier des charges fixant les règles de création et de fonctionnement des structures privées de formation tel qu'il a été complété par l'arrêté du 31 mars 2004,

Vu l'arrêté du Premier Ministre du 26 février 2003, portant création de la commission permanente de coordination de la formation professionnelle et fixant sa composition et ses modalités de fonctionnement,

Vu l'avis de la commission permanente de coordination de la formation professionnelle dans sa réunion du 12 avril 2006,

Arrête :

Article premier : Sont homologués par rapport aux niveaux prévus à la classification nationale des emplois et pour une durée de 5 ans, les diplômes de formation professionnelle figurant sur la liste ci-après :

Organisme de formation	N° d'enregistrement (pour les structures privées de formation)	Diplôme	Niveau dans la classification nationale des emplois
Agence tunisienne de la formation professionnelle	**	Brevet de technicien professionnel : "Technicien en gestion technique centralisée"	III
Structure privée de formation : « Institut de nouvelles technologies » à Tunis	1155503	Brevet de technicien professionnel : " Technicien en infographie et publication assistée par ordinateur"	III
Structure privée de formation : « Info plus » à Bizerte	2302501	Brevet de technicien supérieur : "Technicien supérieur en comptabilité et finances"	IV

Article 2 : Est renouvelée l'homologation des diplômes de formation professionnelle figurant sur la liste ci-après, et ce par rapport aux niveaux prévus à la classification nationale des emplois et pour une deuxième période de 5 ans à compter de la date d'expiration de l'arrêté d'homologation concerné susvisé :

Organisme de formation	N° d'enregistrement	Diplôme	Niveau dans la classification nationale des emplois	Date du renouvellement d'homologation
Structure privée de formation : « Institut maghrébin des sciences économiques et des technologies » à Tunis	1114301	Brevet de technicien professionnel : " Technicien en infographie et publication assistée par ordinateur"	III	25/10/2005
Structure privée de formation : « Institut des technologies avancées et des études commerciales » à Tunis	1105301	Brevet de technicien supérieur : Technicien supérieur en informatique de gestion"	IV	27/02/2006
Structure privée de formation : « Institut Le Passage » à Tunis	1114101	Brevet de technicien supérieur : Assistant (e) de direction"	IV	12/09/2006

Article 3 : Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 juillet 2006.

*Le ministre de l'éducation
et de la formation*
Sadok Korbi

Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

NOMINATIONS

Par décret n° 2006-2084 du 26 juillet 2006.

Monsieur Lotfi Tlili, technologue, est chargé des fonctions de directeur adjoint, directeur des études et des stages, à l'institut supérieur des études technologiques de Sfax.

Par décret n° 2006-2085 du 26 juillet 2006.

Monsieur Mohamed Badreddine, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à la faculté des sciences économiques et de gestion de Mahdia.

Par décret n° 2006-2086 du 26 juillet 2006.

Mademoiselle Moufida Chebbi, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur de gestion de Sousse.

Par décret n° 2006-2087 du 26 juillet 2006.

Monsieur Abderraouf Zribi, animateur de première catégorie, est chargé des fonctions de directeur d'établissement des œuvres universitaires de la catégorie (B) au restaurant universitaire Houssine El Jaziri à Manouba.

En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2006-2088 du 24 juillet 2006.

Monsieur Mohamed Naceur Omran, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année à compter du 1^{er} octobre 2006.

Par décret n° 2006-2089 du 24 juillet 2006.

Monsieur Fathi Laâdhar, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année à compter du 1^{er} octobre 2006.

Par décret n° 2006-2090 du 24 juillet 2006.

Monsieur Sadok Khuini, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année à compter du 1^{er} octobre 2006.

Par décret n° 2006-2091 du 24 juillet 2006.

Madame Faouzia Aicha Ouertani épouse Ben Osman, maître assistant de l'enseignement supérieur, est maintenue en activité pour une année à compter du 1^{er} octobre 2006.

Par décret n° 2006-2092 du 24 juillet 2006.

Monsieur Boubaker Belhaj, maître assistant de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année à compter du 1^{er} octobre 2006.

Par décret n° 2006-2093 du 24 juillet 2006.

Madame Alia Zaouach épouse Sakik, maître assistant de l'enseignement supérieur, est maintenue en activité pour une année à compter du 1^{er} octobre 2006.

Par décret n° 2006-2094 du 24 juillet 2006.

Madame Rafika Ben Nasr épouse Khayati, maître assistant de l'enseignement supérieur, est maintenue en activité pour une année à compter du 1^{er} octobre 2006.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 22 juillet 2006, portant approbation du cahier des charges relatif aux services de l'intermédiation dans le domaine de l'enseignement supérieur.

Le ministre de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 59-129 du 5 octobre 1959, portant promulgation du code de commerce, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2000-61 du 20 juin 2000,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-74 du 11 novembre 2003,

Vu le décret n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,

Vu la loi n° 2000-73 du 25 juillet 2000, relative à l'enseignement supérieur privé,

Vu le décret n° 73-516 du 30 octobre 1973, portant organisation de la vie universitaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2002-2013 du 4 septembre 2002,

Vu le décret n° 2001-2872 du 13 décembre 2001, portant organisation du ministère de l'enseignement supérieur,

Vu le décret n° 2006-888 du 23 mars 2006, relatif aux services de l'intermédiation dans le domaine de l'enseignement supérieur.

Arrête :

Article premier. - Est approuvé, le cahier des charges relatif aux services de l'intermédiation dans le domaine de l'enseignement supérieur, annexé au présent arrêté et prévu au décret n° 2006-888 du 23 mars 2006 sus-mentionné.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 juillet 2006.

Le ministre de l'enseignement supérieur

Lazhar Bououny

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

CAHIER DES CHARGES

Relatif aux services de l'intermédiation dans le domaine de l'enseignement supérieur

Article premier. - Toute personne exerçant l'intermédiation dans le domaine de l'enseignement supérieur s'engage à respecter les conditions prévues dans ce cahier des charges.

Article 2 : Définition des termes :

Au sens du présent cahier des charges, on signifie par :

- services de l'intermédiation dans le domaine de l'enseignement supérieur : les activités prévues à l'article 2 du décret n° 2006-888 du 23 mars 2006 susvisé,

- l'intermédiaire des services de l'intermédiation dans le domaine de l'enseignement supérieur : toute personne physique ou morale exerçant les activités sus-définies,

- le manataire : toute personne physique ou morale désignée par l'intermédiaire dans le domaine de l'enseignement supérieur en Tunisie ou à l'étranger pour le représenter dans toutes les questions en relation avec l'activité dudit intermédiaire et essentiellement celles en relation avec les services de ladite intermédiation,

- l'offre des services de l'intermédiation dans le domaine de l'enseignement supérieur: est un acte écrit en vertu duquel l'intermédiaire dans le domaine de l'enseignement supérieur procède à l'information des concernés par ces services,

- le contrat des services de l'intermédiation dans le domaine de l'enseignement supérieur: est un acte écrit fixant les obligations et les droits de chacun des intermédiaires des services de l'intermédiation dans le domaine de l'enseignement supérieur et du bénéficiaire de ces services.

Article 3 : Des conditions de l'exercice :

En tenant compte de la législation en vigueur dans les domaines de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, du commerce et des services, et notamment le code d'incitation aux investissements promulgué en vertu de la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, toute personne désirant exercer les services de l'intermédiation dans le domaine de l'enseignement supérieur est tenue de :

1- présenter une demande auprès des services du ministère chargé de l'enseignement supérieur selon un modèle approuvé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur,

2- fournir les locaux, les équipements et les agents nécessaires au fonctionnement de son activité conformément à ce qui suit :

- les locaux: un local aménagé conformément aux conditions d'hygiène et de sécurité, de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, désigné spécialement pour l'exercice de l'activité des services de l'intermédiation dans le domaine de l'enseignement supérieur,

- les équipements un ou des bureaux dotés par des équipements informatiques et un logiciel informationnel pour la gestion et le suivi des clients,

- les agents : l'intermédiaire doit fournir une équipe d'agents spécialisés dans l'accueil et la gestion ayant suffisamment d'expérience pour l'orientation des bénéficiaires des services fournis et maîtrisant au moins, écrites et parlées, les langues arabe, française et anglaise.

3- répondre aux conditions prévues à l'article 6 du décret n° 2006-888 du 23 mars 2006 susvisé.

4- obtenir l'autorisation préalable prévue à l'article 4 du décret n° 2006-888 du 23 mars 2006 susvisé.

Article 4 : De l'exercice de l'intermédiation dans le domaine de l'enseignement supérieur :

Pour l'obtention de l'autorisation préalable prévue à l'article 4 du décret n° 2006-888 du 23 mars 2006 susvisé, les documents suivants doivent être fournis :

- une fiche de renseignements tirée auprès des services du ministère chargé de l'enseignement supérieur selon un modèle établi à l'effet,

- bulletin n° 3 de la personne physique ou du représentant légal de la personne morale, dont la date de la délivrance n'ayant pas dépassé les trois (3) mois lors du dépôt du dossier,

- une copie du cahier des charges relatif aux services de l'intermédiation dans le domaine de l'enseignement supérieur dont toutes les pages seront paraphées par l'administration et signées par le concerné. La signature de la dernière page du cahier des charges est précédée par la phrase «lu et approuvé» jointe de la déclaration d'activité,

- une copie du diplôme scientifique obtenu pour la personne physique ou le représentant légal de la personne morale,
- une copie du CV du demandeur de l'autorisation pour la personne physique et du représentant légal pour la personne morale,
- une copie de la carte d'identité nationale de la personne physique et du représentant légal de la personne morale,
- une liste du ou des mandataires et des agents proposés au travail dans le bureau, jointe de copies de leurs cartes d'identité nationale.

Le cahier des charges susvisé est tiré auprès des services du ministère chargé de l'enseignement supérieur (la direction générale de l'enseignement supérieur), du Journal Officiel de la République Tunisienne ou de l'internet.

Son dépôt s'effectue auprès des services du ministère chargé de l'enseignement supérieur (la direction générale de l'enseignement supérieur).

Article 5 : De l'inscription des bénéficiaires des services de l'intermédiation dans le domaine de l'enseignement supérieur :

L'intermédiaire des services de l'intermédiation dans le domaine de l'enseignement supérieur doit tenir un registre numéroté, signé et paraphé par les services du ministère chargé de l'enseignement supérieur dans lequel sont inscrits notamment :

- les indications relatives aux bénéficiaires du service : nom et prénom du bénéficiaire, l'adresse de son domicile, sa nationalité et le numéro de sa carte d'identité nationale ou du passeport pour les étrangers et de la carte de séjour, si toutefois elle existe,
- la nature et le type du service et l'aboutissement de la demande: inscription en Tunisie ou à l'étranger ou hébergement,
- le tarif du ou des services et la modalité de paiement en dinar tunisien ou en devise,
- les contrats signés entre le bénéficiaire du service et l'intermédiaire selon leur ordre chronologique.

Le contrat susvisé doit contenir les prérogatives attribuées à l'intermédiaire dans la limite des dispositions des lois et des réglementations en vigueur.

Article 6 : L'intermédiaire dans le domaine de l'enseignement supérieur doit transmettre le numéro de l'inscription mentionné au contrat prévu à l'article 5 susvisé à la copie délivrée au bénéficiaire du service.

Article 7 : Du registre des services de l'intermédiation dans le domaine de l'enseignement supérieur :

Toutes les pages du registre prévu à l'article 5 susvisé doivent être numérotées, signées et paraphées, d'une manière gratuite, par les services du ministère chargé de l'enseignement supérieur. Le registre doit être rédigé chronologiquement, sans blanc ni altération ou barrement d'aucune sorte.

Article 8 : De l'indication et la publication de l'activité de l'intermédiation dans le domaine de l'enseignement supérieur :

L'intermédiaire des services de l'intermédiation dans le domaine de l'enseignement supérieur doit mentionner sur tous les documents, les correspondances professionnelles et les supports publicitaires ce qui suit :

- le nom de l'établissement, son adresse et l'activité qu'il exerce,
- le numéro du compte dans lequel les versements seront effectués,
- le numéro de l'autorisation citée à l'article 4 du décret n° 2006-888 du 23 mars 2006 susvisé.

L'intermédiaire doit mettre à la disposition du public suffisamment de guides détaillés concernant les services qu'il fournit et les institutions universitaires et d'hébergement avec lesquels il est en rapport. Les guides contiennent notamment la nature de l'institution universitaire, ses spécialités, l'adresse de son siège, les diplômes qu'elle délivre et leur situation par rapport à l'équivalence avec les diplômes nationaux selon les lois en vigueur en Tunisie. L'intermédiaire doit aussi rendre publics, au sein de son bureau, les tarifs des services qu'il fournit.

Le registre susvisé et le contenu des guides établis par l'intermédiaire sont considérés comme preuve légale des services fournis dans le domaine de l'enseignement supérieur.

Article 9 : Des mandataires représentants l'intermédiaire en Tunisie ou à l'étranger :

L'intermédiaire des services de l'intermédiation dans le domaine de l'enseignement supérieur doit désigner des mandataires à l'étranger ou en Tunisie pour le représenter et pour effectuer à son compte les services mentionnés au décret n° 2006-888 du 23 mars 2006 susvisé.

Ces mandataires doivent répondre aux conditions de l'article 6 n° 1 et 2 dudit décret.

De même l'intermédiaire doit informer l'étudiant de l'identité du ou des mandataires avec lesquels il a passé des contrats, des références des contrats du mandat et de tout changement pouvant survenir au cours de l'exécution du contrat.

L'intermédiaire est tenu de conclure, à cet effet, des contrats de mandat contenant obligatoirement :

- 1- l'objet du contrat: il doit porter sur l'objet des activités dont la liste est fixée soigneusement.
- 2- la durée du contrat: la durée doit être limitée avec tacite reconduction, sauf expression explicite du non renouvellement, par l'une des deux parties et ce avant un mois au moins de la date de la fin du contrat.
- 3- les obligations de l'intermédiaire: il doit mettre à la disposition du mandataire en proportion suffisante :
 - * tous les documents et les indications concernant les étudiants bénéficiaires des services de l'intermédiation.
 - * toutes les indications concernant les conventions conclues avec les institutions universitaires ou d'hébergement en cas d'existence et le contenu de ces conventions.
- 4- les obligations du mandataire : le mandataire est tenu de :
 - * se conformer aux clauses du contrat de mandat conclu avec l'intermédiaire
 - * faciliter aux étudiants concernés le bénéfice des services de l'intermédiation objet du contrat.
- 5- la résiliation et la mise à terme du contrat : en cas de résiliation ou de mise à terme du contrat de mandat, l'intermédiaire est tenu de désigner un autre mandataire pour effectuer les services dont il est engagé envers les étudiants bénéficiaires.
- 6- les conflits: le contrat doit annoncer les procédures du règlement des conflits pouvant exister entre les deux parties.

Article 10 : Des services fournis aux étudiants bénéficiaires de l'intermédiation dans le domaine de l'enseignement supérieur après inscription et hébergement :

L'intermédiaire dans le domaine de l'enseignement supérieur est tenu de fournir aux clients les services adéquats concernant le suivi de l'étudiant bénéficiaire du service, soit par lui même ou par son mandataire, et ce pendant la durée des études ou pendant la période objet d'un accord dans le contrat prévu à l'article 2 ci-dessus.

Ces services comprennent notamment l'information de l'étudiant bénéficiaire par écrit ou tout autre moyen qui laisse une trace écrite, de toutes les innovations pouvant exister dans le domaine de la législation organisant les études ou la résidence au pays où il est inscrit. Ils comprennent aussi la prévoyance et l'assistance.

Article 11 : De la responsabilité de l'intermédiaire des services de l'intermédiation dans le domaine de l'enseignement supérieur :

L'intermédiaire est tenu d'orienter l'étudiant bénéficiaire du service fourni et de son information de toutes les procédures en relation avec les études et la résidence au pays auquel il est inscrit et hébergé. A cet effet, il est tenu de mentionner explicitement dans le contrat de la prestation des services conclu entre les deux parties les obligations et les devoirs imposés pour chacun d'eux.

Article 12 : Des obligations de l'intermédiaire envers l'administration :

L'intermédiaire des services de l'intermédiation dans le domaine de l'enseignement supérieur est tenu de transmettre aux services du ministère chargé de l'enseignement supérieur avant le 15 novembre de chaque année, la liste des étudiants pour lesquels l'inscription et l'hébergement sont effectués aux institutions universitaires. Cette liste doit comprendre le prénom de l'étudiant bénéficiaire, son nom de famille, l'adresse de son lieu d'hébergement si ce service est fourni par l'intermédiaire, le numéro de sa pièce d'identité et la date de sa délivrance, le nom de l'université dans laquelle il est inscrit, sa catégorie, publique ou privée, la filière et l'année de l'inscription.

L'intermédiaire des services de l'intermédiation dans le domaine de l'enseignement supérieur est tenu de présenter tous, les documents, les registres et les guides disponibles sur la demande des services du contrôle habilités à cet effet.

L'intermédiaire est tenu aussi de veiller en permanence à ce que le local désigné pour l'exercice de son activité soit ouvert au public et aux agents de contrôle habilités à l'effet et portant des ordres de mission délivrés par l'autorité administrative concernée.

L'intermédiaire est tenu d'informer les services du ministère chargé de l'enseignement supérieur de tout changement survenu à la nature des données déclarées auprès de l'administration.

En cas d'abandon d'activité, l'intermédiaire est tenu d'informer les services du ministère chargé de l'enseignement supérieur, de restituer l'original de l'autorisation préalable à l'administration et de présenter les documents justifiant la liquidation de ses affaires, et ce, dans un délai d'un mois de la date de cet abandon.

L'autorisation susvisée est considérée personnelle, elle ne peut faire l'objet de bail, ni être en aucun cas, cédée au profit des tiers.

L'un des héritiers répondant aux conditions de l'intermédiaire peut, en cas de décès de l'intermédiaire, et après l'accord de tous les héritiers, continuer à exercer l'activité du bureau pendant une période ne dépassant pas les trois (3) mois. A la fin de ce délai, il doit restituer l'autorisation aux services du ministère chargé de l'enseignement supérieur ou obtenir une nouvelle autorisation.

En cas d'absence des héritiers ou de leur refus de poursuivre l'activité, ou de défaillance des conditions de l'intermédiation, l'un des intermédiaires est chargé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur de liquider les affaires du bureau de l'intermédiaire décédé.

Article 13 : De la poursuite et des infractions :

Toute infraction aux dispositions de ce cahier des charges implique la poursuite de l'auteur de l'infraction conformément à la législation en vigueur dans les domaines de la concurrence et des prix, de la fiscalité, de la protection du consommateur, du change et du commerce extérieur.

En outre, sont infligées à l'auteur de l'infraction, les sanctions prévues au décret n° 2006-888 du 23 mars 2006, relatif aux services de l'intermédiation dans le domaine de l'enseignement supérieur.

Article 14 : La personne physique ou le représentant légal de la personne morale qui exerce l'intermédiation dans le domaine de l'enseignement supérieur doit signer le cahier des charges, tout en signant un engagement spécial concernant le respect dudit cahier conformément au modèle qui lui sera annexé.

PRENOM :

NOM :

C.I.N N° :

QUALITÉ :

ADRESSE :

Signature

Modèle

De contrat de prestation des services de l'intermédiation dans le domaine de l'enseignement supérieur

Préambule : En vertu des dispositions du décret n°..... du....., relatif aux services de l'intermédiation dans le domaine de l'enseignement supérieur et notamment son article 9, ce contrat doit être un modèle adopté par les intermédiaires des services de l'intermédiation dans le domaine de l'enseignement supérieur en vue de contracter avec les étudiants bénéficiaires de ces services.

Il a été convenu amiablement,

Entre les soussignés :

- Monsieur (Mme).....CIN n°.....
son local sis à..... en qualité
d'intermédiaire des services de l'intermédiation dans le domaine de l'enseignement
supérieur et titulaire de l'autorisation n°..... en date du.....

D'une part

- Monsieur (Mme).....CIN n°.....
ou passeport n°..... en qualité d'étudiant (e) bénéficiaire.

D'autre part

Article premier : Sont fixés en vertu de ce contrat, les services fournis par l'intermédiaire dans le domaine de l'enseignement supérieur à l'étudiant bénéficiaire.

Article 2 : L'intermédiaire dans le domaine de l'enseignement supérieur s'engage, en vertu du présent contrat, à fournir les services suivants à l'étudiant bénéficiaire :

- assurer les procédures de voyage de l'étudiant bénéficiaire au pays concerné, le cas échéant,
- assurer les procédures d'inscription de l'étudiant bénéficiaire pour étudier et passer les examens, et ce, au diplôme et au niveau scolaire fixés par ce dernier,
- assurer les conditions de séjour de l'étudiant bénéficiaire dans les institutions conçues à cet effet, selon sa demande,
- présenter tous les renseignements nécessaires à l'étudiant bénéficiaire et l'encadrer avec attention pendant la période de ses études,
- présenter des renseignements à l'étudiant bénéficiaire afin de faciliter le déplacement entre les institutions universitaires, les lieux de son hébergement, les bibliothèques publiques et les autres établissements qu'il peut fréquenter pour études,
- fournir des guides mis à jour comprenant la liste des institutions universitaires et les institutions d'hébergement auxquelles l'intermédiaire peut inscrire les étudiants, leurs adresses, leur nature, tout en démontrant les différentes disciplines qu'elles assurent et les diplômes qu'elles délivrent, et leur situation par rapport à l'équivalence avec les diplômes nationaux selon les lois en vigueur en Tunisie,
- informer l'étudiant bénéficiaire de l'identité du ou des mandataires avec lesquels il a passé des contrats, des références des contrats du mandat et de tout changement pouvant survenir au cours de l'exécution du contrat.

Article 3 : L'étudiant bénéficiaire s'engage à payer une somme de..... dinars, en contre partie des services convenus, fournis par l'intermédiaire dans le domaine de l'enseignement supérieur en vertu du présent contrat.

Le paiement de ladite somme s'effectue selon l'accord des deux parties, et en contrepartie d'un reçu délivré par l'intermédiaire à l'étudiant bénéficiaire.

Article 4 : En cas d'inobservation de l'une de ses obligations envers l'étudiant, l'intermédiaire dans le domaine de l'enseignement supérieur s'engage à restituer la totalité des sommes payées par l'étudiant concerné, outre les poursuites civiles et pénales qu'il encourt conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article 5 : L'étudiant bénéficiaire reçoit un exemplaire du présent contrat qui sera considéré comme une preuve adoptée, le cas échéant.

Article 6 : *Le renouvellement du contrat se fait sur demande de l'étudiant bénéficiaire au cas où il veut continuer à bénéficier des services de l'intermédiaire dans le domaine de l'enseignement supérieur avec lequel il a contracté.*

Lu et approuvé

***L'intermédiaire des services de l'intermédiation
dans le domaine de l'enseignement supérieur***

l'étudiant bénéficiaire

Modèle

*d'un engagement concernant
le respect du cahier des charges relatif aux services de l'intermédiation
dans le domaine de l'enseignement supérieur*

PRENOM :

NOM :

C.I.N N° :

QUALITÉ :

Vu le cahier des charges relatif aux services de l'intermédiation dans le domaine de l'enseignement supérieur,

Monsieur (Mme)..... indiqué(e) ci-dessus et soussigné(e),
m'engage à respecter toutes les dispositions prévues au dit cahier, et j'assume ma responsabilité civile et pénale dans le cas d'une défaillance à ces dispositions ou du non respect des clauses des contrats conclus avec les étudiants bénéficiaires des services de l'intermédiation dans le domaine de l'enseignement supérieur, et ce, conformément à ce qui est édicté par ledit cahier des charges.

**Signature
(légalisée)**